Janvier
2024

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION GENERALE DES DOUANES

DIRECTION DE LA FISCALITE ET DES BASES DE TAXATION

RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE

ANNEE : 2023












19, RUE DOCTEUR SAADANE – ALGER
Email: sdbasetax@douane.gov.dz

Préface

Le présent recueil reprend toutes les décisions de classement tarifaire prises par la direction de la fiscalité et des bases de taxation durant l'année 2023. Il comprend deux parties :

- La première reprend toutes les décisions anticipées de renseignement tarifaire contraignant dites « Décisions RTC » relatives au classement tarifaire des marchandises dans la Nomenclature nationale. Elles sont au nombre de soixante-neuf (69) décisions. Ces décisions sont également disponibles sur le site web de l'administration des douanes au niveau de la plateforme numérique dédiée aux RTC.

- La seconde énumère toutes les décisions de classement tarifaire prises dans le cadre de la procédure des modèles 110 qui sont au nombre de dix-neuf (19).

L'adoption par l'administration des Douanes de la procédure des décisions RTC entre dans le cadre de la poursuite de ses efforts engagés en matière de facilitations des échanges commerciaux, à travers l'accompagnement des opérateurs économiques dans leurs opérations d'importation et d'exportation.

La caractéristique essentielle d'une décision RTC est le fait qu'elle soit « contraignante » aussi bien pour les services des douanes que pour le bénéficiaire.

Néanmoins, elles peuvent être utilisées, à titre indicatif et comme support d'orientation, par l'ensemble des utilisateurs du SH pour le classement tarifaire des produits identiques ou similaires à ceux objet desdits RTC.

Le présent recueil constitue le quinzième qui vient s'ajouter aux quatorze recueils de décisions de classement tarifaire déjà publiés, reprenant les décisions de classement prises durant la période allant de 2002 à 2022.

Il est principalement destiné à l'ensemble des usagers du commerce extérieur traitant de l'espèce tarifaire (douaniers, commissionnaires en douane, importateurs, exportateurs, producteurs, transporteurs, banquiers… etc.). Eu égard à la qualité de l'information qu'il contient, ce recueil constitue également un outil pédagogique à la disposition des formateurs au sein de nos différentes écoles des douanes.

Il vise l'application uniforme des dispositions du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises au niveau de l'ensemble des bureaux des douanes. Il a été enrichi d'illustrations et de photos pour simplifier la compréhension des caractéristiques des produits examinés.

A noter que les produits ayant fait l'objet de classement tarifaire durant l'année 2023 sont variés et différents, que ce soit dans leur matière constitutive, dans leur fonctionnement ou leur domaine d'utilisation. Les produits alimentaires, les produits chimiques et ceux résultant de l'évolution technologique constituent le plus grand nombre de produits ayant fait l'objet de décisions de classement (préparations alimentaires, appareils électroniques et équipements électroménagers, produits textiles,… etc.).

Enfin et à l'instar des précédents recueils, celui-ci est également téléchargeable sur notre site web à l'adresse suivante : www.douane.gov.dz.

Le Directeur de la Fiscalité et des Bases de Taxation
T.SACI

Sommaire

I- Décisions RTC :

N°	Désignation du produit	Référence de la décision	Page
01	KART à moteur Essence monocylindre	001/DGD DU 25.01.2023	**02**
02	UNE BOISSON ALCOOLIQUE SPIRITUEUSE	002/DGD DU 25.01.2023	**03**
03	UN PROFILE CREUX ET RAINURE EN PVC POUR LA COUVERTURE DES JOINTS	003/DGD DU 12.03.2023	**04**
04	UN PROFILE EN PVC EN FORME DE L, RAINURE POUR LA COUVERTURE DE JOINTS	004/DGD DU 12.03.2023	**05**
05	UNE PLAQUE EN PVC, NON ALVEOLAIRE, RENFORCEE AVEC DES COPEAUX DE BOIS	005/DGD DU 12.03.2023	**06**
06	UN PROFILE CREUX EN PVC POUR LA FABRICATION DES CADRES POUR PORTES OU FENETRES	006/DGD DU 12.03.2023	**07**
07	LIME (CHAUX)	007/DGD DU 21.03.2023	**08**
08	DOLOLIME OU DOLOMIE CALCINEE	008/DGD DU 21.03.2023	**09**
09	PARE-FEU PHYSIQUE	009/DGD DU 02.04.2023	**10**
10	UN APPAREIL ELECTRIQUE DE CONTROLE D'ACCES	010/DGD DU 02.04.2023	**11**
11	DES SEGMENTS DE CUVETTES	011/DGD DU 02.04.2023	**12**
12	MOTOPOMPE DE CYCLAGE D'UNE LAVE-VAISSELLE	012/DGD DU 11.05.2023	**13**
13	ADDITIFS PREPARES DESTINES A ETRE MELANGES AVEC UNE HUILE DE BASE MINERALE	013/DGD DU 22.05.2023	**14**
14	HUILES DE BASE MINERALES AYANT SUBI UNE OPERATION DE DISTILLATION ET DE RAFFINAGE	014/DGD DU 22.05.2023	**15**
15	DISPOSITIF MEDICAL DESTINE A SOULAGER LA COLIQUE DU NOURRISSON	015/DGD DU 22.05.2023	**16**
16	CHOCOLAT DE COUVERTURE SOUS FORME DE CALLETS	016/DGD DU 22.05.2023	**17**
17	CHOCOLAT DE COUVERTURE SOUS FORME DE CALLETS	017/DGD DU 22.05.2023	**18**
18	PREPARATION LUBRIFIANTE CONTENANT, EN TANT QUE CONSTITUANT DE BASE, MOINS DE 70% D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX	018/DGD DU 22.05.2023	**19**
19	HUILE DE BASE MINERALE AYANT SUBI UNE OPERATION DE DISTILLATION ET DE RAFFINAGE	019/DGD DU 22.05.2023	**20**
20	ADDITIFS POUR HUILES MINERALES	020/DGD DU 22.05.2023	**21**
21	UN NON-TISSE EN FIBRES SYNTHETIQUES	021/DGD DU 22.05.2023	**22**
22	CARTON NON IMPRIME RECOUVERT SUR SES DEUX FACES D'UNE FINE COUCHE PROTECTRICE EN PET METALLISE	022/DGD DU 22.05.2023	**23**
23	UN MELANGE A BASE DE SUBSTANCES ODORIFERANTES EN SOLUTIONS ALCOOLIQUES, NON CONDITIONNEE POUR LA VENTE AU DETAIL	023/DGD DU 22.05.2023	**24**
24	UN ASCENSEUR ELECTRIQUE DEPOURVU DE SON ARMOIRE DE COMMANDE	024/DGD DU 22.05.2023	**25**
25	CELLULES OU PULPE DE MANDARINE	025/DGD DU 22.05.2023	**26**
26	APPAREIL POUR FACILITER L'AUDITION AUX SOURDS, PRESENTE A L'ETAT INCOMPLET ET NON FINI	026/DGD DU 28.05.2023	**27**
27	CORPS DE CHAUFFE-EAU	027/DGD DU 13.06.2023	**28**
28	ECHANGEUR DE CHALEUR ROTATIF	028/DGD DU 20.08.2023	**29**

29	UN KIT POU LA REALITE MIXTE (OU VIRTUELLE)	029/DGD DU 20.08.2023	**30**
30	UN KIT POUR L'EXTRACTION AUTOMATISEE DE L'ACIDE NUCLEIQUE TOTAL VIRAL (ARN ET ADN)	030/DGD DU 20.08.2023	**31**
31	UN KIT POUR LA PURIFICATION AUTOMATISEE DE L'ACIDE NUCLEIQUE TOTAL VIRAL (ARN ET ADN)	031/DGD DU 20.08.2023	**32**
32	CIRCUITS INTEGRES ELECTRONIQUES PRESENTES SOUS FORME D'UN WAFER	032/DGD DU 20.08.2023	**33**
33	UN ENSEMBLE DE CIRCUITS INTEGRES ELECTRONIQUES, PRESENTES SOUS FORME D'UN WAFER	033/DGD DU 20.08.2023	**34**
34	UN DEMARREUR PROGRESSIF NUMERIQUE	034/DGD DU 22.08.2023	**35**
35	UN CONTENEUR AMENAGE EN MAGASIN	035/DGD DU 22.08.2023	**36**
36	UN MELANGE DE CARBONATE DE CALCIUM ET DE POLYPROPYLENE	036/DGD DU 22.08.2023	**37**
37	UNE SOLUTION SALINE PHYSIOLOGIQUE STERILE	037/DGD DU 22.08.2023	**38**
38	UN TUBE TRICOTE (BAS)	038/DGD DU 22.08.2023	**39**
39	UN TUBE TRICOTE (MI-BAS)	039/DGD DU 22.08.2023	**40**
40	COMPRESSEUR FRIGORIFIQUE POUR CLIMATISEUR SPLIT-SYSTEM	040/DGD DU 22.08.2023	**41**
41	PVC LEATHER (simili cuir)	041/DGD DU 22.08.2023	**42**
42	UNE GOMME A MACHER SOUS FORME DE DRAGEES PRESENTEES EN VRAC	042/DGD DU 31.10.2023	**43**
43	UNE GOMME A MACHER SOUS FORME DE STICKS PRESENTES EN VRAC	043/DGD DU 31.10.2023	**44**
44	UN RESIDU METALLIQUE APPELE OXYDE DE CUIVRE	044/DGD DU 31.10.2023	**45**
45	ALIMENT NUTRITIONNEL SPECIAL SANS PHENYLALANINE	045/DGD DU 22.11.2023	**46**
46	TISSU POUR COUVERTURE EN POLYESTER	046/DGD DU 27.11.2023	**47**
47	DISQUES A DEMAQUILLER DOUBLE FACE EN OUATE DE COTON	047/DGD DU 27.11.2023	**48**
48	DEMI-COQUE D'UNE VALISE EN PLASTIQUE	048/DGD DU 27.11.2023	**49**
49	SEMI FINISHED LENSES - PALETS SEMI-FINI	049/DGD DU 27.11.2023	**50**
50	UN TISSU VELOURS	050/DGD DU 27.11.2023	**51**
51	UNE BAIGNOIRE D'HYDROMASSAGE (JACUZZI)	051/DGD DU 04.12.2023	**52**
52	UNE BAIGNOIRE D'HYDROMASSAGE (JACUZZI)	052/DGD DU 04.12.2023	**53**
53	UNE FEUILLE EN PVC COMBINEE AVEC UN NON TISSE	053/DGD DU 04.12.2023	**54**
54	FILS EN CAOUTCHOUC NATUREL VULCANISE ASSEMBLES PAR JUXTAPOSITION	054/DGD DU 04.12.2023	**55**
55	GEOSYNTETIQUE BENTONITIQUE	055/DGD DU 04.12.2023	**56**
56	MEUBLE (BUREAU) AVEC STRUCTURE EN ACIER ET UN PLATEAU ET PANNEAUX LATERAUX EN BOIS	056/DGD DU 04.12.2023	**57**
57	UNITE DE COLLABORATION (SYSTEME DE VISIO-CONFERENCE)	057/DGD DU 05.12.2023	**58**
58	COMPRESSEUR FRIGORIFIQUE POUR CLIMATISEUR	058/DGD DU 05.12.2023	**59**
59	COMPRESSEUR FRIGORIFIQUE POUR REFRIGERATEURS ET CONGELATEURS MENAGERS	059/DGD DU 05.12.2023	**60**
60	COMPRESSEUR FRIGORIFIQUE POUR CLIMATISEUR	060/DGD DU 05.12.2023	**61**
61	ARTICLE EN NON TISSE	061/DGD DU 11.12.2023	**62**
62	ARTICLE EN NON TISSE	062/DGD DU 11.12.2023	**63**
63	PORTES POUR CABINES D'ASCENSEURS	063/DGD DU 18.12.2023	**64**
64	PORTES PALIERE D'ASCENSEURS	064/DGD DU 18.12.2023	**65**
65	ASCENSEUR ELECTRIQUE SOUS FORME D'UN KIT COMPLET	065/DGD DU 18.12.2023	**66**

66	CAMERA THERMIQUE PORTATIVE	066/DGD DU 31.12.2023	**67**
67	POMPE A CHALEUR MONOBLOC REVERSIBLE DE TYPE AIR-EAU	067/DGD DU 31.12.2023	**68**
68	HUILE DE CUISSON USAGEE	068/DGD DU 31.12.2023	**69**
69	ENCRE DE TATOUAGE NOIR	069/DGD DU 31.12.2023	**70**

II- Autres décisions (modèles 110)

N°	Désignation du produit	Référence de la décision	Page
70	CONTROLEUR DE TEMPERATURE D'UN MOULE D'INJECTION	113/DGD/D042.23 du 21.02.2023	**72**
71	QUATRE MODELES D'APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUES	140/DGD/D042.23 du 14.03.2023	**75**
72	BASE DE POIRE	180/DGD/D042.23 du 05.04.2023	**79**
73	CABLE ELECTRIQUE DE MISE A LA TERRE	181/DGD/D042.23 du 05.04.2023	**83**
74	PANNEAUX D'EXPOSITION EN MDF	471/DGD/D042.23 du 21.11.2023	**85**
75	ENGRAIS SOLUBLE ENRICHI D'OLIGO-ELEMENTS	507/DGD/D042.23 du 19.12.2023	**88**
76	UNE COLLE PVC RIGIDE	507/DGD/D042.23 du 19.12.2023	**91**
77	UNE SANGLE ELASTIQUE	525/DGD/D042.23 du 31.12.2023	**94**
78	UN TISSU TUBULAIRE	526/DGD/D042.23 du 31.12.2023	**97**
79	PANNEAUX DE PARTICULES DE BOIS	527/DGD/D042.23 du 31.12.2023	**100**
80	FOOD PREPARATION GENGER DRINK INSTANTANE	528/DGD/D042.23 du 31.12.2023	**103**
81	CLOUS EN ACIER, PRESENTES SOUS FORME DE BARRETTES	529/DGD/D042.23 du 31.12.2023	**107**
82	TUYAU EN ACIER EN FORME DE U POUR CUISINIERE A GAZ	530/DGD/D042.23 du 31.12.2023	**110**
83	FILM TRANSFERT	531/DGD/D042.23 du 31.12.2023	**113**
84	BILLES POUR BROYEURS, CONTENANT 92% D'ALUMINE	532/DGD/D042.23 du 31.12.2023	**116**
85	BAGUE D'ETANCHEITE	533/DGD/D042.23 du 31.12.2023	**119**
86	CORPS ET LEVIER POUR UN MITIGEUR	534/DGD/D042.23 du 31.12.2023	**121**
87	GRAINES DE CRESSON ALENOIS OU « حب الرشاد » EN ARABE	535/DGD/D042.23 du 31.12.2023	**124**
88	UN VEHICULE LEGER A TROIS ROUES	536/DGD/D042.23 du 31.12.2023	**127**

Partie I :

Décisions anticipées de renseignement tarifaire contraignant dites « Décisions RTC »

REFERENCE RTC : N° 001/DGD DU 25.01.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 25.01.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 24.01.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : KART à moteur Essence monocylindre

SOUS-POSITION RETENUE : **8703.21.99.90**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un petit véhicule motorisé dénommé « KART », de dimensions 1914 x 1332 x 670 mm (L x l x H), d'un poids de 153 kg et équipé essentiellement **i)** d'un moteur essence monocylindre d'une cylindrée de 270 cm^3 **ii)** d'un siège pour le conducteur **iii)** d'un train avant et arrière **iv)** de deux pédales et d'un volant **v)** de quatre (04) roues v**i)** d'un système de freinage v**ii)** d'un réservoir essence d'une capacité de huit (08) litres v**iii)** d'un corps en aluminium recouvert d'une matière plastique résistante et **ix)** d'un pare-chocs en plastique.
Ce véhicule est doté d'un dispositif de marche-arrière et il est destiné à accueillir une personne en vue de lui permettre la pratique du sport automobile sur un circuit fermé appelé « Karting ».

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un petit véhicule destiné pour la pratique du sport automobile ou de course sur un circuit communément appelée « karting ».
De ce fait, son classement à la position tarifaire 95.08 ne peut être retenue au motif que la Note 1-n) du Chapitre 95) exclue du présent Chapitre les véhicules de course de la Section XVII).
Aussi, les véhicules ou les voitures de course (ou de sport) sont nommément désignés dans le libellé de la position tarifaire 87.03.
Dans ces conditions, et s'agissant d'un véhicule de course, à moteur essence et d'une cylindré n'excédant pas 1000 cm^3, il est à classer à la position tarifaire 87.03, plus précisément à la sous position tarifaire 8703.21.99.90.

Application des RGI 1 (Note 1-n) du Chapitre 95)) et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :





REFERENCE RTC : N° 002/DGD DU 25.01.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 25.01.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 24.01.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UNE BOISSON ALCOOLIQUE SPIRITUEUSE

SOUS-POSITION RETENUE : **2208.90.10.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Une boisson alcoolique spiritueuse pour la consommation humaine, d'un titre alcoométrique volumique de 40 % vol, composée de l'eau, de l'alcool, des arômes, du whisky et d'un colorant (caramel). Elle présentée sous forme limpide d'une couleur ambrée.

Cette boisson est obtenue par réduction du spiritueux à 40 %, sa coloration, sa filtration et sa mise en bouteille. Elle est conditionnée pour la vente au détail dans des bouteilles de 20 cl et 50 cl.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est une boisson alcoolique spiritueuse d'un titre alcoométrique volumique de 40 % vol.
De ce fait, elle est classée à la position tarifaire 22.08 couvrant, entre autres, les autres boissons spiritueuses.
Le classement au niveau de la sous position est conditionné par la détermination du type exacte de cette boisson spiritueuse.
Etant donné que ce produit est ne répond pas aux caractéristiques des boissons spiritueuses visées dans les sous positions spécifiques du n° 22.08, il est à classer à la sous position résiduelle SH 2208.90, couvrant les autres boissons spiritueuses.
Dans ces conditions, cette boisson est à classer à la sous position tarifaire 2208.90.10.00 du fait qu'elle est présentée dans des bouteilles ne dépassant pas les 2 litres.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 003/DGD DU 12.03.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 12.03.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 11.03.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UN PROFILE CREUX ET RAINURE EN PVC POUR LA COUVERTURE DES JOINTS

SOUS-POSITION RETENUE : **3916.20.10.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un profilé creux sous forme ovale, constitué de 55% en Poly(chlorure de vinyle) (PVC), 30 % de Carbonates de Calcium en tant que matière de charge, 5% d'un stabilisateur, 5% de copeaux de bois en tant que matière de renforcement, 1% de Dioxyde de Titane, 1% de modificateur d'impact, 1% de peinture et 1% d'huile de dopage.

Il est d'une longueur de 600 cm et d'une largeur de 2,5 cm, présentant des rainures sur toute sa longueur et revêtu sur sa face extérieure d'un film en PVC imitant le bois d'une couleur marron et d'une épaisseur ne dépassant pas 0,2 mm.

Il est destiné à être découpé en fonction des dimensions voulues, en 45° ou 90°, avant d'être assemblé, à l'aide d'un système de rainurage, autour d'un cadre d'une porte ou d'une fenêtre, pour constituer une partie intégrante dudit cadre et permettre son extension vers les murs de fixation en vue de couvrir les joints. Il peut être également utilisé comme partie intégrante des portes à des fins de décorations.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un profilé creux en matières plastiques (PVC), d'une grande longueur (600 cm), présentant des rainures sur toute sa longueur, destiné à être découpé en fonction des dimensions voulues avant d'être assemblé à un cadre d'une porte ou d'une fenêtre en vue de couvrir les joints.

De ce fait, il est à considérer en tant que profilé des types utilisés dans la construction des cadres pour portes ou fenêtres, nommément désignés à la position tarifaire 39.16 et plus précisément à la sous position tarifaire 3916.20.10.00. **Application des RGI 1 et 6 du SH.**

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 004/DGD DU 12.03.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 12.03.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 11.03.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UN PROFILE EN PVC EN FORME DE L, RAINURE POUR LA COUVERTURE DE JOINTS

SOUS-POSITION RETENUE : **3916.20.10.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un profilé en forme de « L », constitué de 55% en Poly(chlorure de vinyle) (PVC), 30 % de Carbonates de Calcium en tant que matière de charge, 5% d'un stabilisateur, 5% de copeaux de bois en tant que matière de renforcement, 1% de Dioxyde de Titane, 1% de modificateur d'impact, 1% de peinture et 1% d'huile de dopage.

Il est d'une longueur de 600 cm, d'une largeur de 7,5 ou 9 cm et d'une profondeur de 4,5 ou 6 cm, présentant des rainures sur toute sa longueur et revêtu sur sa face extérieure d'un film en PVC imitant le bois d'une couleur crème et d'une épaisseur ne dépassant pas 0,2 mm.

Il est destiné à être découpé en fonction des dimensions voulues, en 45° ou 90°, avant d'être assemblé, à l'aide d'un système de rainurage, autour d'un cadre d'une porte ou d'une fenêtre, pour constituer une partie intégrante dudit cadre et permettre son extension vers les murs de fixation en vue de couvrir les joints. Il peut être également utilisé comme partie intégrante des portes à des fins de décorations.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un profilé en matières plastiques (PVC), d'une grande longueur (600 cm), présentant des rainures sur toute sa longueur, destiné à être découpé en fonction des dimensions voulues avant d'être assemblé à un cadre d'une porte ou d'une fenêtre en vue de couvrir les joints.

De ce fait, il est à considérer en tant que profilé en PVC des types utilisés dans la construction des cadres pour portes ou fenêtres, nommément repris à la position tarifaire 39.16 et plus précisément à la sous position tarifaire 3916.20.10.00.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :





REFERENCE RTC : N° 005/DGD DU 12.03.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 12.03.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 11.03.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UNE PLAQUE EN PVC, NON ALVEOLAIRE, RENFORCEE AVEC DES COPEAUX DE BOIS

SOUS-POSITION RETENUE : **3921.90.90.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Une plaque en matériau composite, constitués de 60% en Poly(chlorure de vinyle) (PVC), 25 % de Carbonates de Calcium en tant que matière de charge, 5% d'un stabilisateur, 5% de copeaux de bois en tant que matière de renforcement, 1% de Dioxyde de Titane, 1% de modificateur d'impact, 1% de peinture et 1% d'huile de dopage. Elle est revêtue, sur l'une de ses faces, d'un film en PVC imitant le bois d'une couleur crème d'une épaisseur ne dépassant pas 0,2 mm.

Elle est d'une longueur de 220 cm, d'une largeur de 1 m et d'une épaisseur de 1,75 mm et destinée à être utilisée pour la fabrication de portes dont elle constitue ses deux faces, intercalées par une matière isolante.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est une plaque en matière plastique (PVC), renforcée avec des copeaux en bois, non alvéolaire, destinée à être découpée en vue de son utilisation dans divers domaines d'application.

De ce fait, elle est à classer à la position tarifaire 39.21 et plus précisément à la sous position tarifaire 3921.90.90.00.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 006/DGD DU 12.03.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 12.03.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 11.03.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UN PROFILE CREUX EN PVC POUR LA FABRICATION DES CADRES POUR PORTES OU FENETRES

SOUS-POSITION RETENUE : **3916.20.10.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un profilé creux en matériau composite, constitué de 55% en Poly(chlorure de vinyle) (PVC) ; 30 % de Carbonates de Calcium, en tant que matière de charge ; 5% d'un stabilisateur ; 5% de copeaux de bois, en tant que matière de renforcement ; 1% de Dioxyde de Titane; 1% de modificateur d'impact ; 1% de peinture et 1% d'huile de dopage.

Il est revêtu sur sa face avant d'un film en PVC imitant le bois d'une couleur crème et d'une épaisseur ne dépassant pas 0,2 mm et présente des rainures sur toute sa longueur.

L'article en cause est d'une longueur de 600 cm, d'une largeur de 10 cm et d'une épaisseur maximal de 3,5 cm et il est destiné à être découpé en fonction des dimensions voulues, en 90° et 45°, pour la fabrication des cadres pour portes ou fenêtres.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un profilé creux en matières plastiques (PVC), d'une section transversale constante ou répétitive, présenté en grande longueur (600 cm) et destiné à être découpé en fonction des dimensions voulues pour la fabrication des cadres pour portes ou fenêtres.

De ce fait, il est à considérer en tant que profilé en PVC des types utilisés dans la construction des portes, fenêtres ou leurs cadres, nommément repris à la position tarifaire 39.16 et plus précisément à la sous position tarifaire 3916.20.10.00.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 007/DGD DU 21.03.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 21.03.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 20.03.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : LIME (CHAUX)

SOUS-POSITION RETENUE : **2522.10.00.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « Lime » (chaux), obtenu par calcination des carbonates de calcium (CaCo3) à 950° C pour libérer le dioxyde de carbone (CO2) et obtenir l'oxyde de Calcium (CaO) à la sortie du four qui est habituellement broyé, moulu et/ou tamissé avant d'être acheminé vers les silos de stockage. Il est composé de 94% de CaO, 2% de MgO, 0,5% de SiO2, 0,3% de Al2O3, 0,3% FeO3, 0,05% P2O5, 0,05% de SO3, moins de 4% de LoI et 0,5% (MnO + K2O + Na2O + Ti2O).

Il est présenté sous une forme irrégulière, d'une couleur blanche et réagit avec l'eau pour former de l'hydroxyde de calcium ou de la chaux éteinte.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit décrit à la case 7 est une chaux résultant de la calcination des carbonates de calcium contenant 94% d'oxyde de calcium et des impuretés. Il réagit avec l'eau pour former de l'hydroxyde de calcium ou de la chaux éteinte, ce qui confère à ce produit le caractère de la chaux ordinaire (vive), nommément reprise au n° 25.22.

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 25.22 et plus précisément à la sous position tarifaire 2522.10.00.00.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 008/DGD DU 21.03.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 21.03.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 20.03.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : DOLOLIME OU DOLOMIE CALCINEE

SOUS-POSITION RETENUE : **2518.20.10.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « Dololime », obtenu par calcination des carbonates de calcium (CaCo3) et de Magnésium, réalisée à température élevée (1100 à 1200° C) dans des fours spéciaux à l'effet de désintégrer, dans un premier lieu, le Carbonate de calcium et le carbonate de magnésium et les transformer par la suite en un oxyde de calcium (CaO) et un oxyde de magnésium (MgO) tout en libérant le dioxyde de carbone (CO2). La dololime ainsi obtenue (calcinée) à la sortie du four est habituellement concassée, broyée et/ou tamissée avant d'être transportée vers les silos de stockage. Il est composé de 55% de CaO, 38% de MgO, 0,5% de SiO, 0,3% de Al2O3, 0,3% FeO3, 0,05% P2O5, 0,05% de SO3, moins de 4% de LoI et 0,5% (MnO + K2O + Na2O + Ti2O).

Il est présenté sous une forme irrégulière et destiné à être utilisé, notamment pour la fabrication de l'acier, désinfectants du sol, charges pour peintures, etc.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un carbonate double de calcium et de magnésium qui répond à la définition de la dolomie de la position tarifaire 25.18.

Ce produit a subi une calcination à une température élevée pour être transformé en oxydes de magnésium et de calcium par élimination du dioxyde de carbone, ce qui lui confère le caractère de la dolomie calcinée.

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 25.18 et plus précisément à la sous position tarifaire 2518.20.10.00 à titre de dolomie calcinée.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 009/DGD DU 02.04.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 02.04.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 01.04.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : PARE-FEU PHYSIQUE

SOUS-POSITION RETENUE : **8517.62.99.60**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « Pare-feu physique » (Firewall en anglais), consistant en un appareil électronique de sécurité réseau, qui surveille et filtre le trafic réseau entrant et sortant, en s'appuyant sur des politiques de sécurité préalablement établies par l'utilisateur en vue d'interdire ou d'autoriser un certain nombre de services accessibles sur l'internet et de bloquer les accès aux équipements du réseau interne.

Il est destiné à recevoir, convertir et émettre des données et fonctionne sur le principe du filtrage des paquets dont lequel il est configuré avec une liste d'accès définissant les conditions pour qu'un paquet puisse le franchir.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un appareil électronique de sécurité de réseau ayant pour but de protéger les réseaux informatiques des risques extérieurs en créant virtuellement un mur entre le réseau externe et interne, à travers sa fonction de réception, conversion et émission des données.
De ce fait, s'agissant d'un appareil apte à assurer la fonction de réception, de conversion et d'émission des donnés, il est à classer à la position tarifaire n° 85.17.
Une sous position tarifaire spécifique est réservée pour couvrir spécifiquement ce type d'appareils, à savoir le n° 8517.62.99.60.
De ce fait, cet appareil est à classer à la sous position tarifaire 8517.62.99.60 couvrant les Pare-feu (Firewall).

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 010/DGD DU 02.04.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 02.04.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 01.04.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UN APPAREIL ELECTRIQUE DE CONTROLE D'ACCES

SOUS-POSITION RETENUE : **8543.70.90.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un appareil électrique de contrôle d'accès, présenté sous forme d'un boitier de dimensions 27x9x9 cm (HxLxP), équipé d'un écran LCD, d'une caméra, d'un lecteur d'empreintes, d'un détecteur et d'un contrôleur de température corporelle, d'un détecteur de veines et d'un lecteur de cartes RFID. Il est doté d'un processeur, d'un système d'exploitation, d'une mémoire RAM et d'une mémoire flash, d'une connectivité Ethernet, Wi-Fi et Bluetooth.

Cet appareil est destiné à être connecté ou relié à la serrure d'une porte en vue de son utilisation en tant que terminal pour le traitement des demandes d'accès des utilisateurs à un bureau ou une zone sécurisée, sur la base des droits d'accès (carte RFID ou biométrie), d'une température corporelle saine et le port de bavette, à l'issu duquel l'accès est accordé ou refusé.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

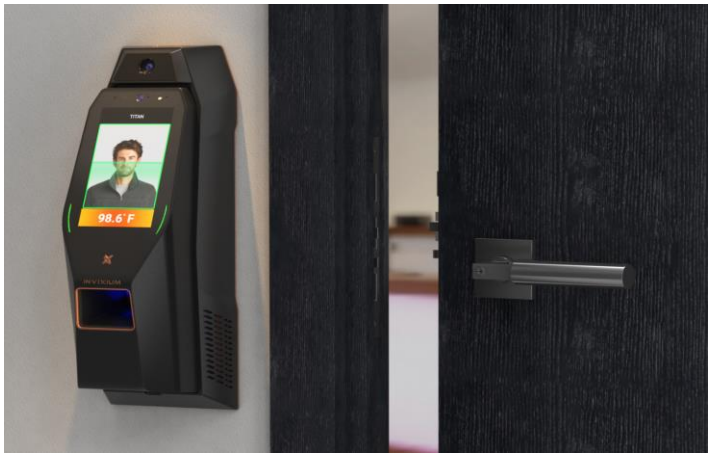
Le produit en cause est un appareil électrique assurant une fonction de traitement des demandes d'accès des utilisateurs à une zone sécurisée sur la base d'un mode de contrôle prédéfini (facial, digital, carte, etc.), à l'issu duquel l'accès est accordé ou refusé.

A cet effet, il est à considérer en tant qu'appareil électrique ayant une fonction propre, non couvert par une position spécifique du Chapitre 85.

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 85.43, réservée aux machines et appareils électriques ayant une fonction propre non dénommés ni compris ailleurs dans le Chapitre 85 et plus précisément à la sous position tarifaire 8543.70.90.00.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 011/DGD DU 02.04.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 02.04.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 01.04.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : DES SEGMENTS DE CUVETTES

SOUS-POSITION RETENUE : **9027.90.29.30**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « Segments de cuvettes », consistant en un ensemble de quinze (15) cuvettes en polyméthacrylate de méthyle (PMMA), à usage unique, assemblées en forme d'arcs lesquels sont présentés en nombre de huit (08) segments sur un socle en matière plastique, spécialement aménagé pour recevoir lesdits segments.

Ces segments sont conçus pour être utilisés sur un analyseur utilisant le principe de la photométrie (***)pour recevoir un mélange du réactif et de l'échantillon (sérum, plasma, sang total, urine, etc.) avant de les introduire dans ledit appareil pour effectuer les analyses souhaitées. La manipulation à l'intérieur de l'analyseur s'effectue automatiquement et sans l'intervention d'un agent humain.

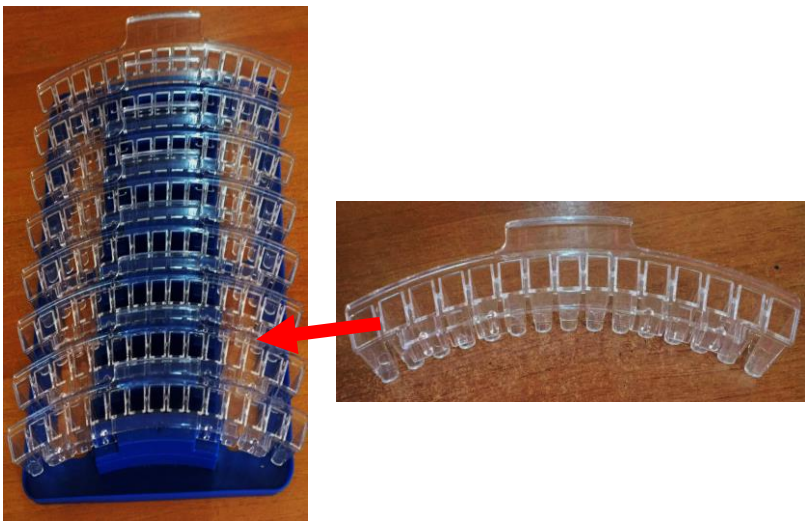
JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un ensemble de segments de cuvettes conçues spécialement et reconnaissable manifestement comme étant destinées exclusivement à être utilisés comme accessoire pour un analyseur de biochimie automatisé du n° 90.27, à l'effet de recevoir des réactifs et des échantillons avant leur introduction dans ledit appareil pour effectuer les analyses souhaitées.

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 90.27 et plus précisément à la sous position tarifaire 9027.90.29.30, en tant qu'accessoire d'un appareil pour analyses chimiques utilisant les rayonnements optiques.

Application des RGI 1 (Note 2-b) du Chapitre 90)) et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 012/DGD DU 11.05.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 11.05.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 10.05.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : MOTOPOMPE DE CYCLAGE D'UNE LAVE-VAISSELLE

SOUS-POSITION RETENUE : **8413.70.70.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « motopompe », consistant en une pompe centrifuge de cyclage pour lave-vaisselle, dotée d'un moteur électrique.

Elle est destinée à être montée sur une lave-vaisselle pour assurer la fonction de circulation de l'eau chaude dans le circuit hydraulique de cette dernière et l'alimentation des bras d'aspiration durant le lavage, sous l'effet d'une turbine, en eau chaude.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

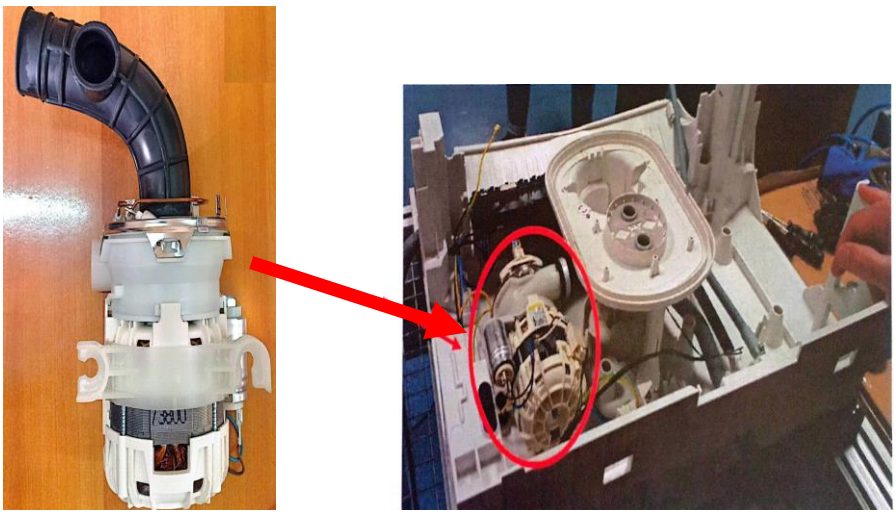
Le produit en question est une motopompe centrifuge destinée à constituer une partie d'une machine à laver la vaisselle du n° 84.22.

De ce fait, son classement est à déterminer par application de la Note 2) de la Section XVI) qui dispose, dans son alinéa a), que les parties consistant en un article compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 et 85, relèvent de ladite position quelle que soit la machine à laquelle elle est destinée.

Ainsi, s'agissant d'une pompe centrifuge avec moteur incorporé (motopompe), destinée à mettre en circulation de l'eau, elle est à classer à la position tarifaire 84.13, plus précisément à la sous position tarifaire 8413.70.70.00, en tant que circulateur d'eau chaude.

Application des RGI 1 (Note 2-a) de la Section XVI)) et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 013/DGD DU 22.05.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 22.05.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 21.05.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : ADDITIFS PREPARES DESTINES A ETRE MELANGES AVEC UNE HUILE DE BASE MINERALE

SOUS-POSITION RETENUE : **3811.90.92.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Trois produits dénommés **«** PREMIXS 10 **»**, **«** PREMIXS 40 **»** et **«** PREMIXS 90 **»**, consistant en un ensemble d'additifs préparés, prêts à être dilués et chauffés avec une huile de base en vue d'obtenir une huile lubrifiante finie pour moteurs automobiles. Le rajout de ces additifs a pour but d'améliorer certaines propriétés de l'huile de base ou de lui permettre d'obtenir de nouvelles propriétés, à savoir : garantir une haute stabilité thermique et à l'oxydation ; prévenir l'usure, la corrosion et la mousse ; procurer à l'huile lubrifiante des propriétés dispersantes et détergentes élevées.

Les additifs en cause sont conditionnés dans des fûts d'une contenance de 1000 litres.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Les produits en cause consistent en un ensemble d'additifs préparés destinés à être mélangés avec une huile de base minérale en vue d'obtenir une huile lubrifiante finie.

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 38.11, couvrant nommément ce type d'additifs, plus précisément à la sous position tarifaire 3811.90.92.00, en tant que additifs pour huiles minérales, non conditionnées pour la vente au détail.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :

REFERENCE RTC : N° 014/DGD DU 22.05.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 22.05.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 21.05.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : HUILES DE BASE MINERALES AYANT SUBI UNE OPERATION DE DISTILLATION ET DE RAFFINAGE

SOUS-POSITION RETENUE : **2710.19.39.90**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Deux modèles d'huiles de base minérales, dénommées **«** SN 100 **»** et **«** SN 600 **»,** d'une faible viscosité, de type paraffinique, hautement raffinée et d'une bonne résistance à l'oxydation. Elles sont obtenues par le raffinage du pétrole brut.
Elles sont conditionnées dans des fûts d'une contenance de 1000 litres et destinées à servir comme produit de départ pour la fabrication d'huiles lubrifiantes et ce, en la mélangeant avec un ensemble d'additifs en vue d'améliorer certaines de ses propriétés ou d'obtenir de nouvelles propriétés lui permettant ainsi d'obtenir une lubrification fiable et un fonctionnement optimal.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Les produits en cause consistent en des huiles de base minérales ayant subi une opération de distillation et de raffinage.
De ce fait, s'agissant d'huiles minérales ayant subi des traitements dépassant ceux autorisés pour les produits du n° 27.09, à savoir la distillation et le raffinage, leur classement à la position tarifaire 27.09, en tant qu'huiles brutes ne peut être retenu et elles sont à classer au n° 27.10, plus précisément au 2710.19.39.90 en tant qu'huiles lourdes.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :

REFERENCE RTC : N° 015/DGD DU 22.05.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 22.05.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 21.05.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : DISPOSITIF MEDICAL DESTINE A SOULAGER LA COLIQUE DU NOURRISSON

SOUS-POSITION RETENUE : **3824.99.80.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé **« *** »**, consistant en une solution présentée en un flacon compte-gouttes de 30 ml, composé d'une émulsion de Siméticone (30%) en solution aqueuse, d'un Viscosifiant, du Sillice, du Carboxyméthyl cellulose sodique, d'un conservateur, de Benzoate de Sodium, d'acide citrique, des édulcorants, de saccharine sodique et des arômes.

Cette préparation est destinée à soulager la dyspepsie, le météorisme abdominal, l'aérophagie et les coliques chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte.

Les documents joint à la demande, notamment ceux délivrés par les services du Ministère de l'Industrie Pharmaceutique, précisent que ce produit est un dispositif médical.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un dispositif médical destiné à soulager la colique du nourrisson via son action physique et mécanique, consistant en l'éclatement des bulles de gaz présentes dans l'intestin et il n'est indiqué pour le traitement d'aucune pathologie déterminée.

De ce fait, son classement à la position tarifaire 30.04, en tant que médicament, ne peut être retenu.

Son classement aux n°s 21.06 et 22.02, respectivement en tant que compliment alimentaire ou boisson ne peut également retenu au motif qu'il n'a pas une valeur nutritive.

Ainsi, s'agissant d'une préparation chimique non couverte spécifiquement par l'une des positions de la Nomenclature, elle est à classer la position tarifaire 38.24, plus précisément à la sous position tarifaire 3824.99.80.00, en tant qu'une préparation chimique utilisée à des fins pharmaceutiques.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 016/DGD DU 22.05.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 22.05.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 21.05.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : CHOCOLAT DE COUVERTURE SOUS FORME DE CALLETS

SOUS-POSITION RETENUE : **1806.20.29.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « chocolat de couverture *** », consistant en une préparation alimentaire composée de sucre, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, poudre de lait entier, pâte de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), acidifiant (acide citrique), arome naturel de vanille.
Elle est d'une teneur minimale en cacao de 47.3 % et elle est présentée sous forme de callets roses, conditionnés dans des sacs d'une contenance de 2.5 kg et destinés à être utilisés par les pâtissiers, chocolatier et glaciers, en tant que chocolat de couverture.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un chocolat au sens de la position tarifaire 18.06, présenté sous forme de callets (forme intermédiaire dans la transformation) conditionnés dans des sacs d'une contenance excèdent 2kg.
De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 18.06 et plus précisément à la sous position tarifaire 1806.20.29.00.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 017/DGD DU 22.05.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 22.05.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 21.05.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : CHOCOLAT DE COUVERTURE SOUS FORME DE CALLETS

SOUS-POSITION RETENUE : **1806.20.29.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « chocolat de couverture au caramel », consistant en une préparation alimentaire composée de sucre (37%), de beurre de cacao (26.5%), de poudre de lait entier (25.5%), de pate de cacao (6.5%), de poudre de lait écrémé (20%), de sucre caramélisé (1.5%), d'un émulsifiant (lécithine de soja) (<1%), d'un arome (<1%), d'extrait de paprika (<1%), d'arôme naturel de vanille (<1%).

Elle est présentée sous forme de callets, conditionnés dans des sacs d'une contenance de 2.5 kg et destinés à être utilisés en tant que chocolat de couverture par les pâtissiers, chocolatiers et glaciers.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un chocolat au sens de la position tarifaire 18.06, présenté sous forme de callets (forme intermédiaire dans la transformation) conditionnés dans des sacs d'une contenance excèdent 2kg.

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 18.06 et plus précisément à la sous position tarifaire 1806.20.29.00.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 018/DGD DU 22.05.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 22.05.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 21.05.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : PREPARATION LUBRIFIANTE CONTENANT, EN TANT QUE CONSTITUANT DE BASE, MOINS DE 70% D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX

SOUS-POSITION RETENUE : **3403.19.21.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé **« *** »**, consistant en une huile pour moteur (préparation lubrifiante) semi-synthétique, composé de 40% d'huile de base minérale, 25% d'huile de base synthétique et 35% d'additifs.
Elle est présentée sous forme d'un liquide huileux de couleur jaune avec une odeur caractéristique et conditionnée pour la vente au détail dans des bidons en matière plastique d'une contenance de 1 et 5 litres.
Elle est destinée à être utilisée pour protéger les moteurs des véhicules en réduisant les contacts métal sur métal ainsi que les frottements internes des pièces des moteurs.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est une préparation lubrifiante contenant, en tant que constituant de base, moins de 70% d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et destinée à être utilisée pour protéger les moteurs des véhicules en réduisant les contacts métal sur métal ainsi que les frottements internes des pièces des moteurs.
De ce fait, elle est à classer à la position tarifaire 34.03, plus précisément à la sous position tarifaire 3403.19.21.00.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :

REFERENCE RTC : N° 019/DGD DU 22.05.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 22.05.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 21.05.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : HUILE DE BASE MINERALE AYANT SUBI UNE OPERATION DE DISTILLATION ET DE RAFFINAGE

SOUS-POSITION RETENUE : **2710.19.39.90**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « SN MINERAL BASE OIL », consistant en une huile de base minérale issue de roches minéraux bitumineux naturels et de la distillation du pétrole dans des raffineries spécialisées.

Elle est conditionnée dans des fûts d'une contenance de 1000 litres et destinée à servir comme produit de départ pour la fabrication d'huiles lubrifiantes et ce, en la mélangeant avec un ensemble d'additifs en vue d'améliorer certaines de ses propriétés ou d'obtenir de nouvelles propriétés lui permettant ainsi d'obtenir une lubrification fiable et un fonctionnement optimal.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est une huile de base minérale ayant subi une opération de distillation et de raffinage.

S'agissant d'une huile minérale ayant subi des traitements dépassant ceux autorisés pour les produits du n° 27.09, à savoir la distillation et le raffinage, son classement à la position tarifaire 27.09, en tant qu'huile brute ne peut être retenu et elle est à classer au n° 27.10, plus précisément au 2710.19.39.90 en tant qu'une huile lourde.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :

REFERENCE RTC : N° 020/DGD DU 22.05.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 22.05.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 21.05.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : ADDITIFS POUR HUILES MINERALES

SOUS-POSITION RETENUE : **3811.90.92.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé **«** PREMIXS ENGINE OIL **»**, consistant en un ensemble d'additifs préparés et prêts à être dilués et chauffés avec une huile de base en vue d'obtenir une huile lubrifiante finie. Le rajout de ces additifs a pour but d'améliorer certaines propriétés de l'huile de base ou de lui permettre d'obtenir de nouvelles propriétés, à savoir : garantir une haute stabilité thermique et à l'oxydation ; prévenir l'usure, la corrosion et la mousse ; procurer à l'huile lubrifiante des propriétés dispersantes et détergentes élevées.

Les additifs en cause sont conditionnés dans des fûts d'une contenance de 1000 litres.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un ensemble d'additifs préparés destinés à être mélangés avec une huile de base minérale en vue d'obtenir une huile lubrifiante finie.

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 38.11, couvrant nommément ce type d'additifs, plus précisément à la sous position tarifaire 3811.90.92.00, en tant que additifs pour huiles minérales, non conditionnées pour la vente au détail.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :

REFERENCE RTC : N° 021/DGD DU 22.05.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 22.05.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 21.05.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UN NON-TISSE EN FIBRES SYNTHETIQUES

SOUS-POSITION RETENUE : **5603.94.20.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « ERGO-GEOTEXTILE A1 », consistant en un géotextile non tissé aiguilleté en fibres de polyester et de polypropylène, d'une masse surfacique de 386 g/m², ni imprégné, ni enduit, ni recouvert ou stratifié.
Il est présenté sous forme de rouleaux d'une largeur de 6 m, d'une longueur de 48 m et d'une épaisseur de 3,10 mm et il est destinée à être utilisé sur des routes temporaires et permanentes à des fins de filtrations, séparation, drainage et protection.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un non-tissé en fibres synthétiques (polyester et polypropylène) ni imprégné, ni enduit, ni recouvert ou stratifié, d'un grammage de 386 g/m².
De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 56.03, plus précisément à la sous position tarifaire 5603.94.20.00.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 022/DGD DU 22.05.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 22.05.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 21.05.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : CARTON NON IMPRIME RECOUVERT SUR SES DEUX FACES D'UNE FINE COUCHE PROTECTRICE EN PET METALLISE

SOUS-POSITION RETENUE : **4811.59.99.20**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « Foodline 550 g/m^2 Sapino Gold/Silver Foil », consistant en un carton non imprimé, d'un grammage total de 550 g/m^2, constitué d'une couche en carton recouvert, avec une colle, d'une fine couche protectrice en PET métallisé (doré et argenté) sur ses deux faces, d'un grammage de 17g/m^2 chacune et dont la teneur de chaque couche représente 2.27 % du poids total.

Il est présenté en feuilles de formes rectangulaires et carrées, de différentes dimensions (800 x 600 mm ; 870 x 575 mm et 880 x 880 mm), et destiné à subir des opérations de rainage, pliage et découpage avant d'être utilisé pour l'emballage des produits alimentaires (pâtisserie) avec lesquels il est mis en contact direct.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un carton non imprimé, d'un grammage total de 550g/m^2, recouvert d'une fine couche protectrice en PET métallisé (doré et argenté) sur les deux faces et dont l'épaisseur de la couche en matière plastique n'excède pas la moitié de l'épaisseur totale.

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 48.11, plus précisément à la sous position tarifaire 4811.59.99.20, en tant que cartons destinés à la fabrication d'emballages pour produits alimentaires.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 023/DGD DU 22.05.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 22.05.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 21.05.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UN MELANGE A BASE DE SUBSTANCES ODORIFERANTES EN SOLUTIONS ALCOOLIQUES, NON CONDITIONNEE POUR LA VENTE AU DETAIL

SOUS-POSITION RETENUE : **3302.90.10.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un mélange à base de substances odoriférantes en solutions alcooliques, composée d'éthanol dénaturé (94%), de base pour parfums (3%), de dipropylène glycol (2,5%) en tant qu'humectant, de phatalate d'éthyle (0,5%) en tant que fixateur du parfum.
Il est présenté sous forme liquide d'une couleur légèrement jaunâtre et conditionné dans des emballages non conformes à la vente au détail (1000 L) et destiné à être conditionné dans des flacons ou contenants similaires avant sa mise pour la vente au détail.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un mélange à base de substances odoriférantes en solutions alcooliques, non conditionnée pour la vente au détail.
De ce fait, son classement à la position tarifaire 33.03 ne peut être retenu.
Ainsi, s'agissant d'un mélange à base de substances odoriférantes, non conditionné pour la vente au détail en vue de son emploi en tant que parfum ou eau de toilette, il est à considérer en tant que mélange à base de substances odoriférantes, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie de la position tarifaire 33.02 et plus précisément du n° 3302.90.10.00.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :

REFERENCE RTC : N° 024/DGD DU 22.05.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 22.05.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 21.05.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UN ASCENSEUR ELECTRIQUE DEPOURVU DE SON ARMOIRE DE COMMANDE

SOUS-POSITION RETENUE : **8428.10.19.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un ascenseur électrique dépourvu de son armoire de commande, présenté sous forme d'un kit constitué d'un moteur, d'un l'imitateur de vitesse, des guides (rails), d'une cabine, de portes palières, d'un contrepoids et des amortisseurs. Il est d'une charge utile de 450 kg et destiné pour l'équipement d'un immeuble à 10 étages pour transporter, après l'avoir complété d'une armoire de commande, six (06) personnes.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un ascenseur électrique, présenté sous forme d'un kit comportant tous les éléments essentiels d'un ascenseur électrique (l'installation à travail et câble, les barres guides verticales, la cabine et le contrepoids), à l'exception de l'armoire de commande qui n'influence pas son classement tarifaire.

De ce fait, le kit en cause est à considérer en tant qu'un ascenseur électrique, présenté à l'état non monté, et il est à classer à la position tarifaire 84.28, plus précisément à la sous position tarifaire 8428.10.19.00.

Application des RGI 1, 2-a) et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :

REFERENCE RTC : N° 025/DGD DU 22.05.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 22.05.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 21.05.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : CELLULES OU PULPES DE MANDARINE

SOUS-POSITION RETENUE : **2106.90.11.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « cellules ou pulpe de mandarine », obtenu suite à l'opération de pressurage des mandarines lors de l'extraction des jus. Il constitue les résidus obtenus lors de la séparation des jus, du concentré et de l'huile essentielle au cours de l'opération de pressurage des mandarines. Ce produit présenté sous forme d'une purée de fruits épaisse et non cuite, renferme une certaine quantité d'écorces plus ou moins finement broyées provenant surtout de la partie blanche du zeste. Il présente les caractéristiques analytiques suivantes : (i) Cellules : 93,84 % (ii) PH de 2 à 4,5, (iii) acidité de 0,5 à 0,7% et (iv) valeur Brix de 9 à 14.

Ledit produit est utilisé comme un ingrédient de base pour la production des jus, des nectars de fruits et des boissons aux fruits, à l'effet de leurs confier le gout des fruits. Ce produit est conditionné dans des secs aseptiques de 180 à 200 kg logés à l'intérieur des futs en acier.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un résidu destiné à être ajouté aux concentrés dilués de jus d'oranges ou aux limonades, pour la consommation humaine. Les préparations composées entièrement ou partiellement de substances alimentaires, entrant dans la préparation de boissons ou d'aliments pour la consommation humaine, sont couvertes par la position tarifaire 21.06.

De ce fait, ce produit est à classer à la position tarifaire 21.06 et plus particulièrement à la sous position tarifaire 2106.90.11.00.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 026/DGD DU 28.05.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 28.05.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 27.05.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : APPAREIL POUR FACILITER L'AUDITION AUX SOURDS, PRESENTE A L'ETAT INCOMPLET ET NON FINI

SOUS-POSITION RETENUE : **9021.40.00.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « BASE PROMPT », consistant en la partie électronique d'un appareil auditif qui se place au contour de l'oreille, constitué d'un microphone, d'une puce numérique, d'un amplificateur, d'un écouteur et d'un système d'alimentation par pile.

Il est destiné à subir certains tests et vérifications (l'otoscopie et l'audiométrie) et à être complété par d'autres composants en résine (l'embout pour le conduit auditif et le boitier pour abriter l'assemblage électronique), non présentés dans le cas d'espèce, à l'effet d'obtenir un appareil pour faciliter l'audition aux sourds complet et fini.

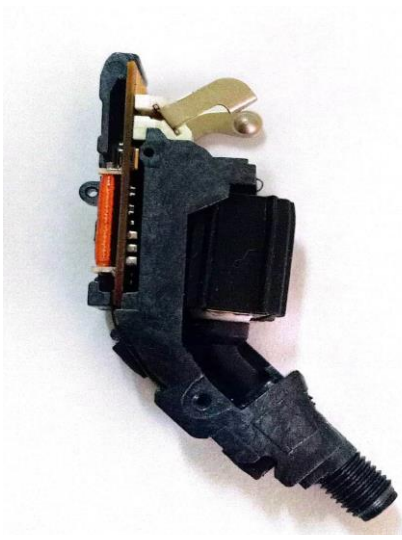
JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause contient tous les éléments essentiels d'un appareil auditif qui se place au contour de l'oreille, destiné à subir des vérifications et complété par des éléments d'esthétique en résine, en vue d'obtenir un appareil pour faciliter l'audition aux sourds complet et fini.

De ce fait, s'agissant d'un appareil pour faciliter l'audition aux sourds, présenté à l'état incomplet et non fini, il est à classer dans la même position couvrant de tels appareils présentés à l'état complets et finis, à savoir le n° 90.21, plus précisément à la sous position tarifaire 9021.40.00.00.

Application des RGI 1, 2-a et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 027/DGD DU 13.06.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 13.06.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 12.06.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : CORPS DE CHAUFFE-EAU

SOUS-POSITION RETENUE : **8419.90.10.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « corps de chauffe-eau », consistant en la partie située au-dessus du bruleur d'un chauffe-eau (ou chaudière) à gaz. Il est présenté sous forme d'un récipient ouvert du côté supérieur et muni de plaques en ailettes en cuivre dans sa partie inférieure, parcouru tout autour de sa circonférence en passant par sa partie basse, à travers les ailettes, d'un tube en cuivre formant un serpentin comportant une entrée d'eau froide et une sortie d'eau chaude.
L'eau froide circulant à l'intérieur du tube en cuivre est chauffée par le bruleur, non présenté dans le cas d'espèce, placé en dessous du produit en cause.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est reconnaissable comme exclusivement ou principalement destiné pour un chauffe-eau à gaz de la position tarifaire 84.19.
De ce fait, il est à considérer comme partie dudit chauffe-eau à gaz et il est à classer à la position tarifaire 84.19, plus précisément à la sous position tarifaire 8419.90.10.00.

Application des RGI 1 (Note 2-b) de la Section XVI)) et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 028/DGD DU 20.08.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 20.08.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 19.08.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : ECHANGEUR DE CHALEUR ROTATIF

SOUS-POSITION RETENUE : **8419.50.00.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « Echangeur de chaleur rotatif », appelé également récupérateur rotatif, fonctionnant par courant électrique 12/24 Volt, d'une puissance électrique de 170 Watt, d'un poids de 6 kg et d'un débit d'air de 2520 m3/h. il est constitué essentiellement d'un rotor composé de feuilles d'aluminium enroulées alternativement lisses et gaufrées et dont une moitié est traversée par le gaz (l'air) chauffant et l'autre par le gaz chauffé.

Le principe de fonctionnement de l'appareil en cause repose sur l'accumulation, par le rotor, de la chaleur au contact de l'air extrait chaud évacué des bâtiments pour réchauffer lentement l'air froid extérieur introduit pour le renouvellement d'air en hiver et ce, en faisant un mouvement de rotation. L'étanchéité entre les flux d'air neuf et d'air extrait sur le parcours de la masse de stockage est assurée par des joints évitant ainsi tout mélange des deux flux.

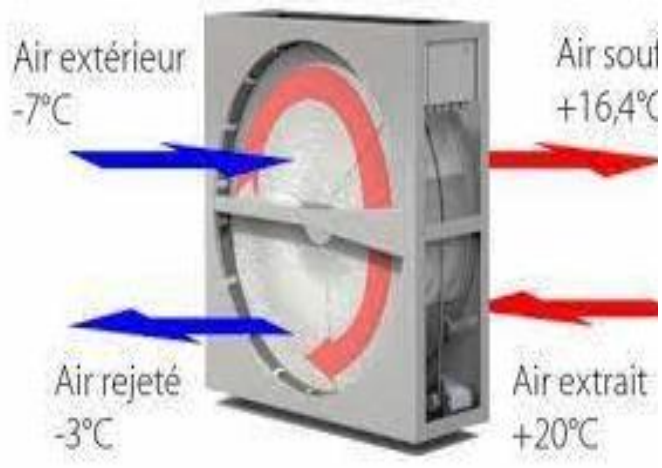
JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un appareil destiné à être utilisé pour réaliser un réchauffage de l'ai froid extérieur à travers la chaleur extraite de l'air chaud évacué des bâtiments et accumulée et cédée à l'air froid au niveau canaux de son rotor.

De ce fait, et s'agissant d'un appareil ayant le même mode de fonctionnement que les échangeurs de chaleur, il est à classer à la position tarifaire 84.19 et plus précisément à la sous position tarifaire 8419.50.00.00.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 029/DGD DU 20.08.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 20.08.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 19.08.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UN KIT POU LA REALITE MIXTE (OU VIRTUELLE)

SOUS-POSITION RETENUE : **8543.70.90.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « *** », consistant en un ensemble conditionné pour la vente au détail dans une valise durcie, compacte et autonome contenant les éléments suivants : **i)** Un casque de réalité virtuelle mixte (Microsoft Hololens V2), fonctionnant suivant un système d'exploitation Windows 10, permettant de visualiser des images virtuelles superposées au monde réel, à des fins de visualisation d'un produit ou d'assistance à distance par exemple. Ce dispositif est muni de tous les éléments d'un ordinateur lui permettant de fonctionner en autonomie sans connexion à un ordinateur ou un smartphone et doté de lentilles holographiques, des capteurs de mouvement, caméra et un microphone, permettant à l'utilisateur de visualiser les objets en 3D et de les manipuler ; **ii)** Une tablette surface Pro, permettant de personnaliser le casque en fonction des besoins de l'utilisateur ; **iii)** Un routeur WiFi/4G ; **iv)** Une batterie de rechargement externe portative ; et **v)** des accessoires de connexion.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est une unité fonctionnelle, au sens de la Note 4 de la section XVI), travaillant en liaison avec une machine automatique de traitement de l'information et destiné à exercer une fonction propre autre que le traitement de l'information, non couverte spécifiquement dans une position quelconque, à savoir la réalité virtuelle.

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 85.43 et plus précisément à la sous position tarifaire 8543.70.90.00.

Application des RGI 1 (Note 4 Section XVI et Note 6-E du Chapitre 84) et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 030/DGD DU 20.08.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 20.08.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 19.08.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UN KIT POUR L'EXTRACTION AUTOMATISEE DE L'ACIDE NUCLEIQUE TOTAL VIRAL (ARN ET ADN)

SOUS-POSITION RETENUE : **3822.19.92.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « *** », consistant en un kit pour l'extraction automatisée de l'acide nucléique viral (ARN et ADN) d'échantillons de sérum ou de plasma. Ce kit est composé de : **i)** 48 cartouches comportant chacune 8 puits dont 7 sont préremplis de réactifs de purification et un puit vide ; **ii)** 50 pistons (plongeurs) à faible volume d'élution (LEV) en matière plastique ; **iii)** 50 tubes d'élution en matière plastique d'une contenance de 0,5 ml destinés pour la collecte et le prétraitement d'échantillons ; **iv)** deux bouteilles en matière plastique d'une contenance de 20 ml dont l'une contient le tampon de lyse et l'autre contenant de l'eau sans nucléase ; **v)** deux tubes fermés et préremplis de la solution de protéinase k (PK) d'une contenance de 1 ml chacun.

L'ensemble est conditionné pour la vente au détail dans une boite en carton et destiné à être utilisé avec l'instrument ***, en tant que réactifs, pour l'extraction et la purification de l'acide nucléique viral (ARN et ADN) d'échantillons de sérum ou de plasma, suivant les trois (03) étapes successives suivantes : i) la préparation de la solution de lyse en mélangeant le tampon de lyse et la protéinase K; ii) le mélange de la solution de lyse avec l'échantillon ; et iii) le transfert du lysat vers le puit d'échantillon de la cartouche pour subir un traitement automatisé en vue d'obtenir des acides nucléiques viraux purifiés et prêts à être analysés.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un kit pour l'extraction automatisée de l'acide nucléique viral (ARN et ADN) d'échantillons de sérum ou de plasma, contenant des substances chimiques permettant de libérer l'ADN et ARN en cassant les membranes cellulaires et d'éliminer les protéines et les autres constituants cellulaires pour permettre la conservation de l'ADN et ARN. Ces opérations de réactions chimiques permettent une modification des cellules, ce qui confère aux produits objet dudit kit le caractère d'un réactif de laboratoire. De ce fait et s'agissant de réactifs utilisés dans le procédé d'extraction automatisée de l'acide nucléique viral (ARN et ADN), suivant des étapes successives, le kit en question est à classer à la position tarifaire 38.22 et plus particulièrement à la sous position tarifaire 3822.19.92.00 à titre de réactif de laboratoire présenté sous forme de préparation.

Application des RGI 1, 3-b) et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 031/DGD DU 20.08.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 20.08.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 19.08.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UN KIT POUR LA PURIFICATION AUTOMATISEE DE L'ACIDE NUCLEIQUE TOTAL VIRAL (ARN ET ADN)

SOUS-POSITION RETENUE : **3822.19.92.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « *** », consistant en un kit pour la purification automatisée de l'acide nucléique total viral (ARN et ADN) à partir de sérum, de plasma ou d'autres échantillons. Ce kit est composé de : **i)** 48 cartouches Maxwell RSC préremplies de réactifs de purification ; **ii)** un paquet de 50 tubes d'élution d'une contenance de 0,5 ml; **iii)** deux tubes préremplis d'une solution de protéine K (PK) d'une contenance de 20 ml et une bouteille de même contenance d'eau sans nucléase ; **iv)** un paquet de 48 plongeurs RSC en matière plastique.

L'ensemble est conditionné pour la vente au détail dans une boite en carton et destiné à être utilisé en tant que réactifs dans le procédé d'extraction et de purification de l'ADN et ARN à l'aide des instruments *** qui s'effectue suivant les étapes successives suivantes : i) le mélange du tampon de lyse et la protéinase K pour préparer une solution de lyse; ii) le mélange de la solution de lyse et l'échantillon ; et iii) le transfert du lysat vers le puit d'échantillon de la cartouche pour subir un traitement automatisé en vue d'obtenir des acides nucléiques viraux purifiés et prêts à être analysés.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un kit pour la purification automatisée de l'acide nucléique total viral (ADN et ARN) à partir de sérum, de plasma ou d'autres échantillons, contenant des substances chimiques permettant de libérer l'ADN et ARN en cassant les membranes cellulaires et d'éliminer les protéines et les autres constituants cellulaires pour permettre la conservation de l'ADN et ARN. Ces opérations de réactions chimiques permettent une modification des cellules, ce qui confère aux produits objet dudit kit le caractère d'un réactif de laboratoire. De ce fait et s'agissant de réactifs utilisés dans le procédé d'extraction automatisée de l'acide nucléique total viral, suivant des étapes successives, le kit en question est à classer à la position tarifaire 38.22 et plus particulièrement à la sous position tarifaire 3822.19.92.00 à titre de réactif de laboratoire présenté sous forme de préparation.

Application des RGI 1, 3-b) et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 032/DGD DU 20.08.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 20.08.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 19.08.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : CIRCUITS INTEGRES ELECTRONIQUES PRESENTES SOUS FORME D'UN WAFER

SOUS-POSITION RETENUE : **8542.32.00.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « UDP STRIPES », consistant en un ensemble de puces de mémoire en semi-conducteurs, présenté sous forme d'un wafer. Chaque puce est constituée essentiellement d'une mémoire, d'un micro-contrôleur et de connexions créées dans la masse et à la surface d'un matériau semi-conducteur (une plaque de silicium).

Il est destiné à subir les opérations de singularisation (découpe de très haute précision), formatage et les tests nécessaires, à l'effet d'identifier les puces défectueuses et celles d'une capacité sans valeur commerciale à éliminer, et d'utiliser les puces restantes pour la fabrication des cartes mémoires finies et ce, après avoir subies des opérations de marquage, de finissage et d'emballage.

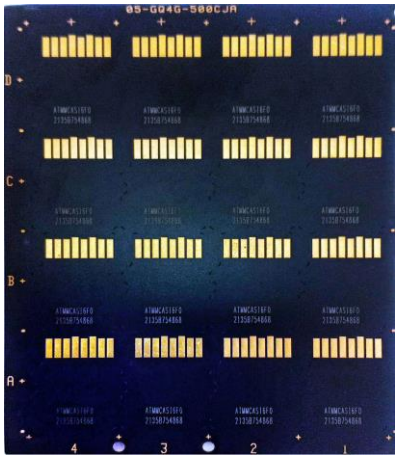
JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un ensemble de circuits intégrés électroniques, présentés sous forme de wafer et comportant chacun un élément de stockage, une puce de gestion et de connexions créées dans la masse et à la surface d'un matériau semi-conducteur, répondant ainsi à la définition des circuits intégrés monolithiques du 85.42, visée à la Note 12-b-1) du chapitre 85).

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 85.42, et plus précisément à là sous position tarifaire 8542 .32.00.00, en tant que circuit intégré monolithique des types mémoires.

Application des RGI 1 (Note 12-b-1) du chapitre 85) et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 033/DGD DU 20.08.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 20.08.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 19.08.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UN ENSEMBLE DE CIRCUITS INTEGRES ELECTRONIQUES, PRESENTES SOUS FORME D'UN WAFER

SOUS-POSITION RETENUE : **8542.32.00.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « UDP STRIPES », consistant en un ensemble de puces de mémoire en semi-conducteurs, présenté sous forme d'un wafer. Chaque puce est constituée essentiellement d'une mémoire, d'un micro-contrôleur et de connexions créées dans la masse et à la surface d'un matériau semi-conducteur (une plaque de silicium).

Il est destiné à subir les opérations de singularisation (découpe de très haute précision), formatage et les tests nécessaires, à l'effet d'identifier les puces défectueuses et celles d'une capacité sans valeur commerciale à éliminer, et d'utiliser les puces restantes pour la fabrication des clés USB (flashs disques) finies et ce, après avoir subies les opérations de marquage, de finissage et d'emballage.

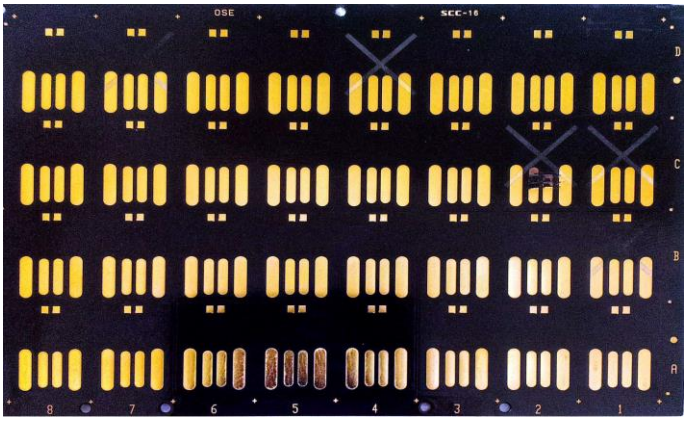
JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un ensemble de circuits intégrés électroniques, présentés sous forme de wafer et comportant chacun un élément de stockage, une puce de gestion et de connexions créées dans la masse et à la surface d'un matériau semi-conducteur, répondant ainsi à la définition des circuits intégrés monolithiques du 85.42, visée à la Note 12-b-1) du chapitre 85).

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 85.42, et plus précisément à là sous position tarifaire 8542 .32.00.00, en tant que circuit intégré monolithique des types mémoires.

Application des RGI 1 (Note 12-b-1) du chapitre 85) et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 034/DGD DU 22.08.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 22.08.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 21.08.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UN DEMARREUR PROGRESSIF NUMERIQUE

SOUS-POSITION RETENUE : **8537.10.22.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « *** », consistant en un démarreur progressif numérique de différents modèles, présenté sous forme d'un tableau comportant un clavier intuitif, avec un écran de quatre (04) lignes disponible en huit (08) langues, des graphiques en temps réel de la performance du moteur et trois (03) types de menu (standard, avancé et rapide), des sorties de commande à distance, des sorties de relais, sortie analogique, modules de communication et un dispositif d'enregistrement des derniers déclanchements.

Il est destiné à être alimenté par un courant électrique d'une tension de 200 à 690V pour limiter le courant appelé au démarrage des moteurs électriques auxquels il est destiné (pompes, ventilateurs, compresseurs, convoyeurs, mixeurs, broyeurs, centrifugeuses, etc.), assurant ainsi un démarrage en douceur desdits moteurs et d'éviter les chutes de tension préjudiciables aux autres équipements raccordés au réseau et la détérioration de ces moteurs.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un démarreur progressif numérique conçu pour éviter les pointes de charge au démarrage des moteurs électriques et d'assurer leur démarrage en douceur et une montée progressive de la vitesse.

De ce fait, il est à considérer en tant qu'appareil de commande programmable et il est à classer à la position tarifaire 85.37, plus précisément à la sous position tarifaire 8537.10.22.00.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 035/DGD DU 22.08.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 22.08.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 21.08.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UN CONTENEUR AMENAGE EN MAGASIN

SOUS-POSITION RETENUE : **9406.90.90.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « Conteneur aménagé », consistant en un conteneur 20 pieds neuf aménagé en magasin pour le rangement d'outillage à main. Il est équipé d'éléments fixes, à savoir des tiroirs, un appareil d'éclairage au plafond, des armoires, un comptoir, une installation électrique et des caissons de rangement mobiles. Il est destiné pour le rangement des outils à mains nécessaires pour effectuer des interventions sur des centrales électriques en vue d'assurer leur maintenance.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

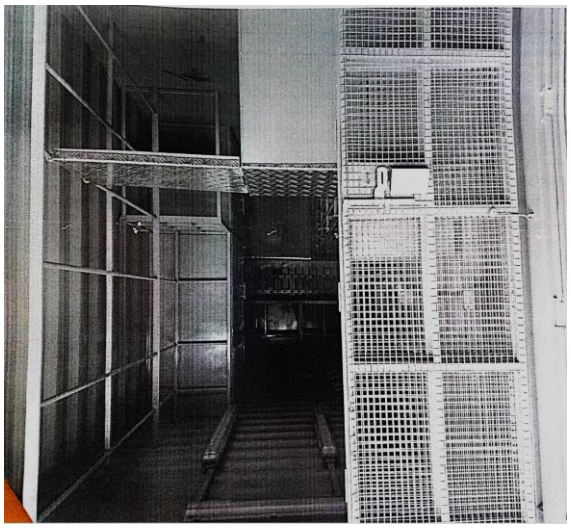
Le produit en cause est un conteneur aménagé en magasin, équipé à la fois des équipements fixes et mobiles, dépassant ainsi le cadre d'un simple conteneur aménagé du n° 86.09.

De ce fait, il est à considérer en tant que construction préfabriquée en acier au sens du n° 94.06 et l'ensemble (conteneur + équipements fixes) est à classer à la sous position tarifaire 9406.90.90.00.

Les caissons de rangements mobiles suivent par contre leur régime propre.

Application des RGI 1 (Note 4 du Chapitre 94) et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :





REFERENCE RTC : N° 036/DGD DU 22.08.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 22.08.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 21.08.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UN MELANGE DE CARBONATE DE CALCIUM ET DE POLYPROPYLENE

SOUS-POSITION RETENUE : **3824.99.99.99**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « Calcium Carbonate Technofill RPP », consistant en un mélange-maître, constitué de 80% de Carbonate de Calcium et 20% de Polypropylène. Il est présenté sous forme de granules d'une couleur blanche et conditionné dans des sacs d'une contenance de 25 kg.

Ce produit est destiné à être utilisé comme additif ou matière de charge lors de la production des articles en matières plastiques (le raphia en Polypropylène, le thermoformage en Polypropylène, les tuyaux en Polypropylène et les applications de moulage par injection), en vue de réduire le coût et d'améliorer certaines propriétés du matériau utilisé pour la fabrication desdits articles tels que la filtrabilité, la résistance, l'allongement et de procurer une surface lisse et blanchâtre aux produits finis.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un mélange de carbonate de calcium et de polypropylène destiné à être utilisé comme additif lors de la production des articles en matières plastiques, dépassant ainsi le cadre d'un carbonate de calcium naturel ou précipité, respectivement des n°s 25.09 et 38.24.

Le produit en cause ne peut être considéré également comme étant un Polypropylène en raison de la faible teneur de ladite matière dans le mélange par rapport à celle du carbonate de calcium.

De ce fait, s'agissant d'un mélange de carbonate de calcium et de polypropylène, non dénommé ni compris ailleurs, il est à classer à la position tarifaire 38.24 et plus précisément à la sous position tarifaire 3824.99.99.99.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 037/DGD DU 22.08.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 22.08.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 21.08.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UNE SOLUTION SALINE PHYSIOLOGIQUE STERILE

SOUS-POSITION RETENUE : **3307.90.90.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « BALANCED SALT SOLUTION (BSS) », consistant en une solution saline physiologique stérile, d'une couleur transparente, conditionnée pour la vente au détail dans un flacon en matière plastique d'une contenance de 500 ml. Chaque 100 ml de ladite solution contient 0,048 g de Chlorure de calcium x 2 H_2O ; 0,030 g de Chlorure de magnésium x 6 H_2O ; 0,390 g d'Acétate de sodium x 3 H_2O ; 0,170 g de Citrate de Sodium x 2 H_2O ; 0,640 g de Chlorure de Sodium ; 0,075 g de Chlorure de Potassium; et 100 ml d'eau pour préparations injectables.

Elle est destinée pour un usage ophtalmologique pour la chirurgie intraoculaire et préconisée pour le rinçage de la chambre antérieure de l'œil au cours d'interventions visant à soigner la cataracte et d'autres maladies intraoculaires, pour le rinçage d'une a-chymotrypsine présente dans la chambre antérieure de l'œil suite à une zonulolyse enzymatique, pour le rinçage préopératoire de la chambre antérieur en cas de saignement, pour le rinçage de la cornée au cours des opérations visant à corriger un strabisme ou autre intervention extra-oculaire, pour le rinçage de la conjonctive suite à une instillation de fluorescéine, pour le rinçage de canaux de lacrymo-nasaux et pour la préservation de l'humidité de la conjonctive et de la cornée lors d'un traitement au laser.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est une solution saline physiologique stérile, conditionnée pour la vente au détail et destinée à être utilisée à des fins d'hygiène et d'irrigation auriculaire.

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 33.07 et plus précisément à la sous position tarifaire 3307.90.90.00, en tant que solution stérile destiné à des fins d'hygiène et d'irrigation auriculaire.

Par ailleurs, le même produit a déjà fait l'objet d'une décision du classement tarifaire par l'Administration centrale portant n° n° 214/DGD/D0412.14 du 03.06.2014, le classant à la même sous position tarifaire.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 038/DGD DU 22.08.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 08.10.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 07.10.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UN TUBE TRICOTE (BAS)

SOUS-POSITION RETENUE : **6115.30.20.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un article en bonneterie fait à partir de tissu tricoté, d'une couleur noire, ayant la forme des bas pour femmes (il peut recouvrir le pied et la jambe), fabriqué à partir de fils simples titrant 44,44 décitex (40 denier), composé de 91% de polyamide et 9% d'élasthanne. Il est présenté sous forme tubulaire ouvert de ses deux extrémités, avec une légère compression graduée et muni d'un ourlet élastique sur le bord supérieur.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un article de bonneterie en tissu tricoté ayant la forme, les dimensions et les caractéristiques des bas pour femmes, pour lequel il manque uniquement la fermeture de sa partie inférieure au moyen de la couture pour obtenir des bas finis.

A cet effet et s'agissant d'un article tricoté non fini mais possédant les caractéristiques essentielles des bas finis (destiné à recouvrir le pied et la jambe), il est à classer à la position tarifaire 61.15 et plus précisément à la sous position tarifaire 6115.30.20.00 couvrant les bas de femmes, en bonneterie, titrant en fils simples moins de 67 décitex.

Application des RGI 1, 2-a) et 6 du S.H.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 039/DGD DU 22.08.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 08.10.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 07.10.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UN TUBE TRICOTE (MI-BAS)

SOUS-POSITION RETENUE : **6115.30.10.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un article en bonneterie fait à partir de tissu tricoté, d'une couleur noire, ayant la forme de mi-bas pour femmes (il peut recouvrir le pied jusqu'au-dessous du genou), fabriqué à partir de fils simples titrant 16,66 décitex (15 denier), composé de 88% de polyamide et 12% d'élasthanne. Il est présenté sous forme tubulaire ouvert de ses deux extrémités, sans compression graduée et muni d'un ourlet élastique sur le bord supérieur.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un article de bonneterie en tissu tricoté ayant la forme, les dimensions et les caractéristiques des mi-bas pour femmes, pour lequel il manque uniquement la fermeture de sa partie inférieure au moyen de la couture pour obtenir des mi-bas finis.

A cet effet et s'agissant d'un article tricoté non fini mais possédant les caractéristiques essentielles des mi-bas finis (destiné à recouvrir le pied jusqu'au-dessous du genou), il est à classer à la position tarifaire 61.15 et plus précisément à la sous position tarifaire 6115.30.10.00 couvrant les mi-bas de femmes, en bonneterie, titrant en fils simples moins de 67 décitex.

Application des RGI 1, 2-a) et 6 du S.H.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 040/DGD DU 22.08.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 08.10.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 07.10.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : COMPRESSEUR FRIGORIFIQUE POUR CLIMATISEUR SPLIT-SYSTEM

SOUS-POSITION RETENUE : **8414.30.21.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un compresseur frigorifique à moteur hermétique, dont le moteur et la partie compression sont logés dans un seul compartiment étanche, d'une puissance de 750 W (0,75 Kw), utilisant le gaz réfrigérant R32-R410.
Il est destiné à équiper les machines pour le conditionnement de l'air de type split-system, à l'effet de comprimer le gaz réfrigérant et d'assurer sa circulation dans le circuit frigorifique desdits machines.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un compresseur frigorifique destiné à être incorporé dans une machine pour le conditionnement de l'air (climatiseur split système) en vue de produire du froid à travers la compression d'un gaz réfrigérant.
De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 84.14, plus précisément à la sous position tarifaire 8414.30.21.00, en tant que compresseur des types utilisés dans les équipements frigorifiques, hermétique, d'une puissance excédant 0,4 KW.

Application des RGI 1, et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 041/DGD DU 22.08.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 08.10.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 07.10.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : PVC LEATHER (simili cuir)

SOUS-POSITION RETENUE : **5903.10.20.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « PVC LEATHER », appelé commercialement « simili cuir » ou « cuir artificiel », constitué d'une combinaison d'un tissu textile (en Polyester ou de Cotton) et d'une couche en matière plastique (PVC non alvéolaire) perceptible à l'œil nu. Il est composé en terme de poids de 15% du tissu textile, de 32% de matière plastique, de 23% de plastificateur, de 2% de stabilisateur, de 28% de carbonate de calcium comme agent de remplissage et de2% de pigment.

Ce produit peut être enroulé à la main, sans se fendiller, sur un mandrin de 7 mm de diamètre à une température comprise entre 15 °C et 30 °C. Il est présenté sous forme de rouleaux en différents modèles et couleurs, d'une épaisseur de 0,6 mm à 1,9 mm, d'une largeur de 140 cm et d'une longueur de 10 à 60 m. Il est destiné à être utilisé en tant que tissu d'ameublement pour la couverture des fauteuils, des sièges, etc.

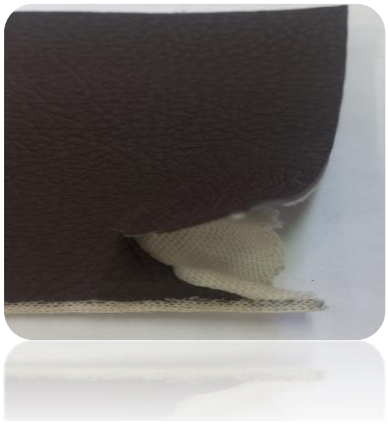
JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un tissu recouvert de matière plastique (Poly(Chlorure de Vinyle) non alvéolaire, dont le recouvrement est perceptible à l'œil nu.

La Note 2-a) du Chapitre 59 classe dans le n° 59.03, les tissus, imprégnés, enduits ou **recouverts de matière plastique** ou stratifiés avec de la matière plastique, **quel que soit le poids au mètre carré du tissu et quelle que soit la nature de la matière plastique (compacte ou alvéolaire)**, à l'exception de certains types de produits énumérés à titre limitatif dans cette Note.

Le produit en question ne correspond à aucun produit exclu par cette Note et par conséquent, il reste couvert par la position tarifaire 59.03 et plus précisément par la sous position tarifaire 5903.10.20.00, en tant que tissu recouvert de matière plastique (PVC). **Application des RGI 1 (la Note 2 du Chapitre 59) et 6 du SH.**

ILLUSTRATION (PHOTO) :





REFERENCE RTC : N° 042/DGD DU 31.10.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 31.10.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 30.10.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UNE GOMME A MACHER SOUS FORME DE DRAGEES PRESENTEES EN VRAC

SOUS-POSITION RETENUE : **2106.90.91.90**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Une gomme à mâcher, ne contenant pas de sucre, présentée sous forme de dragées conditionnées dans des fûts hermétiques sous vide d'un poids de 50 kg, composées des ingrédients suivants : Edulcorant Sorbitol ; Gomme base; Edulcorant isomalt ; Agent d'enrobage ; Arômes ; Antioxydant et d'autres édulcorants et colorants.

Ces dragées sont destinées à subir une opération de conditionnement dans des étuis contenant dix (10) dragées chacun lesquels seront mis en vente sous forme de paquets contenant cinq (05) étuis chacun.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause consiste en une préparation alimentaire ne contenant pas de sucre, présentée sous forme de dragées destinées à subir une opération de conditionnement avant leurs mises en vente sur le marché.

S'agissant d'une gomme à mâcher contenant des édulcorants synthétiques au lieu des sucres proprement dits, elle est exclue de la position tarifaire 17.04 et relève, de ce fait, de la position tarifaire 21.06, en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs.

Le classement au niveau de la sous position tarifaire nationale est à déterminer en fonction du mode de présentation de ce produit et ce, selon qu'il soit conditionné pour la vente au détail ou non.

Ainsi, étant donné que les dragées en cause sont destinées à subir une opération de conditionnement dans des étuis contenant dix (10) dragées chacun lesquels seront mis en vente sous forme de paquets contenant cinq (05) étuis chacun, elles sont à considérer de ce fait comme étant non conditionnées pour la vente au détail et elles sont à classer à la sous position tarifaire 2106.90.91.90.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :

REFERENCE RTC : N° 043/DGD DU 31.10.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 31.10.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 30.10.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UNE GOMME A MACHER SOUS FORME DE STICKS PRESENTES EN VRAC

SOUS-POSITION RETENUE : **2106.90.91.90**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Une gomme à mâcher, ne contenant pas de sucre, présentée sous forme de sticks regroupés dans des contenants en cellophane d'un poids de 15 kg chacun, lesquels sont présentés dans une boite en carton contenant cinq (05) unités. Le produit est composé des ingrédients suivants : Edulcorants (Sorbitol et Mannitol); Gomme base contenant de la lécithine de soja ; Humectant glycérol ; sirop de Maltitol ; saveur de menthe ; Antioxydant.

Ces sticks sont destinés à subir un conditionnement primaire dans un emballage en papier avant d'être regroupés par cinq (05) unités dans des étuis en papier lesquels seront mis en vente sous forme de paquets contenant cinq (05) étuis chacun.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause consiste en une préparation alimentaire ne contenant pas de sucre, présentée sous forme de sticks destinés à subir une opération de conditionnement avant leurs mises en vente sur le marché.

De ce fait, s'agissant d'une gomme à mâcher contenant des édulcorants synthétiques au lieu des sucres proprement dits, elle est exclue de la position tarifaire 17.04 et relève, de ce fait, de la position tarifaire 21.06, en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs.

Le classement au niveau de la sous position tarifaire nationale est à déterminer en fonction du mode de présentation de ce produit et ce, selon qu'il soit conditionné pour la vente au détail ou non.

Ainsi, étant donné que les sticks en cause sont destinés à subir une opération de conditionnement primaire dans un emballage en papier, seront regroupés par cinq (05) unités dans des étuis en papier avant leurs mises en vente sous forme de paquets contenant cinq (05) étuis chacun, ils sont à considérer comme étant non conditionnés pour la vente au détail et ils sont à classer à la sous position tarifaire 2106.90.91.90.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :

REFERENCE RTC : N° 044/DGD DU 31.10.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 31.10.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 30.10.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UN RESIDU METALLIQUE APPELE OXYDE DE CUIVRE

SOUS-POSITION RETENUE : **2620.19.10.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit présenté sous forme d'une poudre très fine, de couleur grise, obtenue par le traitement d'un produit métallurgique issu de la fusion, de l'affinage, du traitement ou de la mise en forme des métaux non ferreux à haute température jusqu'à 1200° C. Il est collecté après la fusion à l'intérieur du creusé et constitué de 29,32% de zinc, 20,58 % de sélénium, 13,56% de calcium, 9,76% de cuivre, 7,85 % de fer, 1,5% d'aluminium, 0,6% de Magnésium et 15,89% d'autres éléments métalliques.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est présenté sous forme d'une scorie ou cendre, obtenu par le traitement d'un produit métallurgique n'impliquant pas de procédés mécaniques (par fusion) et dont sa teneur en cuivre est de 9,76%.

De ce fait, il ne peut être considéré ni comme minerais de cuivre du n° 26.03, étant donné qu'il n'est pas extrait de la mine, ni encore, comme oxyde de cuivre du n° 28.25 au motif qu'il n'est pas obtenu via un procédé chimique.

Dans ces conditions, s'agissant d'un résidu obtenu par le traitement (fusion) d'un produit métallique (procédé non mécanique), contenant principalement du Zinc mais moins de 80%, il est à classer à la position tarifaire 26.20, plus précisément à la sous position tarifaire 2620.19.10.00

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 045/DGD DU 22.11.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 22.11.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 21.11.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : ALIMENT NUTRITIONNEL SPECIAL SANS PHENYLALANINE

SOUS-POSITION RETENUE : **2106.90.99.30**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « *** », consistant en un aliment spécial pour bébés de 0 à 1 ans atteints de phénylcétonurie, composé de lactose (lait), d'huiles végétales, de maltodextrine, d'amidon, d'acides aminés essentiels et non essentiels outre la phénylalanine, des glucides des minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines.

Cette préparation est présentée sous forme d'une poudre conditionnée dans une boite d'une contenance de 400 grammes (un pot scellé avec un seau doseur d'une capacité de 4,3g) et elle est destinée à être rajoutée à une quantité suffisante d'eau chaude en vue d'obtenir une préparation alimentaire, prête à l'emploi, à administrer par les nourrissons souffrant de phénylcétonurie, suivant une dose journalière recommandée.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un aliment nutritionnel spécial, conditionné pour la vente au détail sous forme d'une préparation destinée à être administrée par les nourrissons souffrant de phénylcétonurie de bas d'âge, à l'effet de leur permettre de couvrir leurs besoins nutritionnels.

Ainsi, étant donné que ladite préparation n'a pas d'effets thérapeutiques ou prophylactiques, elle est à considérer comme étant un aliment diététique. Les aliments diététiques, autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse, sont excluent du Chapitre 30) par sa Note d'exclusion 1-a).

De ce fait, s'agissant d'une préparation alimentaire, non dénommée ni comprise ailleurs dans la Nomenclature, elle est à classer à la position tarifaire 21.06, plus précisément à la sous position tarifaire 2106.90.99.30, couvrant spécifiquement les préparation diététiques destinées à des fins médicinales spéciales, conditionnées pour la vente au détail.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 046/DGD DU 27.11.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 27.11.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 26.11.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : TISSU POUR COUVERTURE EN POLYESTER

SOUS-POSITION RETENUE : **6001.92.00.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « tissu pour couverture », présenté sous forme d'un velours en bonneterie, constitué d'une face tricotée en mailles, en fibres de polyester (un fond de bonneterie) sur lequel des étoffes à aspect de velours, obtenues par découpage de boucles, formées par un fil supplémentaire en fibres de polyester sur le fond de bonneterie.

Il est présenté en différentes couleurs et comportant des motifs décoratifs divers sur sa face supérieure et il est destiné à être utilisé dans la fabrication de couvertures.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un velours en bonneterie obtenu par tricotage de fils en fibres de polyester, pourvu de poils courts et droits en fibres de polyester.

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 60.01 et plus précisément à la sous position tarifaire 6001.92.00.00, couvrant les velours et peluches en fibres synthétiques ou artificielles.

Application des RGI 1 (Note 3) du Chapitre 60)) et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 047/DGD DU 27.11.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 27.11.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 26.11.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : DISQUES A DEMAQUILLER DOUBLE FACE EN OUATE DE COTON

SOUS-POSITION RETENUE : **5601.21.30.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « disques à démaquiller double face », consistant en un article en ouate de coton, présenté sous forme de disques d'un diamètre de 57 mm, d'une épaisseur de 2 mm et d'un grammage de 220 g/m^2, constitué d'un matelas de fibres souple, qui peuvent être facilement séparées, d'épaisseur régulière et gonflant.

Ces disques de coton sont conditionnés pour la vente au détail dans une pochette en matière plastique contenant 80 ou 120 pièces et ils sont destinés à être utilisés pour des usages sanitaires, notamment pour le nettoyage de la peau et du visage ainsi que pour le démaquillage.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un article en ouate de coton présenté sous forme de disques, destiné à être utilisé pour des usages sanitaires tels que le nettoyage de la peau, du visage et le démaquillage.

Le produit en cause dépasse le cadre des fibres de coton du n° 52.03 étant donné qu'il est transformé en ouvrage en ouate. Il ne peut pas être rangé au n° 96.16 couvrant, entre autres, les houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette, du fait qu'il est destiné pour l'enlèvement de ces produits.

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 56.01 et plus précisément à la sous position tarifaire 5601.21.30.00, couvrant les articles en ouates de coton.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 048/DGD DU 27.11.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 27.11.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 26.11.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : DEMI-COQUE D'UNE VALISE EN PLASTIQUE

SOUS-POSITION RETENUE : **3926.90.99.90**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « BOX VALISE PP », consistant en une demi-coque d'une valise rigide en matière plastique (Polypropylène), de forme rectangulaire à angles arrondis, obtenue par moulage, présentée sous différentes dimensions, différents poids (1000, 850 et 500g) et différentes couleurs. Elle comporte des emplacements aménagés pour la fixation des roues, d'une poignée simple et d'une poignée télescopique de traction.

La demi-coque en cause est destinée à être complétée par une deuxième demi-coque similaire et d'autres éléments constitutifs d'une valise de voyage tels que les roues, les poignées, l'aménagement intérieur et une fermeture, à l'effet d'obtenir une valise complète et finie.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est une demi-coque d'une valise de voyage en matière plastique destinée à être assemblée avec une autre demi-coque d'une valise similaire et complétée par d'autres parties et composants à l'effet de constituer une valise de voyage.

Eu égard aux nombreux éléments manquants pour constituer une valise de voyage et en l'absence d'un aménagement intérieur rendant le produit en cause apte à être utilisé en tant qu'une valise, son classement à la position tarifaire 42.02, en tant qu'une valise en matière plastique incomplète, par application de la RGI 2-a) du SH, et non finie ne peut être retenu (cet ouvrage ne possède pas les caractéristiques essentielles d'une valise de voyage).

Ainsi et devant l'absence d'une sous position tarifaire couvrant les parties de valise de voyage, le demi-coque en cause est à classer suivant sa matière constitutive au n° 39.26 et plus précisément à la sous position tarifaire **3926.90.99.90.**

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :





REFERENCE RTC : N° 049/DGD DU 27.11.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 27.11.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 26.11.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : SEMI FINISHED LENSES - PALETS SEMI-FINI

SOUS-POSITION RETENUE : **9001.50.29.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « Semi finished lenses », appelé dans le jargon de l'optique « palets semi-fini », consistant en un verre de lunettes médicales en plastique organique, présentés en forme concave, d'un diamètre de 70 mm. La face frontale dudit produit est travaillée optiquement. Sa face arrière n'a subi qu'un simple polissage permettant un contrôle de l'état de surface de la face frontale et elle est destinée à subir une opération de surfaçage en fonction de la correction visuelle prescrite et une opération de polissage.

Le produit ainsi obtenu est expédié à l'opticien pour subir une opération de taillage, en fonction de la monture et du montage sur cette dernière.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

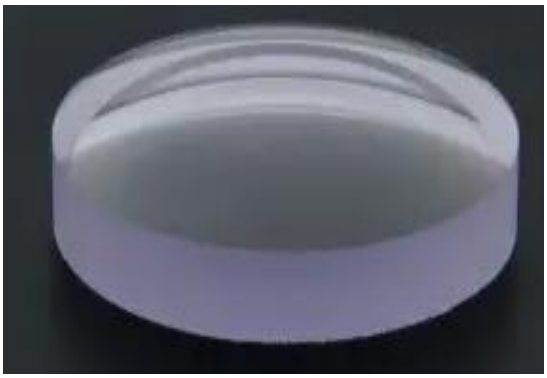
Le produit en cause est un verre de lunettes médicales en plastique organique dont l'une de ses surfaces a subi une opération de polissage final lui conférant des effets optiques.

Le n° 90.01 couvre, entre autres, les éléments d'optique dont **tout ou partie de la surface a subi le polissage final** qui leur confère les effets optiques recherchés, même si ce polissage a été exécuté sur un article préalablement formé par un simple moulage. Par contre, les éléments n'ayant reçu que des ouvraisons **antérieures au polissage**, sont couverts par le Chapitre 70.

De ce fait, cet ouvrage dépasse le cadre d'ébauches pour verres de lunettes médicales, non travaillées optiquement du n°70.15 et il doit être classé au n°90.01, plus précisément à la sous position tarifaire 9001.50.29.00, en tant que verres de lunetterie en autres matières, dans la mesure où il a subi une opération de polissage sur l'une de ses surfaces.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 050/DGD DU 27.11.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 27.11.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 26.11.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UN TISSU VELOURS

SOUS-POSITION RETENUE : **5801.37.00.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « velours tissé », obtenu par l'entrelacement de trois séries de fils de chaîne et de fils de trame constituant le plancher et dont la surface veloutée est produite par des fils supplémentaires (fils poils) sur le plancher, formant des boucles coupées et donnant ainsi à ce tissu l'aspect floraux velouté.

Ce tissu est composé de 75% de fibres en polyester et de 25% de fibres de coton. Il est présenté sous forme de rouleaux, d'une longueur de 42 mètres et d'une largeur de 2 mètres. Il est destiné à être utilisé pour diverses applications (pour recouvrir les fauteuils ou les canapés, pour être collé à une autre couche inférieure pour obtenir des tapis, etc.).

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un tissu obtenu par l'entrelacement de trois séries de fils de chaîne et de fils de trame et dont la surface veloutée est produite par des fils de chaîne.

De ce fait, il est à considérer en tant que tissu velours par la chaîne et il est à classer à la position tarifaire 58.01 et plus précisément à la sous position tarifaire 5801.37.00.00 couvrant les velours et peluches par la chaine.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 051/DGD DU 04.12.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 04.12.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 03.12.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UNE BAIGNOIRE D'HYDROMASSAGE (JACUZZI)

SOUS-POSITION RETENUE : **9019.10.13.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « JACUZZI *** », consistant en une baignoire d'hydromassage, d'une dimension 1500x1500x750 mm, constituée d'un bain à remous en acrylique sanitaire, d'un tableau de commande par ordinateur, de grandes et petites buses de massage, d'articles de robinetterie, d'un dispositif pour l'évacuation d'eau et d'un purgeur, d'un coussin, d'une pompe à eau, d'un appareil d'éclairage LED subaquatique, d'un appareil de chauffage et d'une pompe à air.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est une baignoire d'hydromassage à effet bouillonnant pour le massage du corps à l'aide de jet d'eau ou d'un mélange d'eau et d'air sous pression, répondant ainsi à la définition des appareils de massage des types « bains bouillants » reprise aux Notes explicatives de la position tarifaire 90.19.

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 90.19 et plus précisément à la sous position tarifaire 9019.10.13.00 couvrant les baignoires d'hydromassage.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 052/DGD DU 04.12.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 04.12.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 03.12.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UNE BAIGNOIRE D'HYDROMASSAGE (JACUZZI)

SOUS-POSITION RETENUE : **9019.10.13.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « JACUZZI », consistant en une baignoire d'hydromassage, de différents modèles et dimensions, constituée d'une baignoire en acrylique sanitaire équipée d'un système d'hydromassage à effet bouillonnant, d'un robinet, d'un suppresseur, d'un mélangeur d'eau chaude et froide et d'un système de rinçage et de vidange.

Ces baignoires ne comportent pas un système de chauffage électrique d'eau et un coffret de commande.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est une baignoire d'hydromassage à effet bouillonnant pour le massage du corps à l'aide de jet d'eau ou d'un mélange d'eau et d'air sous pression, répondant à la définition des appareils de massage des types « bains bouillants » reprise aux Notes explicatives de la position tarifaire 90.19.

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 90.19 et plus précisément à la sous position tarifaire 9019.10.13.00 couvrant les baignoires d'hydromassage.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 053/DGD DU 04.12.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 04.12.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 03.12.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UNE FEUILLE EN PVC COMBINEE AVEC UN NON TISSE

SOUS-POSITION RETENUE : **3921.90.90.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit stratifié, d'une épaisseur totale de 0,35 mm et d'un grammage total de 340 g/m^2, constitué d'une feuille en matière plastique (PVC) non alvéolaire d'une épaisseur de 0.18 mm et d'un grammage de 310 g/m^2, combinée à une couche en non-tissé en polypropylène d'une épaisseur de 0.17 mm et d'un grammage de 30 g/m^2.

Il est présenté sous forme de rouleaux d'une longueur de 20 mètres et d'une largeur de 140 cm, imprimé sur sa face supérieure de motifs floraux, et il est destiné à être découpé en dimensions voulues en vue de son utilisation, en tant que nappes de tables, pour la couverture et la protection des tables de cuisines, salle de séjour… etc.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

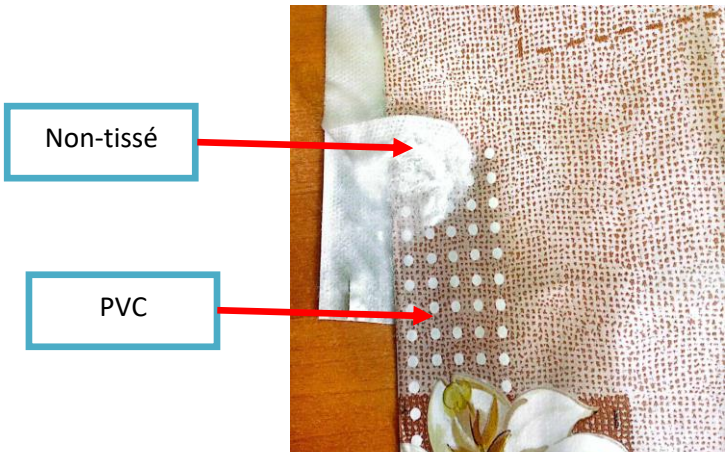
Le produit en cause est une feuille en matière plastique (PVC) non alvéolaire combinée à une couche en non-tissé en polypropylène, contenant en poids moins de 50 % de matières textiles (30 g seulement sur 340 g).

Ce type de produits est exclu du classement au niveau de la position tarifaire 56.03 par la Note d'exclusion 3-a) du Chapitre 56.

Ainsi, s'agissant d'un produit constitué par la combinaison d'une feuille en matière plastique avec une couche en matière textile (non-tissé), il est à classer à la position tarifaire 39.21, plus précisément à la sous position tarifaire 3921.90.90.00, en tant qu'une feuille en matière plastique (PVC) combinée à une matière textile.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 054/DGD DU 04.12.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 04.12.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 03.12.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : FILS EN CAOUTCHOUC NATUREL VULCANISE ASSEMBLES PAR JUXTAPOSITION

SOUS-POSITION RETENUE : **4007.00.10.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

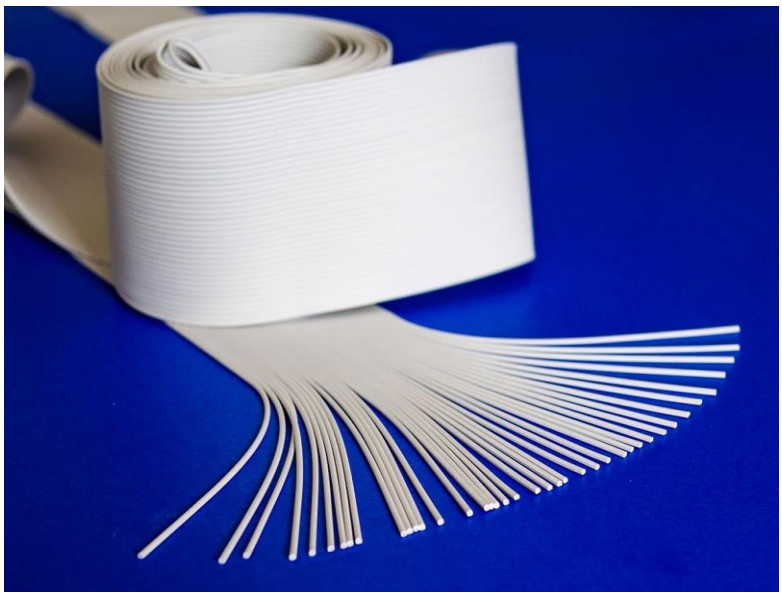
Un produit dénommé « VULCANIZED ROUND SECTION REBBER THEADS », consistant en des files en caoutchouc naturel vulcanisé, de section ronde et d'une coupe transversale de 5 mm, assemblés par juxtaposition sous forme d'un ruban élastique, d'une largeur de 3 cm, d'une longueur de 100 m.
Il est destiné à être utilisé dans la fabrication des chaussettes, sous-vêtements, etc.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause consiste en des fils en caoutchouc naturel vulcanisé, d'une coupe transversale de 5 mm, assemblés par juxtaposition sous forme d'un ruban élastique.
De ce fait, il est à considérer comme étant un fil en caoutchouc naturel vulcanisé et il est à classer à la position tarifaire 40.07, plus précisément à la sous position tarifaire 4007.00.10.00.

Application des RGI 1 et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 055/DGD DU 04.12.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 04.12.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 03.12.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : GEOSYNTETIQUE BENTONITIQUE

SOUS-POSITION RETENUE : **6815.99.00.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « Géosyntétique bentonitique, type *** », consistant en un géotextile bentonitique cousu, constitué de deux couches de géotextiles supports, tissés en polypropylène d'un grammage de 450 g/m^2 chacune et d'une couche intérieure constituée d'une nappe en fibres aiguilletés d'un grammage de 50 g/m^2 et de la poudre de bentonite sodique d'un grammage de 4500 g/m^2.

Il est présenté sous forme de rouleaux d'une dimension standard 3,6 x 40 et de 5,10 x 30 (mm) et d'une épaisseur de 1 cm et il est destiné à être utilisé en tant que matériau d'étanchéité dans le domaine de la géotechnique et de génie civil, notamment pour la protection des eaux souterraines, l'étanchéité des lits des rivières, des centres d'enfouissement technique, etc. grâce au gonflement de la bentonite durant l'hydratation en laissant ainsi de moins en moins la circulation des molécules d'eau.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

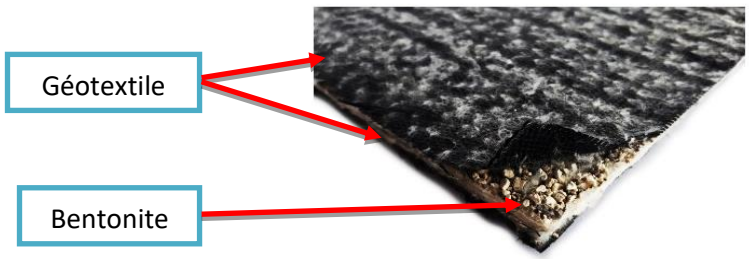
Le produit en cause est constitué essentiellement d'une matière textile renfermant une matière minérale.

De ce fait, son classement est à déterminer par application de la RGI 3-b), selon laquelle, ce type d'ouvrages est à classer d'après l'article qui leur confère leur caractère essentiel.

Au cas présent, compte tenu du poids de la bentonite (4500 g/m^2) par rapport à celui de la matière textile (950 g/m^2, d'une part, et l'importance de la bentonite dans l'utilisation du produit en cause par rapport à la matière textile qui n'assure qu'un simple rôle de support et de contenant, d'autre parts, la bentonite est à considérer comme étant la matière qui confère à l'ouvrage son caractère essentiel.

De ce fait, le produit en cause est à classer à la position tarifaire 68.15 et plus précisément à la sous position tarifaire 6815.99.00.00, en tant que ouvrage en bentonite. **Application des RGI 1 et 6 du SH.**

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 056/DGD DU 04.12.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 04.12.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 03.12.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : MEUBLE (BUREAU) AVEC STRUCTURE EN ACIER ET UN PLATEAU ET PANNEAUX LATERAUX EN BOIS

SOUS-POSITION RETENUE : **9403.10.10.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

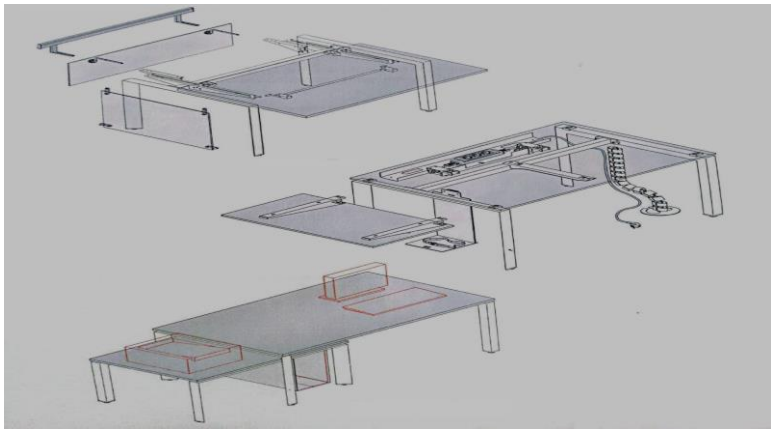
Un meuble sous forme de tables, de différents modèles et dimensions, constituées essentiellement d'un cadre en acier, d'un piètement en forme de tubes triangulaires en acier, d'un plateau et panneaux latéraux et façade en bois.
Il est présenté à l'état non monté et destiné à être utilisé en tant que meuble (bureau) dans les bureaux.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un meuble sous forme d'une table constitué d'une structure et d'un piétement en acier et d'un plateau et panneaux latéraux en bois, présenté à l'état non monté, destiné à être utilisé en tant que meuble dans les bureaux.
Etant donné que le produit en cause est un ouvrage constitué par l'assemblage d'articles différentes (structure, plateau et panneaux) en matière différentes (bois et acier), son classement est à déterminer par application de la RGI 3-b) du SH selon laquelle ce type d'ouvrages est à classer d'après l'article qui lui confère son caractère essentiel.
Au cas présent, compte tenu de l'importance de la structure métallique (le cadre et le piétement) dans la mesure où elle constitue l'élément de stabilité de la table, d'une part et elle présent la partie structurelle essentielle et porteuse de la table d'autre part, l'article qui confère audit meuble son caractère essentiel étant sa structure métallique.
De ce fait, et s'agissant d'un meuble en métal des types utilisés dans les bureaux, présenté à l'état non monté, il est à classer à la position tarifaire 94.03, plus précisément à la sous position tarifaire 9403.10.10.00.

Application des RGI 1,2-a), 3-b) et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 057/DGD DU 05.12.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 05.12.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 04.12.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : UNITE DE COLLABORATION (SYSTEME DE VISIO-CONFERENCE)

SOUS-POSITION RETENUE : **8517.62.99.90**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « unité de collaboration *** », consistant en un système de visio-conférence compact tout en un, présenté sous forme d'un appareil comportant (i) une caméra (ii) un microphone et (iii) un codec pour la vidéoconférence et doté sur sa face arrière d'interfaces USB, HDMI, Ethernet, alimentation et un bouton Marche/Arrêt. Il est livré avec une télécommande, un clavier, un adaptateur secteur, un câble HDMI, un adaptateur HDMI et un manuel d'utilisation.

Il est destiné à être relié avec un moniteur, non présenté dans le cas d'espèce, pour être utilisé à des fins de visio-conférences en assurant la fonction de transmission et la réception de la voix, d'images et des documents via le réseau internet et qui peuvent être partagés à partir d'une variété d'appareils (tablettes, smartphones, laptop, etc.) et ce, après avoir connecté à la salle de conférence *** et invitation des participants via un lien spécifique.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un appareil destiné à être utilisé à des fins de visio-conférences, apte à assurer la fonction de la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données dans un réseau Internet.

Ainsi et s'agissant d'une combinaison de machines constituées par des éléments distincts (unité de collaboration, clavier, télécommande, câbles, etc.) destinées à assurer concurremment une fonction de la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données dans un réseau internet, couverte par la position tarifaire 85.17, l'ensemble est à classer dans cette position et plus précisément à la sous position tarifaire 8517.62.99.90.

Application des RGI 1 (Note 4 de la Section XVI) et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 058/DGD DU 05.12.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 05.12.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 04.12.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : COMPRESSEUR FRIGORIFIQUE POUR CLIMATISEUR

SOUS-POSITION RETENUE : **8414.30.21.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un compresseur frigorifique à moteur hermétique (le moteur et la partie compression sont logés dans un seul compartiment étanche), d'une puissance de 750 W (0,75 Kw), utilisant le gaz réfrigérant R32.
Il est destiné à équiper les machines et appareils pour le conditionnement de l'air de type split-systèm, à l'effet de comprimer le gaz réfrigérant et d'assurer sa circulation dans le circuit frigorifique desdits appareils et machines.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un compresseur frigorifique destiné à être incorporé dans une machine pour le conditionnement de l'air (climatiseur) en vue de produire du froid à travers la compression d'un gaz réfrigérant.
De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 84.14, plus précisément à la sous position tarifaire 8414.30.21.00, en tant que compresseur des types utilisés dans les équipements frigorifiques, hermétique et d'une puissance excédant 0,4 KW.

Application des RGI 1 (Note 2-a de la Section XVI) et 6 du S.H.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 059/DGD DU 05.12.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 05.12.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 04.12.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : COMPRESSEUR FRIGORIFIQUE POUR REFRIGERATEURS ET CONGELATEURS MENAGERS

SOUS-POSITION RETENUE : **8414.30.21.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un compresseur frigorifique à moteur hermétique de réfrigération à piston, présenté sous forme d'un boitier cylindrique hermétiquement scellé, enfermant la parie moteur et la partie compression. Il est pourvu d'un orifice de charge, d'un orifice d'aspiration et d'un orifice de refoulement.

Le compresseur frigorifique en question fonctionne suivant le même principe que les moteurs à explosion des véhicules. En phase d'admission, le piston aspire le fluide réfrigérant, puis le comprime pour l'évacuer ensuite à l'état comprimé dans le circuit et ainsi de suite.

Il est d'une puissance excédent 0.4 KW et destiné à équiper les réfrigérateurs et congélateurs ménagers.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un compresseur frigorifique destiné à équiper les réfrigérateurs et congélateurs ménagers, en vue de produire du froid à travers la compression d'un gaz réfrigérant.

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 84.14, plus précisément à la sous position tarifaire 8414.30.21.00, en tant que compresseur des types utilisés dans les équipements frigorifiques, hermétique et d'une puissance excédant 0,4 KW.

Application des RGI 1 (Note 2-a de la Section XVI) et 6 du S.H.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 060/DGD DU 05.12.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 05.12.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 04.12.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : COMPRESSEUR FRIGORIFIQUE POUR CLIMATISEUR

SOUS-POSITION RETENUE : **8414.30.21.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un compresseur frigorifique à moteur hermétique (le moteur et la partie compression sont logés dans un seul compartiment étanche), d'une puissance de 750 W (0,75 Kw), utilisant le gaz réfrigérant R32.

Il est destiné à équiper les machines et appareils pour le conditionnement de l'air de type split-systèm, à l'effet de comprimer le gaz réfrigérant et d'assurer sa circulation dans le circuit frigorifique desdits appareils et machines.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un compresseur frigorifique destiné à être incorporé dans une machine pour le conditionnement de l'air (climatiseur) en vue de produire du froid à travers la compression d'un gaz réfrigérant.

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 84.14, plus précisément à la sous position tarifaire 8414.30.21.00, en tant que compresseur des types utilisés dans les équipements frigorifiques, hermétique et d'une puissance excédant 0,4 KW.

Application des RGI 1 (Note 2-a de la Section XVI) et 6 du S.H.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 061/DGD DU 11.12.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 11.12.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 10.12.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : ARTICLE EN NON TISSE

SOUS-POSITION RETENUE : **5705.00.19.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit en non tissé, consistant en un produit textile d'un grammage total de 650 g/m^2 et d'une épaisseur de 4 mm, constitué d'une couche supérieure en tissu tricoté pelucheux de différentes couleurs en polyester d'un grammage de 125 à 190 g/m^{2,} et d'une couche inférieure en non tissé d'un grammage de 350 à 550 g/m^{2,} sur laquelle sont collées des crampons en PVC éparpillées d'une façon homogène sur la totalité de la surface (100 à 150 g/m^2), conférant au produit des propriétés antidérapantes. Il est présenté sous forme de rouleaux d'une largeur de 1,62 à 1,82 mètres et d'une longueur de 25 mètres et destiné à être utilisé dans la fabrication d'articles d'ameublement, tapisseries, semelles orthopédiques, …etc.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un produit textile caractérisé par une certaine rigidité et résistance, présenté en rouleaux de longueur indéterminée et destinés à être découpés ultérieurement et ornés de tresses en vue d'obtenir des tapis finis. Il est également destiné à être utilisé à d'autres fins (la fabrication des semelles orthopédiques, par exemple).

Le Chapitre 57 couvre les tapis et les revêtements de sol en matières textiles confectionnés (prêts à l'usage) ainsi que ceux non confectionnés (présentés en rouleaux d'une longueur indéterminée destinés à être découpés ultérieurement).

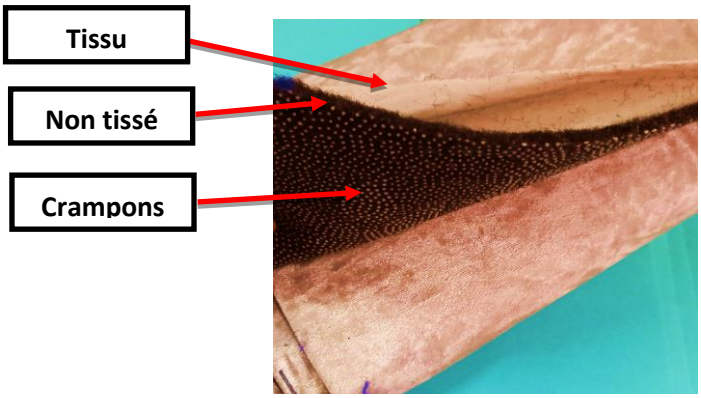
La Note 1 du Chapitre 57 précise que sont également couverts par ce Chapitre les articles qui possèdent les caractéristiques des revêtements de sol en matières textiles, mais qui sont utilisés à d'autres fins.

L'article en cause possède les caractéristiques d'un tapis en matières textiles du Chapitre 57 (épaisseur, rigidité, résistance, présence de crampons en PVC lui conférant des propriétés antidérapantes).

De ce fait, il est à classer en tant que tapis non confectionné en non tissé, à la position tarifaire 57.05 et plus précisément à la sous position tarifaire 5705.00.19.00.

Application des RGI 1 (Note 1 du Chapitre 57) et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 062/DGD DU 11.12.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 11.12.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 10.12.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : ARTICLE EN NON TISSE

SOUS-POSITION RETENUE : **5705.00.19.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

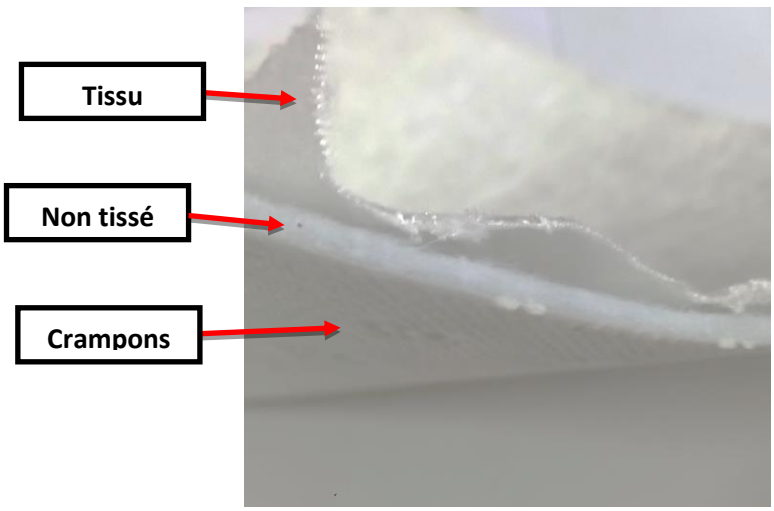
Un produit consistant en un tissu non tissé, d'un grammage total de 730 g/m^2 et d'une épaisseur de 3,5 mm, constitué d'une couche supérieure en tissu de polyester d'un grammage de 180 g/m^{2,} collée à chaud à une couche inférieure en non tissé de polyester d'un grammage de 450 g/m^{2,} sur laquelle sont collés des crampons en PVC, éparpillées d'une façon homogène sur la totalité de la surface, d'un grammage de 100 g/m^2, conférant au produit des propriétés antidérapantes.
Il est présenté sous forme de rouleaux d'une largeur de 1,65 à 2,00 mètres et d'une longueur indéterminée et destiné à être découpé en pièces et orné de tresses sur toutes leurs circonférences, en vue d'obtenir des tapis finis.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un produit textile caractérisé par une certaine rigidité et résistance, présenté en rouleaux de longueur indéterminée et destiné à être découpé ultérieurement et orné de tresses en vue d'obtenir des tapis finis.
Le Chapitre 57 couvre les tapis et les revêtements de sol en matières textiles confectionnés (prêts à l'usage) ainsi que ceux **non confectionnés (présentés en rouleaux d'une longueur indéterminée destinés à être découpés ultérieurement**).
De ce fait et s'agissant d'un tapis non confectionné en non tissé, il est à classer à la position tarifaire 57.05 et plus précisément à la sous position tarifaire 5705.00.19.00.

Application des RGI 1 (Note 1 du Chapitre 57) et 6 du SH.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 063/DGD DU 18.12.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 18.12.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 17.12.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : PORTES POUR CABINES D'ASCENSEURS

SOUS-POSITION RETENUE : **8431.31.10.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Des portes automatiques pour cabine d'un ascenseur, constituées, selon le modèle, de deux panneaux centraux ou de deux panneaux télescopiques, fonctionnant avec un signal d'ouverture et de fermeture d'une tension de 24V. Elles sont présentées avec leurs moteurs pour le leur fonctionnement et elles sont destinées pour l'équipement de la cabine d'un ascenseur avec laquelle elles forment un seul corps en l'accompagnant lors de son déplacement vertical.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est une porte destinée pour l'équipement de la cabine d'un ascenseur et constitue une partie intégrante de celle-ci.

De ce fait, s'agissant d'articles reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées pour l'équipement des cabines d'un ascenseur, les portes en cause sont à considérer comme faisant parties desdits ascenseurs et elles sont à classer à la position tarifaire 84.31, plus précisément à la sous position tarifaire 8431.31.10.00.

Application des RGI 1 (2-b) de la Section XVI)) et 6 du S.H.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 064/DGD DU 18.12.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 18.12.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 17.12.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : PORTES PALIERE D'ASCENSEURS

SOUS-POSITION RETENUE : **7308.30.11.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Des portes palières automatiques en acier, à panneaux coulissants, munies de leurs mécanismes d'ouverture et de fermeture, destinées pour des ascenseurs.
Les portes en cause sont destinées à être fixées dans l'épaisseur des murs d'étages d'un immeuble en vue de permettre l'entrée et la sortie d'un ascenseur à chaque étage. Les portes ainsi que leurs mécanismes d'ouverture et de fermeture n'accompagnent pas la cabine de l'ascenseur lors de son déplacement vertical.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est une porte palière en acier destinée à être fixées dans les murs d'un immeuble en vue de permettre l'entrée et la sortie d'un ascenseur à chaque étage et ne se déplaçant pas verticalement avec la cabine d'ascenseur.
De ce fait, les portes en cause sont à considérées comme faisant partie de l'immeuble auquel elles sont destinées et non pas comme étant parties d'ascenseurs.
Ainsi, s'agissant de portes coulissantes en acier, elles sont à classer à la position tarifaire 73.08, plus précisément à la sous position tarifaire 7308.30.11.00. Le Comité SH de l'OMD à classé une porte similaire en 2003 dans ladite position tarifaire. **Application des RGI 1 et 6 du S.H.**

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 065/DGD DU 18.12.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 18.12.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 17.12.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : ASCENSEUR ELECTRIQUE SOUS FORME D'UN KIT COMPLET

SOUS-POSITION RETENUE : **8428.10.19.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un kit complet d'un ascenseur électrique, comportant tous les éléments constitutifs d'un ascenseur, à savoir : la cabine, les guides, la porte de la cabine et les portes palières, les treuils, l'armoire de commande, les câbles, un ensemble d'accessoires pour la fixation de la partie mécanique et un ensemble d'accessoires pour la fixation de la partie responsable de sa mise en service.

Il est d'une charge utile de 630 kg et il est destiné pour l'équipement d'un immeuble à dix (10) étages à l'effet de transporter des personnes.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est un ascenseur électrique complet présenté à l'état non monté (kit complet), destiné à être installé dans un immeuble en vue d'être utilisé pour le transport de personnes.

De ce fait, il est à classer dans la même position tarifaire couvrant les ascenseurs électriques montés, à savoir le n°84.28 et plus précisément à la sous position tarifaire 8428.10.19.00.

Application des RGI 1, 2-a) et 6 du S.H.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 066/DGD DU 31.12.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 31.12.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 30.12.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : CAMERA THERMIQUE PORTATIVE

SOUS-POSITION RETENUE : **9025.19.30.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « caméra thermique *** », consistant en une caméra à imagerie thermique sans contact, portative, mesurant 125*280*110 mm et d'un poids de 1,4 kg, destinée à capter des images de rayonnement infrarouge à l'aide d'un microbolomètre et à afficher ces images en couleur représentant différentes températures.

Il est pourvue d'un poignet et équipé, sur sa face avant, d'un écran couleur LCD d'une diagonale de 9 cm, d'une touche de navigation et d'un bouton Marche/Arrêt et, sur sa face arrière, d'un pointeur laser, d'une fenêtre IR, d'une entrée USB et d'un bouton d'instantané arrêt sur image et prise de vue. Il dispose d'une capacité d'enregistrement d'environ de deux (02) heures et d'une durée de fonctionnement de quatre (04) heures.

L'appareil en cause est destiné pour la mesure de températures sans contact, à travers la détection du rayonnement infrarouge et sa conversion en une image de plusieurs couleurs, représentant les différentes températures mesurées et d'indiquer la température mesurée du point ciblé.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est une caméra thermique dont le principe de fonctionnement consiste à la détection du niveau du rayonnement infrarouge, en vue de mesurer la température et la convertir sous forme d'une image de plusieurs couleurs, représentant les différentes températures mesurées et d'indiquer la valeur mesurée sous forme chiffrée.

De ce fait, l'appareil en cause est à considérer comme un thermomètre optique, nommément désigné à la position tarifaire 90.25 et plus précisément à la sous position tarifaire 9025.19.30.00.

Application des RGI 1 et 6 du S.H.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 067/DGD DU 31.12.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 31.12.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 30.12.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : POMPE A CHALEUR MONOBLOC REVERSIBLE DE TYPE AIR-EAU

SOUS-POSITION RETENUE : **8418.61.00.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Une pompe à chaleur monobloc, réversible, de type air-eau, comportant sous une même enveloppe les éléments suivants : un compresseur de fluide frigorifique R32 ; un condenseur à air ; un ventilateur ; un échangeur de chaleur ; une pompe de circulation d'eau ; un vase d'expansion ; et un ensemble de cartes électroniques, des vannes, une sonde de température et capteur de pression.

Le produit en question est destiné à être installé à l'extérieur des locaux ou des habitations en vue d'assurer les fonctions de chauffage ou de refroidissement desdits locaux ou habitations ainsi que la production d'eau chaude sanitaire. Son principe de fonctionnement consiste à utiliser l'air extérieur pour chauffer ou refroidir l'eau à distribuer à l'installation intérieure (radiateurs, robinets sanitaires, etc.) au travers d'un échangeur de chaleur utilisant un fluide frigorigène R-32.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est une pompe à chaleur à compression monobloc, réversible, de type air/eau, destiné à être relié à des équipements installés à l'intérieur des locaux ou des habitations de chauffage en vue de les alimenter de l'eau froide ou chaude.

En effet, tel que présenté le produit en cause dépasse le cadre d'un échangeur de chaleur qui constitue d'ailleurs l'un de ses éléments constitutifs au même titre que les autres éléments tels que le compresseur, le condenseur, le ventilateur, etc.

De ce fait, son classement à la sous position tarifaire 8419.50.00.00 ne peut être retenu et il est à classer à la position tarifaire 84.18 et plus précisément à la sous position tarifaire 8418.61.00.00, couvrant nommément les pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n°84.15.

Application des RGI 1 et 6 du S.H.

ILLUSTRATION (PHOTO) :



REFERENCE RTC : N° 068/DGD DU 31.12.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 31.12.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 30.12.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : HUILE DE CUISSON USAGEE

SOUS-POSITION RETENUE : **1518.00.99.50**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « huile de cuisson usagée (HCU) », d'origine végétale, contenant un niveau élevé d'humidité, d'impuretés et d'acides gras. Elles proviennent des industries agroalimentaires et des restaurants et elles ont subi les traitements suivants :1) un premier filtrage afin d'éliminer les gros résidus, 2) la déshumidification afin d'éliminer l'eau suivant le procédé de décantation ; et 3) un filtrage approfondi afin d'éliminer les résidus les plus fins (jusqu'à 50 microns).
Cette huile traitée est impropre à la consommation alimentaire et elle est destinée à être recyclée pour être utilisée par d'autres industries telles que la production de biocarburant.

JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause consiste en un mélange de plusieurs huiles végétales usagées (proviennent des industries agroalimentaires et des restaurants et devenues impropres à la consommation alimentaire), ayant subi des opérations de filtrage et de déshumidification.
De ce fait, elle est à considérer comme « huiles de fritures usées », nommément désignées à la position tarifaire 15.18 et plus précisément à la sous position tarifaire 1518.00.99.50.

Application des RGI 1 et 6 du S.H.

ILLUSTRATION (PHOTO) :

REFERENCE RTC : N° 069/DGD DU 31.12.2023

DATE DE DEBUT DE VALIDITE : 31.12.2023
DATE DE FIN DE VALIDITE : 30.12.2026

DESIGNATION DU PRODUIT : ENCRE DE TATOUAGE NOIR

SOUS-POSITION RETENUE : **3215.90.91.00**

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Un produit dénommé « Encre de tatouage noir RAD SAFE », présenté sous forme liquide et composé de pigments minéraux et de pigments organiques dispersés dans le Propanediol d'origine végétale.

Il est présenté dans une boite en carton, contenant 100 monodoses d'une contenance de 0.6 ml chacune, et il est destiné à être utilisé pour le marquage ou le tatouage des champs de radiothérapie à travers le marquage de petits points noirs, de la grosseur d'une pointe de crayon, sur la peau du patient lors de son traitement de radiothérapie afin de délimiter la zone à traiter.

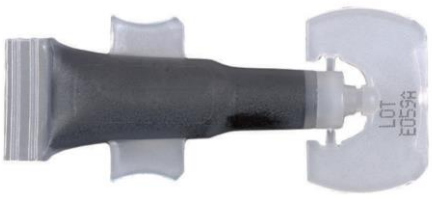
JUSTIFICATIF DU CLASSEMENT :

Le produit en cause est une encre de tatouage ou de marquage composée de pigments minéraux et de pigments organiques dispersés dans le Propanediol d'origine végétale.

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 32.15, couvrant tous types d'encres (d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres), et quel que soit leur mode de présentation (liquide, pâte, poudre, etc.) et plus précisément à la sous position tarifaire 3215.90.91.00.

Application des RGI 1 et 6 du S.H.

ILLUSTRATION (PHOTO) :





Partie II :

Décisions classement tarifaire prises dans le cadre de la procédure relative aux modèles 110

Référence de la décision : Modèle 110, n° 113/DGD/D042.23 du 21.02.2023

Service demandeur : DR – Annaba

Description du produit : CONTROLEUR DE TEMPERATURE D'UN MOULE D'INJECTION

Position(s) /Sous position(s) envisagée (s) : 8480.71.00.00/ Classement séparé

DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8480.71.00.00

1. **Description du produit :**

L'examen du dossier transmis, notamment les fiches techniques et le rapport d'expertise du 19.10.2022, établi par l'expert ***, joints, fait ressortir qu'il s'agit d'un moule d'injection à haute température de 12 empreintes pour matières plastiques (poignés pour bouteille d'huile), présenté avec son contrôleur de température.

Le contrôleur de température est présenté sous forme d'un boitier comportant un module thermique, un échangeur de chaleur pour le fluide calorigène (huile) et de l'eau de refroidissement, d'une pompe, d'un capteur de température, d'une entrée et sortie de fluides et d'une alimentation électrique. Il est destiné à être relié au moule d'injection, en vue de maintenir la température constante dudit moule, en faisant circuler le fluide calorigène et le liquide de refroidissement en continu à travers le moule et ce, à l'effet de garantir une haute qualité des produits fabriqués et d'accroitre le rendement.

2. **Sous positions envisagées :**

La question posée est de savoir si les deux articles (le moule d'injection et son contrôleur de température) constituent une unité fonctionnelle, au sens de la Note 4) de la Section XVI), à classer à la sous position tarifaire 8480.71.00.00, comme il a été retenu par le DR et déclaré par l'opérateur, ou bien chaque article doit suivre son régime propre, comme il a été préconisé par les chefs locaux (CID, IPCOC et l'Inspecteur Vérificateur).

3. **Classement tarifaire :**

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s'opérer sur la base de leurs **caractéristiques objectives** telles que **présentées au moment de dédouanement**. Ainsi, le classement tarifaire est **un élément neutre et objectif**. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont **la conséquence** du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et **au besoin**, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

La position tarifaire 84.80 couvre, entre autres, les moules pour les matières plastiques.

Selon les Notes explicatives de cette position tarifaire, Titre G), alinéa 3), cette catégorie couvre **les moules pour la fabrication des articles en matières plastiques**, **chauffés, même électriquement**, ou non, pour le moulage par gravité (moules inertes), par injection ou par compression (moules actifs).

De ce fait et s'agissant d'un moule d'injection pour la fabrication des articles en matières plastiques, son classement à la sous position tarifaire 8480.71.00.00, ne pose aucune difficulté particulière.

En ce qui qui concerne le traitement à réserver au plan du classement tarifaire pour le contrôleur de température présenté avec ce moule d'injection, celui-ci est conditionné par l'applicabilité ou non de la Note 4) de la Section XVI.

La Note 4) de la Section XVI) précise que lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) **en vue d'assurer concurremment** une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, **l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure**.

D'après les Considération Générales de cette Section, Titre II « unités fonctionnelles », cette Note s'applique lorsqu'une machine ou une combinaison de machines, sont constituées par **des éléments distincts** qui sont **conçus pour assurer concurremment une fonction bien déterminée** comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou, plus fréquemment, du Chapitre 85.

Au sens de cette Note, les termes « ***conçus pour assurer concurremment une fonction bien déterminée*** » couvrent seulement les machines et combinaisons de machines **nécessaires à la réalisation de la fonction propre** qui est celle de l'ensemble constituant l'unité fonctionnelle, à l'exclusion des machines ou appareils ayant des fonctions auxiliaires et ne concourant pas à la fonction de l'ensemble.

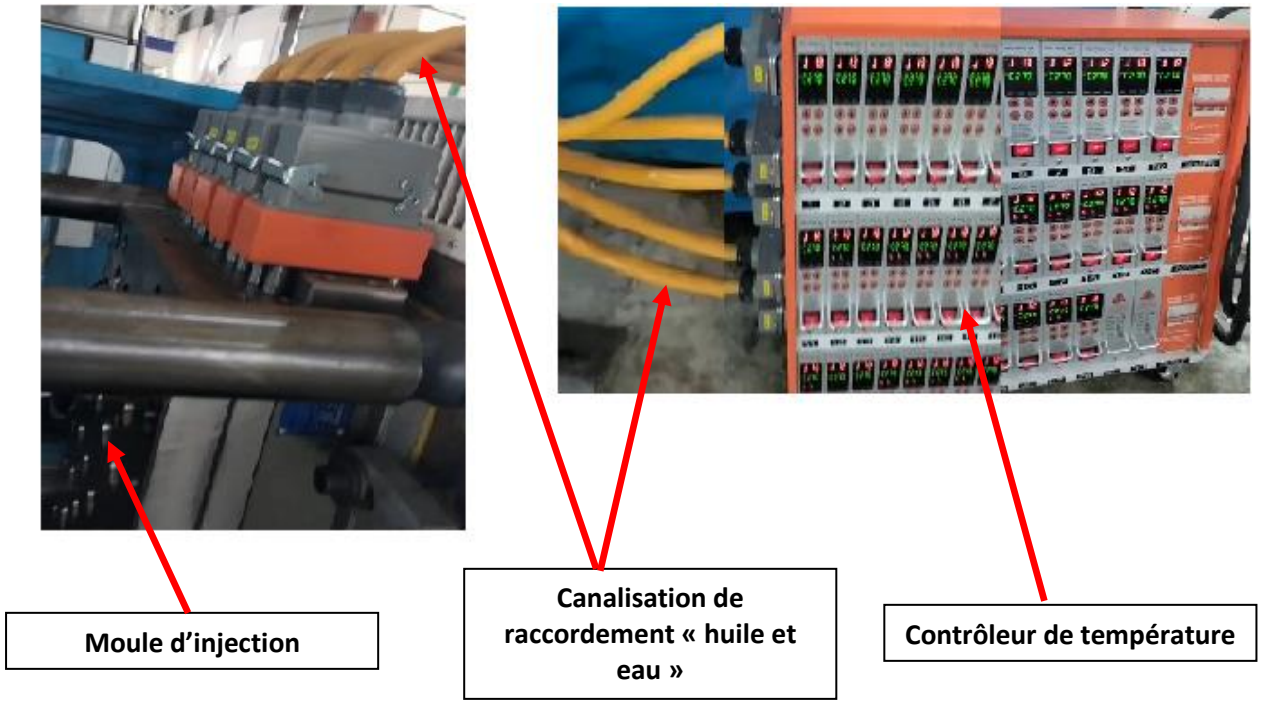
Par ailleurs, les Considérations Générales de la même Section, Titre III), indiquent que les appareils, instruments et dispositifs auxiliaires **de contrôle**, de mesure, de vérification (manomètres, thermomètres, indicateurs de niveau, etc., compteurs de tours ou de production, interrupteurs horaires, tableaux, armoires et pupitres de commande ou régulateurs automatiques) **présentés avec la machine à laquelle ils se rapportent** normalement, **suivent le régime de cette machine s'ils sont destinés** à mesurer, à contrôler, à commander, à régler une machine déterminée (constituée, le cas échéant, par une combinaison de machines ou une unité fonctionnelle). Toutefois, les appareils, instruments et dispositifs auxiliaires destinés à la mesure, au contrôle, à la commande ou à la régulation de plusieurs machines (y compris le cas de machines identiques), suivent leur régime propre.

Tel que décrit supra, le contrôleur de température en cause est conçu pour être relié, via des conduites du fluide calorigène et du liquide de refroidissement, **au moule d'injection** avec lequel il est présenté, à l'effet de contrôler et maintenir la température constante dudit moule et par conséquent, il constitue un élément nécessaire à la réalisation de la fonction de moulage.

De ce fait et étant donné que le contrôleur de température en cause a été présenté avec le moule auquel il est destiné et conçu pour travailler avec ce dernier pour contrôler et maintenir sa température, cet ensemble (moule d'injection et contrôler de température), constitue une unité

fonctionnelle au sens de la Note 4) de la Section XVI), qui doit être classé à la position tarifaire réservée à la fonction de moulage.

A cet effet, cet ensemble doit être classé à la position tarifaire 84.80 et plus précisément à la sous position tarifaire 8480.71.00.00 relative aux moules pour le moulage par injection ou par compression et ce, par application des RGI 1 (Note 4 de la Section XVI) et 6 du SH.



Référence de la décision : Modèle 110, n° 140/DGD/D042.23 du 14.03.2023

Service demandeur : DR – Alger Port

Description du produit : QUATRE MODELES D'APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUES

Position(s) /Sous position(s) envisagée (s) : 9405.10.90.00 / 9405.40.29.00 / 9405.40.99.00

DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9405.40.99.00 (Nouvelles 9405.42.90.00 et 9405.49.99.00)

1. **Description du produit :**

L'examen du dossier transmis ainsi que les échantillons joints, fait ressortir qu'il s'agit de quatre modèles d'appareils d'éclairage électriques décrits comme suit :

Modèle 1 : dénommé « MIDI SLIM 72 RGB », d'une tension de 12 volts et d'une puissance de 8 watts, composé d'un corps en matière plastique (ABS), d'un diffuseur en Polycarbonate, d'un module comportant des diodes émettrices de lumières (LED) et d'un driver interne pour l'adaptation du courant électrique au niveau utilisable par les LED. Il ne comporte ni un culot ni un miroir réflecteur et présenté avec un câble de raccordement direct au réseau électrique ;

Modèle 2 : dénommé « SLIM LED 252 BLUE » d'une tension de 12 volts et d'une puissance de 30 watts, composé d'un support en matière plastique (ABS), d'un diffuseur en Polycarbonate, d'un module comportant des diodes émettrices de lumières (LED) et d'un driver interne pour l'adaptation du courant électrique au niveau utilisable par les LED. Il ne comporte ni un culot ni un miroir réflecteur, dépourvu de son couvercle ou boitier en matière plastique et présenté avec un câble de raccordement direct au réseau électrique ;

Modèle 3 : dénommé « FLAT SLIM 81 COOL WHITE » d'une tension de 12 volts et d'une puissance de 35 watts, composé d'un corps en matière plastique (ABS), d'un diffuseur en Polycarbonate, d'un module comportant des diodes émettrices de lumières (LED) et d'un driver interne pour l'adaptation du courant électrique au niveau utilisable par les LED. Il ne comporte ni un culot ni un miroir réflecteur et présenté avec un câble de raccordement direct au réseau électrique ;

Modèle 4 : dénommé « FLAT HALOGEN », d'une tension de 12 volts et d'une puissance de 100 watts, composé d'un corps en matière plastique (ABS), d'un diffuseur en Polycarbonate, d'une ampoule halogène et d'un miroir réflecteur. Il est pourvu d'un câble de raccordement direct au réseau électrique.

Ces appareils des types étanches et présentant un angle de faisceau de 120°, sont destinés à être fixés sur les parois de piscines, à 400-700 mm sur la surface de l'eau, à l'effet d'illuminer les bassins de reflets chatoyants.

2. **Sous positions envisagées :**

La question posée est de savoir si ces appareils d'éclairage sont correctement classés, respectivement à la sous position tarifaire 9405.40.99.00 (nouvelle 9405.49.99.00), en ce qui concerne les trois premiers modèles, et au n° 9405.40.29.00 (nouvelle 9405.42.29.00), pour le

quatrième modèle, comme il a été retenu par le DR, ou bien l'ensemble est à classer à la sous position tarifaire 9405.10.90.00 (nouvelle 9405.11.90.00), comme il a été préconisé par le CID, l'IPCOC et l'Inspecteur Vérificateur, ou encore, à la sous position tarifaire 9405.40.29.00 (nouvelle 9405.42.29.00), comme il a été déclaré par l'opérateur.

3. Classement tarifaire :

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s'opérer sur la base des **caractéristiques objectives** de ces marchandises telles que **présentées au moment de dédouanement**. Ainsi, le classement tarifaire est **un élément neutre et objectif**. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont **la conséquence** du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et **au besoin**, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

En effet, la position tarifaire 94.05 couvre, entre autres, les luminaires et appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs.

Selon le Titre I) des Notes explicatives de la même position tarifaire, il est précisé que les luminaires et appareils d'éclairage relevant de ce groupe peuvent être constitués de toutes matières (**à l'exclusion** des matières visées à la Note 1 du Chapitre 71) et utiliser toute source de lumière (bougie, huile, essence, pétrole, gaz d'éclairage, acétylène, électricité, etc.). Lorsqu'il s'agit **d'appareils électriques**, ils peuvent être **équipés** de douilles, d'interrupteurs, de fils électriques avec fiche, de transformateurs, etc. ou, comme dans le cas des réglettes pour lampes fluorescentes, d'un starter et d'un ballast.

Tels que décrits supra, les articles en cause ne disposent pas de culots à vis, culots à baïonnette ou de connecteurs (culots) standards à deux broches et ils sont destinés à être connectés directement au réseau électrique via deux fils conducteurs.

De ce fait, ces articles dépassent le cadre d'une simple lampe ou ampoule présentée isolément et ils sont à considérer comme étant des appareils d'éclairage électriques du n° 94.05.

S'agissant du classement au niveau de la sous position tarifaire, celui-ci est à déterminer par application de la RGI 6) du SH en vertu de laquelle « le classement des marchandises dans les sous positions d'une même position **est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions** et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus**, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau**.

Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires ».

A ce titre, il convient de préciser que pour l'application de cette règle, on entend par «*sous positions de même niveau* », soit les sous positions à un tiret (niveau 1), soit les sous positions à deux tirets (niveau 2). Ce même principe est également applicable au niveau des sous positions tarifaires nationales (sous positions à 3, 4, 5 et 6 tirets).

Pour le cas d'espèce, deux sous positions tarifaires à cinq (06) chiffres sont susceptibles d'entrer en jeux pour le classement de ces appareils d'éclairage électriques, à savoir :

- La sous position tarifaire **9405.10**, couvrant les lustres et autres luminaires électriques **à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur**, **à l'exclusion** de ceux des types utilisés pour **l'éclairage des espaces et voies publics** ; et

- La sous position tarifaire **9405.40**, couvrant les autres luminaires et appareils d'éclairage électriques.

De la lecture du libellé des deux sous positions tarifaires susvisées, il résulte que les appareils d'éclairage du n° 9405.10 se distinguent de ceux du n° 9405.40 par le fait qu'ils (i) sont destinés **à être suspendus ou fixés au plafond ou au mur** et (ii) ils ne sont pas destinés **à être utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publics**.

Autrement dit, aux fins du classement au niveau du n° 9405.10, les appareils d'éclairage électriques doivent satisfaire les deux conditions cumulatives susvisées.

A cet égard, il convient de préciser que la deuxième condition suscitée, **vise à exclure** de la sous position tarifaire 9405.10, les appareils d'éclairage électriques **des types utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publics**, **même lorsqu'ils**' sont destinés à être suspendus ou fixés au plafond ou au mur.

Autrement dit, la sous position tarifaire 9405.10 ne couvre pas les appareils d'éclairage électriques, même destinés à être suspendus ou fixés au plafond ou au mur, lorsqu'ils sont conçus pour être utilisés dans l'éclairage des espaces et voies publics.

Par contre, les appareils d'éclairage **pour l'éclairage extérieur** tels que les jardins, les parcs, les voies publiques, l'illumination des édifices et des monuments, etc, sont à exclure de la sous position tarifaire 9405.10.

Ainsi, étant donné que les appareils d'éclairage en cause sont conçus pour l'éclairage des piscines (pour l'éclairage extérieur) et non pas pour un usage intérieur des locaux, leur classement à la sous position tarifaire 9405.10, ne peut de ce fait, être retenu et il sont à classer à la sous position tarifaire 9405.40, en tant qu'autres appareils d'éclairage électriques.

Le classement au niveau des sous positions tarifaires nationales, dérivées du n° 9405.40, est à déterminer en fonction de la nature exacte de l'appareil d'éclairage, de son utilisation ainsi que le type de la source lumineuse qu'il utilise.

Au cas présent, il y a lieu de s'assurer, dans un premier lieu, si les appareils d'éclairage en cause consistent ou non en des « **projecteurs** », au sens du n° 94.05.

Pour ce faire, il y a lieu de se référer aux Notes explicatives de ladite position tarifaire, partie I, troisième et quatrième alinéas, définissant les projecteurs de la présente position comme étant des appareils **permettant de concentrer le flux d'une source lumineuse** (qui peut généralement être réglé) en un **faisceau dirigé sur un point ou une surface déterminée** se trouvant à une distance plus ou moins grande, **à l'aide** d'un **miroir réflecteur et d'une lentille ou d'un réflecteur seulement**. Les miroirs réflecteurs sont généralement en verre argenté ou en métaux polis, argentés ou chromés; quant aux lentilles, elles sont, le plus souvent, plan-convexes ou à échelons (lentilles de Fresnel).

A travers cette définition, un appareil d'éclairage peut être qualifié comme étant « un projecteur », lorsque celui-ci soit **équipé d'un réflecteur ou d'une lentille** assurant **la fonction de concentration** du flux d'une source lumineuse sur un point ou une surface déterminé se trouvant **à une distance plus ou moins grande**.

Or, tels que décrits supra, les trois premiers modèles d'appareils d'éclairage ne sont pas équipés d'un miroir réflecteur. De ce fait, ils ne peuvent être considérés comme étant des projecteurs au sens du n° 94.05.

S'agissant du quatrième modèle, celui-ci est équipé d'un miroir réflecteur. Néanmoins, son angle de faisceau qui est à l'ordre de **120°** est le même que celui assuré par les trois autres modèles. Cet angle de faisceau ne peut être qualifié comme étant une concentration du flux de la source lumineuse sur **un point ou une surface déterminée** se trouvant à une distance plus ou moins grande dans la mesure où il assure la couverture d'une surface similaire à celle couverte par un appareil d'éclairage ordinaire.

Dans ces conditions, le quatrième modèle en cause ne peut pas être considéré comme étant un projecteur, au sens du n° 94.05. De ce fait, l'avis du directeur régional quant au classement dudit modèle d'appareil en tant que « projecteur », n'est pas partagé.

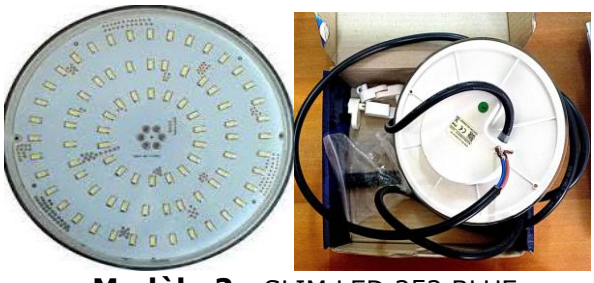
Eu égard à ce qui précède, étant donné que les appareils d'éclairage électriques en cause ne répondent pas à la définition des projecteurs du n° 94.05 et ils sont destinés pour l'éclairage des piscines (usage extérieur), ils sont à classer à la sous position tarifaire 9405.40.99.00 et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH.

Par ailleurs et suite aux amendements apportés à la structure du SH, applicables depuis le 1er Janvier 2022, introduisant le critère de la nature de la source lumineuse (LED ou autres), ces appareils sont à classer comme suit :

- Les trois premiers modèles qui utilisent des sources lumineuses LED, sont à classer à la nouvelle sous position tarifaire 9405.42.90.00 ;
- Le quatrième modèle qui utilise une lampe halogène pour l'éclairage, est à classer à la sous position tarifaire 9405.49.99.00.



Modèle 1 : MIDI SLIM 72 RGB



Modèle 2 : SLIM LED 252 BLUE



Modèle 3 : FLAT SLIM 81 COOL WHITE



Modèle 4 : FLAT HALOGEN

Référence de la décision : Modèle 110, n° 180/DGD/D042.23 du 05.04.2023

Service demandeur : DR – Alger Port

Description du produit : BASE DE POIRE

Position(s) /Sous position(s) envisagée (s) : 2009.89.91.20 / 2106.90.11.00

DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 2106.90.11.00

1. **Description du produit :**

L'examen du dossier transmis, notamment la fiche technique jointe, fait ressortir qu'il s'agit d'un produit dénommé « base de poire », d'une apparence visqueuse, d'une couleur brune, d'une odeur et d'un goût de la poire.

Il est composé d'un mélange du concentré de purée de poire et du concentré de jus de poire (70,3%), de l'eau (29%), de l'acide citrique (0,4%), de l'acide ascorbique (antioxydant) (0,2%) et d'un arôme naturel (0,1%). Ce produit est d'une valeur Brix de 34,7° et d'une acidité de 1,05g/100g.

Il est conditionné dans des sacs aseptiques à l'intérieur de fûts métalliques d'un poids de 220 kg et destiné pour la fabrication des jus.

2. **Sous positions envisagées :**

La question posée est de savoir si le produit en cause est correctement classé à la sous position tarifaire 2106.90.11.00, en tant que préparation composée et extrait concentré destinés aux industries alimentaires, des types utilisés pour la fabrication des boisson, comme il a été retenu par le DR et déclaré par l'opérateur, ou bien à la sous position tarifaire 2009.89.91.20, à titre de jus de poire, comme il a été préconisé par le CID, l'IPCOC et l'Inspecteur Vérificateur.

3. **Classement tarifaire :**

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s'opérer sur la base de leurs **caractéristiques objectives** telles que **présentées au moment de dédouanement**. Ainsi, le classement tarifaire est **un élément neutre et objectif**. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont **la conséquence** du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la règle générale interprétative n° 1 du système harmonisé qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des Positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

A ce titre, il y a lieu de rappeler que l'identification des produits constitue l'élément majeur et essentiel pour déterminer leur classement tarifaire.

La position tarifaire 20.09 couvre les jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.

Selon les Notes explicatives de la position tarifaire 20.09, les jus de fruits ou de légumes de la présente position sont, en règle générale, obtenus par pression de fruits ou de légumes frais, sains et mûrs, que cette pression consiste - comme c'est le cas pour les agrumes - en une extraction à l'aide de machines dites extracteurs fonctionnant d'après le principe du presse-citron ménager, ou en pressurage précédé ou non, soit d'un foulage ou d'un broyage (pour les pommes notamment), soit d'un traitement à l'eau froide, à l'eau chaude ou à la vapeur (c'est le cas, en particulier, des tomates, du cassis ou de certains légumes comme la carotte ou le céleri).

Les liquides ainsi obtenus sont ensuite généralement soumis aux traitements suivants :

a) Clarification, destinée à séparer les jus de la majeure partie des éléments solides, soit par collage (à la gélatine, à l'albumine, à la terre d'infusoires, etc.), soit à l'aide d'enzymes, soit par centrifugation.

b) Filtration, notamment à l'aide de filtres à plaques garnies de kieselguhr, d'amiante, de cellulose, etc.

c) Désaération, destinée à éliminer l'oxygène qui nuirait à la couleur et à la saveur.

d) Homogénéisation, dans le cas de certains jus provenant de fruits très pulpeux (tomate, pêche, etc.).

e) Stérilisation, destinée à prévenir la fermentation. Elle s'opère par divers procédés : pasteurisation prolongée ou pasteurisation-éclair (flash pasteurisation), stérilisation électrique dans des appareils à électrodes, stérilisation par filtration, conservation sous pression d'anhydride carbonique, conservation par le froid, stérilisation chimique (par emploi d'anhydride sulfureux, de benzoate de sodium, etc.), traitement aux rayons ultraviolets ou aux échangeurs d'ions.

Grâce à ces divers traitements, les jus de fruits ou de légumes se présentent sous la forme de liquides d'apparence limpide, non fermentés. Il arrive cependant que certains jus - ceux tirés notamment de fruits pulpeux (abricot, pêche, tomate, par exemple) - contiennent encore, en suspension ou sous forme de dépôt, une partie de la pulpe à l'état finement divisé.

Les jus de la présente position peuvent être présentés **à l'état *concentré*** (congelé ou non) ou sous forme de *cristaux* ou de *poudre* pour autant qu'ils soient, dans ce dernier état, entièrement ou presque entièrement solubles dans l'eau. Les produits de l'espèce sont habituellement obtenus par des procédés faisant intervenir, soit la chaleur, combinée ou non avec le vide, soit le froid (lyophilisation).

Certains jus concentrés peuvent être distingués des jus correspondants non concentrés en fonction de leur valeur Brix (voir la Note 3 de sous-positions du présent Chapitre).

Les mêmes Notes explicatives précisent que sous réserve de conserver leur caractère originel, **les jus de fruits ou de légumes** de la présente position peuvent **contenir les substances du type mentionné ci-après**, qu'elles résultent des traitements subis ou **qu'elles aient été ajoutées** :

1) ***Sucre***.

2) ***Autres édulcorants***, naturels ou synthétiques, sous réserve que la quantité ajoutée ne dépasse pas celle nécessaire à une édulcoration normale des jus et que ces derniers remplissent, par ailleurs, toutes les conditions requises pour être rangés dans la présente position, en particulier celle relative à l'équilibre des différents composants prévu au paragraphe 4) ci-dessous.

3) Produits destinés à assurer la ***conservation*** des jus ou à prévenir la ***fermentation*** (anhydride sulfureux, anhydride carbonique, enzymes, etc.).

4) Produits destinés à assurer ***l'uniformité de la qualité*** (mise au type), tels que acide citrique, acide tartrique, à restituer aux jus des éléments détruits ou détériorés en cours de fabrication (vitamines, substances colorantes, etc.) ou à fixer l'arôme (addition de sorbitol, par exemple, aux jus de fruits en poudre ou cristallisés). Sont toutefois exclus de la présente position les jus de fruits auxquels on a ajouté un des constituants du jus (acide citrique, huile essentielle tirée du fruit, etc.) en une quantité telle que l'équilibre des différents composants dans le jus naturel est manifestement rompu, le caractère originel du produit étant, dans ce cas, modifié.

De même, ne perdent pas la qualité de jus de la présente position, d'une part, **les mélanges de jus de fruits** ou de légumes de même espèce et de fruits ou légumes d'espèces différentes, et, d'autre part, les jus reconstitués, c'est-à-dire les jus provenant de l'addition, à des jus concentrés, d'une quantité d'eau n'excédant pas la proportion de celle qui est contenue dans les jus similaires non concentrés de composition normale.

De la lecture des dispositions susvisées, il s'avère ce qui suit :

- Seules les substances énumérées supra peuvent être ajoutées à un **jus de fruit** ou de légume de la position tarifaire 20.09.

- **Les mélanges de jus de fruits** ou de légumes **de même espèce et de fruits** ou légumes **d'espèces différentes** ainsi que la reconstitution des jus concentrés par l'addition, à des jus concentrés, d'une quantité d'eau n'excédant pas celle du jus similaire non concentré, sont autorisés au niveau de cette position tarifaire.

Pour le cas d'espèce, le produit objet de l'examen contient au-delà des substances autorisées, citées supra, un concentré de purée de poire qui ne constitue pas un jus au sens du n° 20.09.

De ce fait, ce produit **ne peut être considéré** comme étant **un mélange de jus** de fruits, de même espèce ou d'espèces différentes, au sens du n° 20.09 et son classement à cette position ne peut en conséquence être retenu.

A cet égard, il y a lieu de souligner que l'avis du Directeur régional d'exclure ce produit du n° 20.09, au motif qu'il contient de l'acide citrique, n'est pas partagé, dans la mesure où le rajout de cette substance aux jus de fruits, en une quantité ne rompant pas l'équilibre des différents composants dans le jus naturel, est autorisé et n'influence pas sur le classement tarifaire du jus au n° 20.09.

Par ailleurs, la position tarifaire 21.06 couvre les préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs.

Selon les Notes explicatives de la même position tarifaire, il est précisé que cette dernière comprend, à condition qu'elles ne soient pas reprises dans d'autres positions de la Nomenclature :

A) Les préparations destinées à être utilisées, soit en l'état, soit après traitement (cuisson, dissolution ou ébullition dans l'eau ou le lait, etc.), dans l'alimentation humaine.

B) Les **préparations composées entièrement ou partiellement de substances alimentaires**, **entrant dans la préparation de boissons** ou d'aliments **pour la consommation humaine**. Sont notamment classées ici celles consistant en mélanges de produits chimiques (acides organiques, sels de calcium, etc.) et de substances alimentaires (farines, sucres, poudre de lait, par exemple), destinées à être incorporées dans des préparations alimentaires, soit comme composants de ces préparations, soit pour améliorer certaines de leurs caractéristiques (présentation, conservation, etc.).

Selon les mêmes Notes explicatives, alinéa 7), il est précisé que la présente position couvre **les préparations composées** alcooliques ou non alcooliques (**autres qu**'à base de substances odoriférantes) **des types utilisés pour la fabrication de diverses boissons** non alcooliques ou alcooliques.

Il est précisé également que, dans l'état où elles sont présentées, ces préparations **ne sont pas consommables directement en tant que boissons**, ce qui les distingue des boissons du Chapitre 22.

Eu égard à ce qui précède et étant donné que le produit en cause consiste en une préparation composée essentiellement d'un concentré de purée de poire et d'un concentré de jus de poire, non consommable en l'état en tant que boisson et compte tenu de sa destination pour être utilisée dans la fabrication des boissons, ce produit est à classer à la position tarifaire 21.06, plus précisément à la sous position tarifaire 2106.90.11.00, couvrant nommément ce type de préparations et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH.

Référence de la décision : Modèle 110, n° 181/DGD/D042.23 du 05.04.2023

Service demandeur : DR – Alger Port

Description du produit : CABLE ELECTRIQUE DE MISE A LA TERRE

Position(s) /Sous position(s) envisagée (s) : 8544.42.19.00 / 8544.49.22.00

DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8544.49.22.00

1. **Description du produit :**

L'examen du dossier transmis ainsi que la fiche technique et l'échantillon joints, fait ressortir qu'il s'agit d'un produit dénommé « POWER CABLE 60001/1000V, ZA-RVV, 16 mm^2 YELLOW /GREEN », consistant en un câble électrique de mise à la terre, à conducteur en cuivre et double isolation en matières plastiques, d'une tension de 600 à 1000 V, enroulé et ne comportant pas des pièces de connexion à ses extrémités.

Il est présenté au dédouanement avec un ensemble de pièces et de fiches de connexion, destinées à être montées et fixées sur les extrémités dudit câble électrique et ce, après l'avoir découpé en longueurs en fonction de la distance qui sépare l'équipement à protéger du lieu d'implantation de la barre de mise à la terre.

2. **Sous positions envisagées :**

La question posée est de savoir si le câble électrique en cause est correctement classé à la sous position tarifaire 8544.42.19.00, en tant que câbles électriques, pour tensions n'excédant pas 1.000 V, munis de pièces de connexions, comme il a été retenu par le DR et déclaré par l'opérateur, ou bien à la sous position tarifaire 8544.49.22.00, à titre de conducteur électrique en cuivre non blindé, d'une tension excédant 600 V, non munis de pièces de connexions, comme il a été préconisé par le CID, l'IPCOC et l'Inspecteur Vérificateur.

3. **Classement tarifaire :**

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s'opérer sur la base de leurs **caractéristiques objectives** telles que **présentées au moment de dédouanement**. Ainsi, le classement tarifaire est **un élément neutre et objectif**. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont **la conséquence** du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la règle générale interprétative N° 1 du système harmonisé qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des Positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

S'agissant d'un câble (conducteur) électrique en cuivre pour la mise à la terre, d'une tension de 600 à 1000 V, son classement à la position tarifaire 85.44 ne pose aucune difficulté particulière.

Le classement au niveau de la sous position est conditionné par la détermination de la nature exacte du conducteur électrique en cause et ce, selon qu'il est à considérer comme un conducteur non muni de pièces de connexions ou, au contraire, comme étant muni de telles pièces de connexions étant donné qu'il est présenté avec ces pièces.

En effet, de la lecture du libellé de la sous position tarifaire 8544.42, il ressort que l'admission des câbles électriques dans cette sous position est réservée uniquement à ceux présentés **munis** de pièces de connexion.

Autrement dit, le libellé de cette sous position désigne et vise seulement les câbles électriques **pourvus** de pièces de connexion qui doivent être fixées ou montées sur le câble et il ne peut, en aucun cas, être étendu aux autres câbles électriques dépourvus de telles pièces de connexion, même présentés ensemble à l'état non monté.

Ainsi, le recours à l'application de la RGI 2-a) pour le classement d'un câble électrique, présenté avec des pièces de connexion non montées et non fixées sur ce câble, dans une sous position tarifaire qui désigne uniquement les câbles pourvus de pièces de connexion ne peut être effectué et chaque article (le câble et les pièces de connexion), doit suivre son régime propre.

Dans ces conditions, le classement du câble électrique en cause à la sous position tarifaire 8544.42 ne peut être effectué et il est à considérer comme étant un câble non muni de pièces de connexions du n° 8544.49.

Le classement au niveau de la sous position tarifaire à dix (10) chiffres est à déterminer en fonction du domaine d'utilisation du câble en cause (pour la téléphonie, l'électricité ou pour autres usage), la matière de âme conductrice (en cuivre ou en autres matières) et selon qu'il soit blindé ou non.

Tel que décrit présenté, le câble en cause est constitué d'une âme conductrice en cuivre, ne comportant aucune armure ou tresse de protection métallique (non blindé) et il est destiné à être utilisé dans le domaine de l'électricité (la mise à la terre des surcharges électriques et des foudres).

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 85.44, plus précisément à la sous position tarifaire 8544.49.22.00, par application des RGI 1 et 6 du SH.



Référence de la décision : Modèle 110, n° 471/DGD/D042.23 du 21.11.2023

Service demandeur : DR – Constantine

Description du produit : PANNEAUX D'EXPOSITION EN MDF

Position(s) /Sous position(s) envisagée (s) : 4411.14.90.00 / 9403.60.92.00

DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 4411.14.90.00

1. **Description du produit :**

L'examen du dossier transmis, notamment les photos et le rapport d'expertise n°203 du 07.09.2023, établi par l'expert judiciaire en matériels industriels ***, joints, fait ressortir qu'il s'agit d'un ouvrage constitué de deux articles différents :

1) des panneaux de fibres de bois de densité moyenne (MDF), de formes rectangulaires, teintés en surface de différentes couleurs et comportant sept (07) rainures horizontales pour chaque panneau, à l'effet d'y insérer des baguettes en aluminium ;

2) des baguettes en aluminium, présentées avec lesdits panneaux, destinées à être insérées dans les rainures, à l'effet de leur procurer une certaine résistance et de permettre ainsi la fixation des crochets métalliques, non présentés dans le cas d'espèce, à utiliser pour suspendre des objets et effets dans les magasins et boutiques.

Ces panneaux d'une longueur de 2,44 m, d'une largeur de 1,2 m et d'une épaisseur de 14 mm, sont destinés, après avoir été équipés de baguettes en aluminium, à être fixés sur des murs des magasins ou des boutiques, ou encore, dans un élément mobilier (stand), en vue de leur utilisation à des fins de présentation de biens et de marchandises (vêtements, chaussures, etc.).

2. **Sous positions envisagées :**

La question posée est de savoir si les panneaux en cause sont correctement classés à la sous position tarifaire 4411.14.90.00, en tant que panneaux de densité moyenne (dits «MDF»), d'une épaisseur excédant 9 mm, ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface, comme il a été retenu par le DR et déclaré par l'opérateur, ou bien à la sous position tarifaire 9403.60.92.00, en tant que meubles en bois des types utilisés dans les magasins, comme il a été préconisé par les chefs locaux (CID, l'IPCOC et l'Inspecteur Vérificateur).

3. **Classement tarifaire :**

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s'opérer sur la base de leurs **caractéristiques objectives** telles que **présentées au moment de dédouanement**. Ainsi, le classement tarifaire est **un élément neutre et objectif**. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont **la conséquence** du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et **au besoin**, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

Tel que décrit supra, le produit en cause consiste en un panneau en bois comportant des rainures pour l'insertion de baguettes en aluminium, présentés ensemble au moment de dédouanement.

S'agissant d'un article présenté sous forme de deux éléments distincts (panneaux en bois et baguettes en aluminium), destinés à être assemblés à l'aide d'une simple opération d'insertion des baguettes en aluminium dans les rainures des panneaux en bois prévues à cet effet, il est à considérer comme étant un article présenté à l'état non monté, au sens de la RGI 2-a) du SH et il est à classer, de ce fait, dans la même position tarifaire couvrant l'article monté.

Etant donné que l'ouvrage en cause est constitué par deux articles différents (panneau en bois et baguettes en aluminium), relevant deux positions tarifaires différentes, son classement doit être opéré conformément aux dispositions de la RGI 3) du SH.

Tel que présenté, l'ouvrage objet de l'examen est constitué par l'assemblage de deux articles séparables, adaptés les uns aux autres et complémentaires les uns des autres. L'assemblage de ces deux articles constitue un tout qui ne puisse être vendu par éléments séparés.

Le classement de ce type d'ouvrage est à déterminer d'après l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination et ce, par application de la RGI 3-b) du SH.

Pour le cas d'espèce, c'est le panneau en bois qui confère à cet ouvrage son caractère essentiel dans la mesure où les baguettes en aluminium ne sont prévues que pour procurer une certaine résistance et conférer certaines propriétés esthétiques audit panneau.

Aux fins du classement tarifaire des panneaux en cause et s'agissant de panneaux en MDF destinés à être fixés sur les murs de magasins ou un meuble d'exposition de marchandises, deux positions tarifaire méritent valablement d'être examinées pour le cas d'espèce, à savoir le n° 44.11 et le n° 94.03.

La position tarifaire 94.03 couvre, entre autres, les meubles en bois des types utilisés dans les magasins et leurs parties.

En vertu de la Note 2 du Chapitre 94, les articles (autres que les parties) visés dans les n°s 94.01 à 94.03 doivent être **conçus pour se poser sur le sol**.

Cette Note précise également que restent toutefois compris dans ces positions, même s'ils sont conçus pour être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres :

a) les armoires, les bibliothèques, les étagères et les meubles à éléments complémentaires;
b) les sièges et lits.

Selon les Considérations Générales du Chapitre 94), il est précisé qu'**exception faite** des articles cités à l'alinéa a) ci-dessus, ils **ne sont pas considérés** comme **meubles**, les objets utilisés à usage de meubles, que l'on place sur d'autres meubles ou sur des étagères, que l'on accroche aux murs ou que l'on suspend aux plafonds.

Le présent Chapitre **ne comprend donc pas** les objets d'ameublement **qui sont fixés au mur** comme les **portemanteaux**, **tableaux à clefs**, porte-brosses, **porte-serviettes**, porte-journaux, ainsi que les objets d'ameublement n'ayant pas **le caractère de meubles proprement dits**, comme les cache-radiateurs.

Quant à la position tarifaire 44.11, celle-ci couvre les panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques.

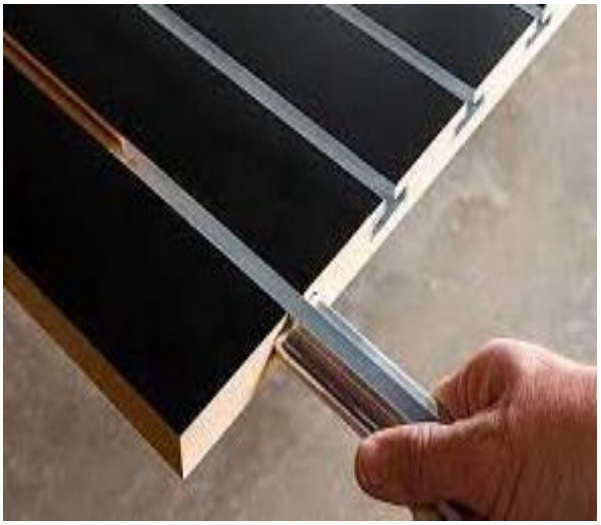
Conformément aux dispositions de la Note 4) du Chapitre 44), il est précisé que les produits des n°s 44.10, **44.11** ou 44.12 **peuvent être travaillés** de manière à obtenir les profils admis pour les bois du n° 44.09, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, **pour autant** que celle-ci **ne leur confère pas le caractère d'articles** d'autres positions.

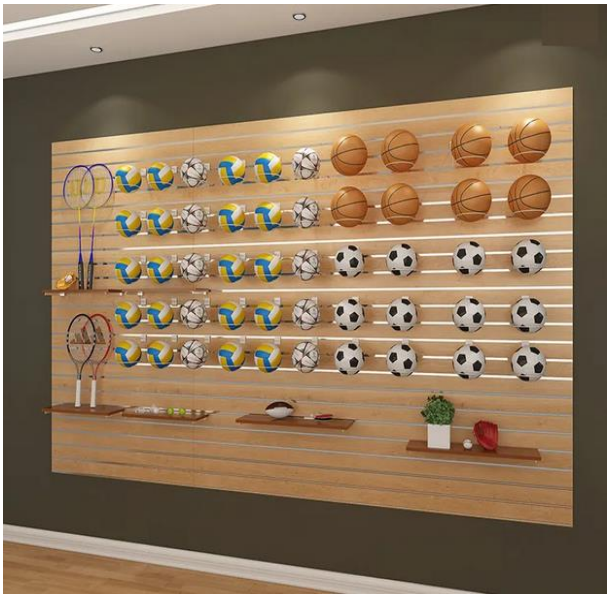
De la lecture des dispositions susvisées, il en résulte que les panneaux en bois du Chapitre 44, peuvent être travaillés (profilés, languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, etc.), ouvrés en surface, revêtus ou recouverts (de tissu, de matière plastique, de peinture, de papier ou de métal, etc.) ou soumis à toute autre ouvraison, à la condition que ces ouvraisons ne leur confèrent pas le caractère d'ouvrages couverts par d'autres positions spécifiques.
Les panneaux en cause :

(i) n'ont pas subi des ouvraisons dépassant le cadre de celles autorisées par la Note 4) du Chapitre 44 (rainurage et de revêtement de surface) ; et

(ii) ils ne répondent pas à la définition des meubles décrite à la Note 4 du Chapitre 94 dans la mesure où ils ne sont pas conçus pour se poser sur le sol et ne font pas partie des meubles destinés à être suspendus, fixés au mur ou posés les uns sur les autres, indiqués dans le deuxième paragraphe de cette Note.

Dans ces conditions, les panneaux de fibres de bois à densité moyenne (MDF) objet de l'examen, sont à exclure de la position tarifaire 94.03 et doivent être classés à la position tarifaire 44.11, plus précisément à la sous position tarifaire 4411.14.90.00 et ce, par application des RGI 1 (Note 4 du Chapitre), 2-a), 3-b) et 6 du SH.





Référence de la décision : Modèle 110, n° 507/DGD/D042.23 du 19.12.2023

Service demandeur : Service Régional des Contrôles a Posteriori à Alger Port

Description du produit : ENGRAIS SOLUBLE ENRICHI D'OLIGO-ELEMENTS

Position(s) /Sous position(s) envisagée (s) : 3105.20.00.00 / 3808.93.99.20

DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3105.20.00.00

1. **Description du produit :**

L'examen du dossier transmis, notamment le certificat d'admission des produits phytosanitaires à usage agricole n° *** du 18.04.2019 ainsi que l'échantillon joint, fait ressortir qu'il s'agit d'un produit dénommé « Farmer 20-20-20 + OE », consistant en un engrais soluble enrichi d'oligo-éléments, composé de 20% d'Azote (N), 20% d'Oxyde de potassium (K_2O), 20% d'Anhydride phosphorique (P_2O_5) et des oligo-éléments suivants : S: 3,8%, Mg: 0,02%, Fe: 49 ppm, Mn:80 ppm, Zn: 55 ppm, Cu: 56 ppm, B: 96 ppm et Mo: 4 ppm.

Il est présenté sous forme d'une poudre (cristaux solubles), d'une couleur rose, dans des sacs d'une contenance de 25 kg et destiné à être utilisé en tant qu'engrais pour diverses cultures (vignes, fruitières, citrus, etc.).

2. **Sous positions envisagées :**

La question posée est de savoir si le produit en cause est correctement classé à la sous position tarifaire 3105.20.00.00, couvrant les engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium, comme il a été retenu par le Chef de service Régional des Contrôles a Posteriori, ou bien à la sous position tarifaire 3808.93.99.20, en tant qu'inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, comme il a été déclaré par l'opérateur.

3. **Classement tarifaire :**

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s'opérer sur la base de leurs **caractéristiques objectives** telles que **présentées au moment de dédouanement**. Ainsi, le classement tarifaire est **un élément neutre et objectif**. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont **la conséquence** du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et **au besoin**, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

La position tarifaire 38.08 couvre, entre autres, les inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance des plantes.

Selon les Notes explicatives de la même position tarifaire, il est précisé que les inhibiteurs de germination et les régulateurs de croissance végétale, relevant de la présente position, sont destinés soit à arrêter, soit à favoriser le processus physiologique des plantes. Ces produits sont appliqués par diverses méthodes, leurs effets allant de la destruction de la plante à l'amélioration de sa croissance et à l'accroissement du rendement.

S'agissant des produits **inhibiteurs de germination**, ces derniers peuvent être appliqués aux graines, bulbes, tubercules ou dans les sols, etc., pour prévenir ou retarder la germination. Les **régulateurs de croissance végétale**, sont destinés quant à eux à modifier le processus physiologique des plantes de manière à en accélérer ou à en retarder la croissance, à en accroître le rendement, à en améliorer la qualité ou à en faciliter la récolte, etc. Les hormones végétales (phytohormones) constituent l'un des types de régulateurs de croissance végétale (acide gibberellique, par exemple). Des produits chimiques de synthèse sont également utilisés à cet effet.

Par ailleurs, les mêmes Notes explicatives précisent que ces produits ne sont compris dans la présente position que dans les cas ci-après :

1) Lorsqu'ils sont **présentés dans des emballages** (tels que récipients métalliques, boîtes de carton) **pour la vente au détail comme insecticides**, **désinfectants, etc**. **ou bien** sous des formes telles (boules, chapelets de boules, tablettes, plaquettes, comprimés ou formes similaires) que leur vente au détail, **en vue de ces mêmes usages, ne fasse aucun doute**.

2) Lorsqu'ils **ont le caractère de préparations**, quelle que soit alors leur présentation (y compris les liquides, bouillies et poudres en vrac). Ces préparations consistent en suspensions du produit actif dans l'eau ou dans d'autres liquides (dispersion de DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane) dans l'eau, par exemple), ou en mélanges d'autres sortes. Les solutions d'un produit actif dans un solvant **autre que l'eau** sont également considérées comme des préparations, par exemple une solution d'extrait de pyrèthre (autre que l'extrait de pyrèthre mis au type), ou de naphténate de cuivre dans une huile minérale.

Relèvent également de la présente position, **pour autant qu'**elles présentent déjà des propriétés insecticides, fongicides, etc., les préparations intermédiaires exigeant d'être mélangées pour produire un insecticide, un fongicide, un désinfectant, etc. prêt à l'emploi.

3) Lorsqu'ils **sont présentés sous forme d'articles unitaires ou de longueur indéterminée comportant un support** (de papier, de matières textiles ou de bois, notamment), **tels que** les rubans, mèches et bougies soufrés pour la désinfection des fûts, des appartements, etc., les papiers tue-mouches (y compris ceux simplement enduits de colle, sans produit toxique), les bandes enduites de glu arboricole (même sans produit toxique), les papiers imprégnés d'acide salicylique pour la conservation des confitures, les papiers ou petits bâtonnets de bois recouverts de lindane (ISO, DCI) et agissant par combustion, etc.

Or, tel que décrit supra, le produit en cause consiste en un engrais soluble enrichi d'oligo-éléments, présenté sous forme d'une poudre dans des sacs d'une contenance de 25 kg et destiné à être utilisé en tant qu'engrais.

De ce fait, ce produit n'appartient à aucune des trois catégories susvisées, dans la mesure où il ne présente pas les propriétés des produits du n° 38.08 (il n'est pas destiné ni à arrêter ni à favoriser le processus physiologique des plantes, mais plutôt, à être utilisé en tant qu'engrais).

De ce fait, il est à exclure de la position tarifaire 38.08.

Conformément aux dispositions de la Note 6) du Chapitre 31), il est précisé qu'au sens du n° **31.05**, l'expression *autres engrais* ne couvre que les produits des types **utilisés comme engrais**, contenant en tant que constituants essentiels au moins un des éléments fertilisants: **azote, phosphore ou potassium**.

Selon les Notes explicatives de la position tarifaire 31.05, alinéa B), il est précisé que cette position comprend, les **engrais composés et les engrais complexes**. Il s'agit ici d'engrais minéraux ou chimiques (autres que de constitution chimique définie présentés isolément) **comportant deux ou trois des éléments fertilisants (azote, phosphore ou potassium) différents**, et qui sont obtenus :

1) **Soit par mélanges de produits** ayant des qualités fertilisantes…
2) **Soit** au moyen de réactions chimiques, …
3) **Soit** par la combinaison des deux procédés ci-dessus.

Ainsi, étant donné que le produit en cause consiste en un engrais présenté sous forme d'une préparation à base des éléments fertilisants azote, phosphore et potassium, enrichi d'oligo-éléments, il est à considérer en tant qu'engrais composé ou complexe du n°31.05.

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 31.05, plus précisément à la sous position tarifaire 3105.20.00.00, couvrant nommément les engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH.

Référence de la décision : Modèle 110, n° 507/DGD/D042.23 du 19.12.2023

Service demandeur : Service Régional des Contrôles a Posteriori à Annaba

Description du produit : UNE COLLE PVC RIGIDE

Position(s) /Sous position(s) envisagée (s) : 3501.10.30.00 / 3506.99.90.00

DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3506.99.90.00

1. **Description du produit :**

L'examen du dossier transmis, notamment l'étiquette du produit collé sur les fûts ainsi que la fiche des données de sécurité jointes, fait ressortir qu'il s'agit d'une colle PVC rigide, présenté sou forme liquide, d'une couleur grise, composée de 30 à 60% de Tetrahydro-Furane ; 10 à 30% d'acétone ; 10 à 30 % de cyclohexane et 5 à 10 % de Méthyle Ethyle - cétone.

Le produit en question est conditionné dans des fûts d'une contenance de 200 L et destiné à être reconditionné dans des formats ou emballages pour la vente au détail en tant que colle pour tubes en PVC.

2. **Sous positions envisagées :**

La question posée est de savoir si le produit en cause est correctement classé à la sous position tarifaire 3506.99.90.00, en tant que colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs, comme il a été retenu par le service, ou bien à la sous position tarifaire 3501.10.30.00, en tant que caséines destinées à la préparation de colles ou de peintures, comme il a été déclaré par l'opérateur.

3. **Classement tarifaire :**

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s'opérer sur la base de leurs **caractéristiques objectives** telles que **présentées au moment de dédouanement**. Ainsi, le classement tarifaire est **un élément neutre et objectif**. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont **la conséquence** du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et **au besoin**, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

La position tarifaire 35.01 couvre, entre autre, la caséine.

Selon les Notes explicatives de la position tarifaire 35.01, alinéa A-1), la **caséine** est la principale matière protéique entrant dans la composition du lait. Elle est obtenue à partir du lait écrémé par précipitation (caillage), généralement au moyen d'acides ou de présure. On range ici les diverses espèces de caséines, dont les caractères varient selon le procédé utilisé pour cailler le lait : caséine acide, caséinogène, caséine à la présure (paracaséine), par exemple.

Les mêmes Notes explicatives, précisent que **la caséine se présente généralement sous forme d'une poudre granuleuse**, de couleur blanc jaunâtre, soluble en milieu alcalin, mais insoluble dans l'eau. **Elle est employée**, notamment, **dans la préparation de colles** ou de peintures, dans les opérations de couchage du papier ou dans la fabrication de matières plastiques (caséine durcie), de fibres artificielles ou de produits diététiques ou pharmaceutiques.

Or, tel que décrit supra, le produit en question ne correspond pas à la caséine décrite supra, ni de point de vue de la forme et mode de présentation, ni encore, du point de vue d'utilisation dans la mesure où il est présenté sous forme d'un liquide et non pas d'une poudre et qu'il est apte à être utilisé en tant que colle et non pas à être employé dans la préparation de colles.

Ce produit ne peut également être considéré comme colle de caséine du n° 35.01 qui, selon les Notes explicatives de ladite position, sont des colles présentées généralement **en poudre** et **consistent soit** en caséinate de calcium, **soit** en mélanges de caséine et de chaux additionnés de petites quantités de borax ou de chlorure d'ammonium, notamment, **alors que** le produit en question est présenté sous forme **liquide** et composé d'une **mixture de produits chimiques**.

Dans ces conditions, le classement du produit en cause à la position tarifaire 35.01 en tant que caséine ou en tant que colle de caséine ne peut être retenu.

La position tarifaire 35.06 couvre les colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs, d'une part et les produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg, d'autre part.

Ainsi, étant donné que le produit en question est présenté sous forme d'une préparation destinée à être utilisée en l'état en tant que colle ou adhésif, non dénommés ni compris ailleurs, elle est à classer à la position tarifaire 35.06.

S'agissant du classement au niveau de la sous position tarifaire, celui-ci est à déterminer par application de la RGI 6 du SH, selon laquelle, le classement des marchandises dans les sous positions d'une même position **est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions** ainsi que, *mutatis mutandis*, d'après les règles 1 à 5, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

A cet égard, il convient de préciser **qu'en matière de classement au niveau des sous positions, la priorité doit être donnée aux termes des sous positions ou des Notes de sous positions** (RGI 1 et 6).

Dans le cas d'espèce, le classement au niveau de la sous position tarifaire à cinq (05) chiffres est à effectuer en fonction du mode de présentation de ce produit et ce, selon qu'il soit conditionné pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg (3506.1) ou autrement présenté (3506.9).

Tel que présenté et décrit supra, le produit en question est **conditionné dans des fûts d'une contenance de 200 L**, dépassant ainsi le poids net unitaire autorisé par le libellé de la sous position tarifaire 3506.1.

De ce fait, son classement à la sous position tarifaire six chiffres 3506.1 est exclu et il est à classer au n° 3506.9.

S'agissant du classement au niveau de la sous position tarifaire à six chiffres, celui est à déterminer en fonction de la matière constitutive de la colle ou d'adhésif en cause et ce, selon qu'elle soit à base de polymères des n°s 39.01 à 39.13 ou de caoutchouc (3506.91) ou à base d'autres matières (3506.99).

Ainsi, étant donné que le produit en cause est présenté sous forme d'une colle constituée par un mélange de produits chimiques (Tetrahydro-Furane, acétone, cyclohexane et Méthyle Ethyle – cétone) son classement à la sous position tarifaire à six chiffres 3506.91 ne peut être retenu et il est à classer au n° 3506.99.

Eu égard à ce qui précède, le produit objet de l'examen est à classer à la position tarifaire 35.06 et plus précisément à la sous position tarifaire **3506.99.90.00** en tant qu'une colle, non dénommée ni comprise ailleurs et ce, par application des **RGI 1 et 6** du SH.

Référence de la décision : Modèle 110, n° 525/DGD/D042.23 du 31.12.2023

Service demandeur : DR – Alger Port

Description du produit : UNE SANGLE ELASTIQUE

Position(s) /Sous position(s) envisagée (s) : 5806.20.10.00 / 5808.10.10.00

DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 5808.10.10.00

1. **Description du produit :**

L'examen du dossier transmis, notamment la fiche technique et l'échantillon joints, fait ressortir qu'il s'agit d'un produit dénommé « sangle élastique », présenté sous forme d'une bande élastique plate et résistante, d'une couleur noire, d'une largeur de 4,5 cm, comportant des lisières sur ses deux bords latéraux et présente en son centre et sur toute sa longueur une bande de couleur blanche.

La sangle en question est obtenue par l'entrelacement droit de trois fils de chaîne et un fil de trame et elle est composée de 40% de fils en caoutchouc naturel, de 30% de fibres de polyéthylène et de 30% de fibres de polypropylène.

Elle est présentée sous forme de rouleaux d'une longueur de 100 mètres et destinée à être utilisée pour son effet de rebond dans la fabrication des canapés, fauteuils, bancs, etc.

2. **Sous positions envisagées :**

La question posée est de savoir si la sangle élastique en cause est correctement classée à la sous position tarifaire 5806.20.10.00, couvrant la rubanerie élastique, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, comme il a été retenu par tous les chefs locaux (DR, CID, IPOC et l'inspecteur vérificateur), ou bien à la sous position tarifaire 5808.10.10.00, en tant qu'une tresse élastique, comme il a été déclaré par l'opérateur.

3. **Classement tarifaire :**

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s'opérer sur la base des **caractéristiques objectives** de ces marchandises telles que **présentées au moment de dédouanement**. Ainsi, le classement tarifaire est **un élément neutre et objectif**. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont **la conséquence** du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et **au besoin**, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

En effet, la position tarifaire 58.08 couvre, entre autres, les tresses élastiques.

Selon les Notes explicatives de ladite position tarifaire, Partie A), il est précisé qu'outre les tresses, cette partie de la position regroupe des produits très divers **conçus pour** concourir plus ou moins **à l'ornementation ou à la décoration** de vêtements (vêtements de dames, uniformes militaires, vêtements ecclésiastiques, travestis de théâtre, par exemple) ou d'articles d'ameublement au sens large du terme (ameublement des locaux, des navires ou véhicules notamment).

Les mêmes Notes explicatives citent, parmi les articles appartenant à ce groupe, « **les tresses (plates, carrées ou tubulaires) »**, en précisant qu'il s'agit de tissus **obtenus par l'entrelacement oblique** de fils ou encore de monofilaments, de lames ou formes similaires du Chapitre 54.

Dans les tresses plates ou carrées, les fils **vont obliquement en zig-zag** ou **d'une façon plus complexe d'une lisière à l'autre**; dans les tresses tubulaires, **ils suivent des trajets hélicoïdaux**; dans les deux cas, chaque moitié des fils va dans un sens afin de croiser l'autre moitié en passant alternativement sur elle, puis sous elle, selon un croisement déterminé, le plus souvent assez simple. Certaines tresses peuvent renfermer des fils supplémentaires entrelacés soit dans le sens de la longueur afin de renforcer le bord, soit dans un ordre quelconque afin de produire un dessin.

Or, telle que présentée et décrite supra, la bande élastique en cause est obtenue par l'entrelacement **droit** et non pas **oblique** de fils de chaine et de fils de trame et elle est destinée à être utilisée **à des fins de rebonds** et non pas **à l'ornementation ou à la décoration.**

De ce fait, elle ne peut être considérée comme tresse plate ou carrée décrites supra et par conséquent, son classement tarifaire à la position tarifaire 58.08 est exclu.

Par ailleurs, conformément aux disposition de la Note 5-a) du Chapitre 58), il est précisé qu'on entend par *rubanerie* au sens du n° 58.06 :

- les tissus à chaîne et à trame (y compris les velours) en bandes d'une largeur n'excédant pas 30 cm et comportant des lisières réelles ;
- les bandes d'une largeur n'excédant pas 30 cm, provenant du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières tissées, collées ou autrement obtenues ;

De plus, selon les Notes explicatives de la position tarifaire 58.06, Titre A), paragraphe 2), il est précisé que conformément à la Note 5 du Chapitre 58), on considère comme ***rubanerie*** les bandes **d'une largeur n'excédant pas 30 cm** provenant du découpage (dans le sens de la chaîne ou diagonalement) de tissus à chaîne ou à trame et **pourvues d'une fausse lisière** sur chacun de leurs deux bords latéraux ou d'une lisière véritable sur l'un de ces bords et d'une fausse lisière sur l'autre.

Les fausses lisières sont destinées à prévenir l'effilochage; elles peuvent, par exemple, consister en une rangée de points de gaze (provenant du tissage de la pièce de tissu avant son découpage) ou en un ourlet simple, ou bien être obtenues par encollage ou - comme c'est le cas de certains rubans de fibres synthétiques ou artificielles - par fusion de chacun des bords latéraux des bandes (préalablement découpées dans la pièce de tissu). Elles peuvent également être créées par traitement du tissu avant son découpage en bandes dans le but d'empêcher les bords de ces bandes de s'effilocher. Aucune démarcation entre le tissu à chaîne et à trame et ses fausses lisières ne doit nécessairement être évidente dans ce cas. Les bandes découpées dans des tissus à chaîne et à trame, mais ne comportant pas de lisière, fausse ou véritable, sur chacun de leurs bords latéraux, sont **exclues** de la présente position et restent classées avec les tissus selon l'espèce.

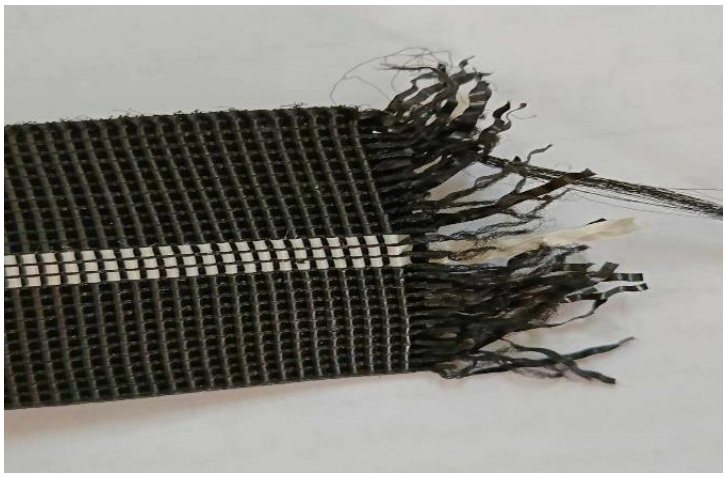
Ainsi, étant donné que le produit en cause est présenté sous forme d'une bande d'une largeur n'excédant pas 30 cm, provenant du découpage de tissus et pourvues de fausses lisières, répondant ainsi à la définition de la rubanerie du n° 58.06 énoncée à la Note 5-a) du Chapitre 58) susvisée, il est à considérer comme article de rubanerie au sens du n° 58.06.

En outre, selon les Notes explicatives de la position tarifaire 58.06, il est précisé que la rubanerie, telle qu'elle est définie par ces Notes explicatives, regroupe les rubans et **les sangles**, ainsi que les galons tissés de la même manière.

Les mêmes Notes explicatives précisent qu'on donne le nom de ***sangles*** à des rubans très épais et très résistants, généralement en coton, en lin, en chanvre ou en jute, qui servent en sellerie, en bourrellerie, comme courroies, pour la confection de ceintures ou de ceinturons, la fabrication de sièges, etc.

Par ailleurs, il y a lieu d'attirer votre attention sur le fait que selon la Note d'exclusion b) des Notes explicatives de la position tarifaire 58.06, les rubans et **sangles comportant des *franges*** obtenues au tissage, et les soutaches et autres galons tressés sont exclus de cette position et ils relèvent du n° 58.08.

Eu égard à ce qui précède, et s'agissant d'un produit nommément désigné et clairement expliqué dans les Notes explicatives de la position tarifaire 58.06, il est à classer à ladite position tarifaire et plus précisément à la sous position tarifaire 5806.20.10.00 et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH.



Référence de la décision : Modèle 110, n° 526/DGD/D042.23 du 31.12.2023

Service demandeur : DR – Sétif

Description du produit : UN TISSU TUBULAIRE

Position(s) /Sous position(s) envisagée (s) : 3926.90.99.00 / 5407.20.91.00 / 5407.20.99.00 / 6305.32.10.00

DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 5407.20.91.00

1. **Description du produit :**

L'examen du dossier transmis, notamment la fiche technique et l'échantillon joints, fait ressortir qu'il s'agit d'un produit dénommé « PP WOVEN FABRIC », consistant en un tissu tubulaire de couleur blanche, obtenu par l'entrecroisement de lames en matières plastiques (polypropylène) dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm.

Le tissu en cause est présenté à plat, en rouleaux d'une longueur de 2000 m et d'une largeur de 60 et 70 cm. Il ne comporte aucune couture sur les bords et il n'a fait l'objet d'aucun collage ou agrafage.

Il est destiné à être découpé en longueur et subir une opération de couture et d'impression en vue d'obtenir des sacs pour l'emballage de divers produits tels que la semoule, la farine, le sucre, les engrais, le ciment, etc.

2. **Sous positions envisagées :**

La question posée est de savoir si le tissu en cause est correctement classé à la sous position tarifaire 5407.20.99.00, en tant que tissu obtenu à partir de lames ou formes similaires synthétiques, comme il a été retenu par le DR et le CID, ou bien à la sous position tarifaire 6305.32.10.00, en tant que contenants souples pour matières en vrac, obtenus à partir de lames ou formes similaires de polypropylène, comme il a été préconisé par l'IPCOC, ou encore à la sous position tarifaire 3926.90.99.00, en tant qu'autres ouvrages en matières plastiques, comme il a été retenu par l'Inspecteur Vérificateur et déclaré par l'opérateur.

3. **Classement tarifaire :**

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s'opérer sur la base des **caractéristiques objectives** de ces marchandises telles que **présentées au moment de dédouanement**. Ainsi, le classement tarifaire est **un élément neutre et objectif**. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont **la conséquence** du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et **au besoin**, lorsqu'elles ne sont pas

contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

La position tarifaire 39.26 **couvre les ouvrages non dénommés ni compris ailleurs en matières plastiques** (tels qu'ils sont définis à la Note 1 du présent Chapitre) **ou en autres matières des n°s 39.01 à 39.14**.

En effet, la Note 1) du Chapitre 39) dispose que dans la Nomenclature, on entend par *matières plastiques* les matières des positions n°s 39.01 à 39.14 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer.

Dans la Nomenclature, l'expression *matières plastiques* couvre également la fibre vulcanisée.

Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des **matières textiles de la Section XI**.

Or, tel que décrit supra, le produit en cause est obtenu par l'entrecroisement **de lames en matières en matières plastiques (polypropylène)** dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm, qui sont considérées comme étant des **matières textiles synthétiques**, relevant de la position tarifaire 54.07 et non pas du Chapitre 39).

De ce fait, étant donné que le produit en cause est obtenu à partir d'une matière textile, il est à considérer en tant qu'**ouvrage en matière textile et non pas** comme **ouvrage en matière plastique**.

A ce titre, il convient de préciser que conformément aux dispositions de la Note d'exclusion 2-p) du Chapitre 39), les matières textiles et les **ouvrages en ces matières** sont excluent du classement au niveau de ce Chapitre et renvoyés à la Section XI.

Dans ces conditions, le classement du produit en cause au Chapitre 39) et plus particulièrement à la position tarifaire 39.26 ne peut être retenu.

Selon les Considération générales de la Section XI), Titre 3, inhérent aux « tissus », il est précisé que **dans les Chapitres 50 à 55**, le mot **tissus** s'entend des produits **obtenus par l'entrecroisement**, sur des métiers à chaîne et à trame, de fils textiles (que ces fils soient considérés comme fils des Chapitres 50 à 55 ou comme ficelles du n° 56.07), ou de mèches, de monofilaments ou **de lames et formes similaires du Chapitre 54**, de fils dits *de chaînette*, de rubans étroits, de tresses ou de rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés, etc., **pour autant** notamment :

a) Qu'il ne s'agisse pas de tapis et autres revêtements de sol (**Chapitre 57**).

b) Qu'il ne s'agisse pas des velours, peluches ou tissus de chenille du **n° 58.01**, des tissus bouclés du genre éponge du **n° 58.02**, des tissus à point de gaze du **n° 58.03**, des tapisseries du **n° 58.05**, de la rubanerie du **n° 58.06** ou de tissus de fils de métal ou de filés métalliques du **n° 58.09**.

c) Qu'ils ne soient pas enduits, imprégnés, etc., à la manière des tissus repris aux **n°s 59.01** et **59.03 à 59.07**; qu'il ne s'agisse pas de nappes tramées du **n° 59.02** ou de tissus pour usages techniques du **n° 59.11**.

d) Qu'ils ne soient pas **confectionnés** au sens de la Note 7) de la Section.

En effet, tel que décrit supra le produit en cause ne comporte aucune couture sur les bords et il n'a fait l'objet d'aucun collage ou agrafage et qu'il est destiné à être découpé en longueur et subir une opération de couture et d'impression pour obtenir des sacs d'emballage.

De ce fait, il ne peut être considéré comme article confectionné au sens de la Note 7) de la Section XI) et son classement dès lors aux Chapitre 56 à 63 et plus précisément à la position tarifaire 63.05 ne peut être retenu.

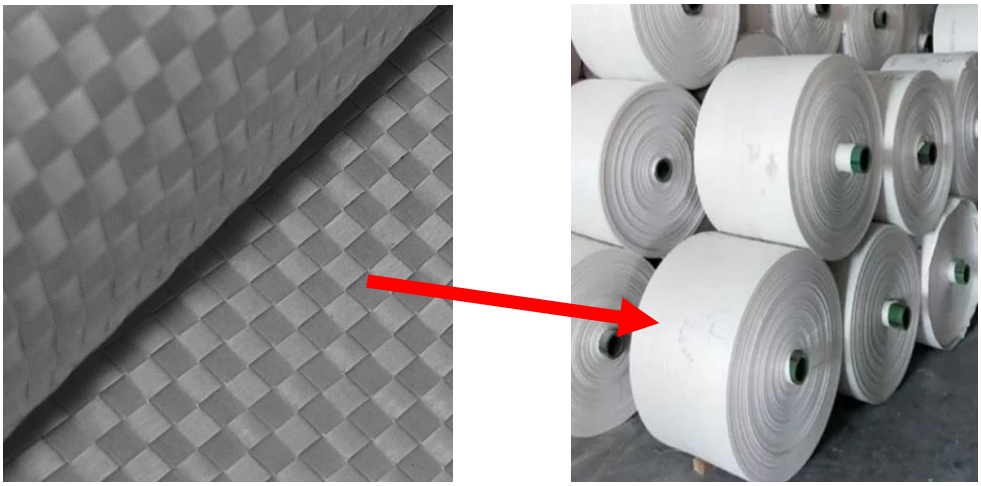
Ainsi, étant donné que le produit en cause est obtenu par l'entrecroisement de lames du Chapitre 54), d'une part, et qu'il n'est pas présenté sous l'une des formes des articles confectionnés, au sens de la Note 7) de la même Section, d'autre part, répondant ainsi à la définition des tissus, énoncée au Titre 3) des Considérations générales de la Section XI) susvisée, il est à considérer en tant que tissu dont le classement est à déterminer en fonction de sa matière constitutive aux Chapitres 50 à 55.

Au cas présent, le tissu en cause est obtenu par l'entrecroisement des lames en matières plastiques (polypropylène) dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm, lesquelles sont couvertes par la position tarifaire 54.04.

Les tissus obtenus à partir des produits du n° 54.04 sont nommément désignés au libellé de la position tarifaire 54.07 et plus précisément à la sous position tarifaire à six (06) chiffres 5407.20.

Le classement au niveau de la sous position tarifaire nationale à dix (10) chiffres est à déterminer en fonction de la nature dudit tissu et ce, selon qu'il soit élastique ou non, et selon qu'il soit écru ou blanchi ou autrement présenté.

Ainsi, étant donné que le tissu en cause n'est pas élastique et qu'il a subi une opération de blanchiment, il est à classer à la sous position tarifaire 5407.20.91.00 et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH.



Référence de la décision : Modèle 110, n° 527/DGD/D042.23 du 31.12.2023

Service demandeur : DR – Sétif

Description du produit : PANNEAUX DE PARTICULES DE BOIS

Position(s) /Sous position(s) envisagée (s) : 4410.11.10.00 / 9403.60.99.00 / 9403.90.20.00

DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 4410.11.10.00

1. **Description du produit :**

L'examen du dossier transmis ainsi que les photos jointes, fait ressortir qu'il s'agit de panneaux de particules de bois, de forme rectangulaire, de dimensions de 1924 x 1005 mm et d'une épaisseur de 13 mm.

Les panneaux en cause dont les deux faces sont lisses (poncées) et n'ayant subi aucune ouvraison supplémentaire sont destinés à être utilisés comme supports d'affichage publicitaire ou pour l'exposition des échantillons de céramiques (faïence, dalle de sol, … etc.).

2. **Sous positions envisagées :**

La question posée est de savoir si les panneaux en cause sont correctement classés à la sous position tarifaire 4410.11.10.00, en tant que panneaux de particules de bois, bruts ou simplement poncés, comme il a été retenu par le DR et le CID, ou bien à la sous position tarifaire 9403.60.99.00, en tant qu'autres meubles en bois, comme il a été préconisé par le l'IPCOC et l'Inspecteur vérificateur, ou encore à la sous position tarifaire 9403.90.20.00, en tant que parties de meubles en bois, comme il a été déclaré par l'opérateur.

3. **Classement tarifaire :**

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s'opérer sur la base des **caractéristiques objectives** de ces marchandises telles que **présentées au moment de dédouanement**. Ainsi, le classement tarifaire est **un élément neutre et objectif**. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont **la conséquence** du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et **au besoin**, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

Conformément aux dispositions de la Note 2-o) du Chapitre 44), il est précisé que le présent Chapitre ne comprend pas les articles du Chapitre 94 (**meubles**, luminaires et appareils d'éclairage, constructions préfabriquées, par exemple).

De même, les Notes d'exclusion des Notes explicatives de la position 44.10, excluent de la présente position les produits ayant le caractère d'articles ou de parties d'articles **repris plus spécifiquement ailleurs**, qu'ils aient été obtenus directement par pressage, extrusion, moulage ou par d'autres ouvraisons.

Ainsi, aux fins du classement des panneaux de particules de bois en cause, il y a lieu d'examiner dans un premier lieu si lesdits panneaux sont des types couverts par le n° 44.10 ou ils ont subi des ouvraisons dépassant le cadre de celles autorisées pour les produits du n° 44.10 leur conférant le caractère d'un meuble en bois ou de parties d'un meuble en bois couverts par la position 94.03.

En effet, la position tarifaire 44.10 couvre, entre autres, les panneaux de particules en bois.

Selon les Notes explicatives de la même position tarifaire, il est précisé que **les panneaux de particules sont** des produits plats fabriqués dans des longueurs, largeurs et épaisseurs diverses, par pressage ou par extrusion. Ils sont généralement **obtenus à partir** de plaquettes ou **de particules de bois** produites par réduction mécanique de bois ronds ou de résidus de bois. Ils peuvent être également obtenus à partir d'autres matières ligneuses telles que des fragments provenant de la bagasse, du bambou ou de la paille de céréales ou encore avec des déchets de lin ou de chanvre. Les panneaux de particules sont normalement agglomérés à l'aide de liants organiques ajoutés, habituellement une résine thermodurcissable, dont le poids ne dépasse généralement pas 15 % de celui du panneau.

Les plaquettes, particules et autres fragments constituant les panneaux de particules de la présente position sont généralement **reconnaissables à l'œil nu sur la tranche**. Toutefois, un examen au microscope pourra, dans certains cas, être nécessaire pour distinguer les particules et les fragments dont il est question ici des fibres ligno-cellulosiques caractérisant les panneaux de fibres du n° 44.11.

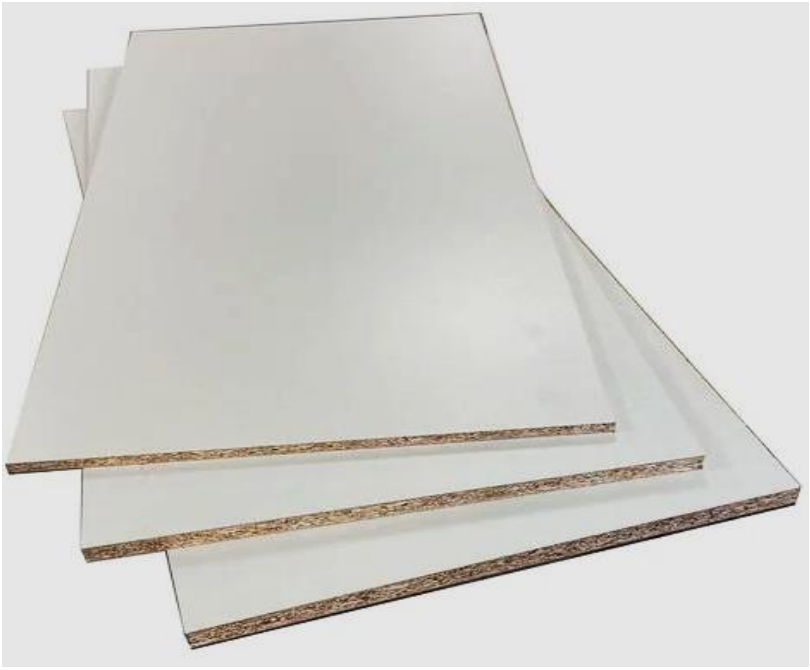
De plus, conformément aux dispositions de la Note 4) du Chapitre 44), il est précisé que **les produits des n°s 44.10**, 44.11 ou 44.12 **peuvent être travaillés** de manière à obtenir les profils admis pour les bois du n° **44.09**, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, **pour autant que** celle-ci ne leur confère pas le caractère d'articles d'autres positions.

A ce titre, il convient de préciser que selon les Notes explicatives de la position 44.09, cette dernière comprend les bois et, notamment, ceux sous forme de planches qui, après avoir été **équarris ou sciés**, ont été profilés tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts soit pour faciliter un assemblage, soit pour obtenir les moulures ou baguettes décrites à l'alinéa 4) ci-dessous, **même rabotés**, **poncés ou assemblés en bout**, par jointure digitale, par exemple (voir les Considérations générales du présent Chapitre). On traite comme bois profilés ceux dont la section transversale est uniforme sur toute la longueur ou largeur et ceux qui comportent un motif en relief qui se répète.

De ce fait, étant donné que les opérations d'équarrissage, de sciage et de ponçage sont admises pour les produits du n° 44.09, celles-ci sont à considérer comme également admises pour les produits du n° 44.10 et ce, conformément aux dispositions de la Note 4) du Chapitre 44) susvisée.

Ainsi, s'agissant de panneaux de particules de bois n'ayant pas subi des opérations dépassant le cadre de celles admises pour les produits du n° 44.10 leur conférant le caractère d'un meuble en bois ou de parties d'un meuble en bois, leur classement à la position tarifaire 94.03 ne peut de ce fait être retenu.

Eu égard à ce qui précède les panneaux de particules de bois en cause sont à classer à la position tarifaire 44.10 et plus précisément à la sous position tarifaire 4410.11.10.00 et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH.



Référence de la décision : Modèle 110, n° 528/DGD/D042.23 du 31.12.2023

Service demandeur : Service Régional des Contrôles a Posteriori à Sétif

Description du produit : FOOD PREPARATION GENGER DRINK INSTANTANE

Position(s) /Sous position(s) envisagée (s) : 0910.12.00.00 / 2006.00.10.00 / 2106.90.91.90 / 2106.90.99.90

DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 2106.90.91.90

1. **Description du produit :**

L'examen du dossier transmis, notamment la fiche technique et la fiche de composition du produit jointes, fait ressortir qu'il s'agit d'un produit dénommé « Food préparation Genger Drink Instantane », consistant en une préparation alimentaire composée de gingembre (42%), de sucre (50%) et du miel (8%), présentée sous forme de granulés et destinée pour la préparation des boissons instantanées par dissolution dans l'eau chaude.

Ladite préparation est conditionnée dans des boites en carton de 20 kg contenant deux sacs d'une contenance de 10 kg chacun et elle est destinée à subir une opération de reconditionnement ultérieur, dans des sachets d'une contenance de six (06) grammes chacun, avant d'être conditionnée pour la vente au détail dans des boîtes en carton contenant douze (12) sachets.

2. **Sous positions envisagées :**

La question posée est de savoir si le produit en cause est correctement classé à la sous position tarifaire 0910.12.00.00, en tant que gingembre broyé ou pulvérisé, comme il a été retenu par Chef de Service Régional des Contrôles a Posteriori, ou bien à la sous position tarifaire 2006.00.10.00, en tant que gingembre confit au sucre, comme il a été préconisé par le Chef de Secteur des Contrôles a Posteriori, ou encore à la sous position tarifaire 2106.90.91.90, à titre d'autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, non conditionnées pour la vente au détail, comme il a été déclaré par l'opérateur.

Par ailleurs, la sous position tarifaire 2106.90.99.90, couvrant les autres préparations alimentaires non dénommées ni comprise ailleurs, conditionnées pour la vente au détail, mérite également d'être prise en considération pour le classement du produit en cause.

3. **Classement tarifaire :**

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s'opérer sur la base des **caractéristiques objectives** de ces marchandises telles que **présentées au moment de dédouanement**. Ainsi, le classement tarifaire est **un élément neutre et objectif**. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont **la conséquence** du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des

positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et **au besoin**, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

En effet, la position tarifaire 09.10 couvre, entre autre, le gingembre broyé ou pulvérisé.

Conformément aux dispositions de la Note 1) du Chapitre 09), il est précisé que les mélanges entre eux des produits des n°s 09.04 à 09.10 sont à classer comme suit :

a) les mélanges entre eux de produits d'une même position restent classés sous cette position ;
b) les mélanges entre eux de produits de positions différentes sont classés sous le n° 09.10.

Le fait que les produits des n°s 09.04 à 09.10 (y compris les mélanges visés aux paragraphes a) ou b) ci-dessus) sont additionnés d'autres substances **n'affecte pas leur classement**, **pour autant que** les mélanges ainsi obtenus **gardent le caractère essentiel** des produits visés dans chacune de ces positions. **Dans le cas contraire, ces mélanges sont exclus du présent Chapitre**; ils relèvent du n° 21.03 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés.

Au titre des produits additionnés d'autres substances n'affectant pas leur classement et gardent le caractère essentiel des produits du n° 09.10, les Considérations générales du Chapitre 09) énumèrent les épices et les mélanges d'épices additionnés :

a) De **diluants** destinés à faciliter le dosage et la répartition homogène des épices dans les préparations alimentaires auxquelles elles sont ajoutées (farine de céréales, chapelure, dextrose, etc.).
b) De **colorants** alimentaires (xanthophylle, par exemple).
c) De produits (**synergistes**) destinés à exalter le goût des épices (glutamate de sodium notamment).
d) De substances telles que **sel** ou **antioxydants chimiques** ajoutés, généralement en faible quantité, afin d'assurer la bonne conservation des produits et de prolonger la durée de leurs propriétés aromatisantes.

Or, tel que décrit supra, le produit en cause est présenté sous forme d'une préparation alimentaire composée du gingembre additionné à d'autres ingrédients (le sucre et le miel), non autorisés par la Note 1) du Chapitre 09) susvisée, ayant pour effet de faire perdre à ce produit les caractéristiques d'un gingembre du n° 09.10.

De ce fait, le classement de ce produit à la position tarifaire 09.10 ne peut être retenu.

S'agissant de la position tarifaire 20.06, celle-ci couvre, entre autre, le gingembre confit au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés).

Selon les Notes explicatives de ladite position, il est précisé que les produits compris dans cette position **sont obtenus** par un blanchiment préalable à l'eau bouillante des légumes, des fruits, des écorces de fruits ou d'autres parties de plantes destiné à les ramollir et à faciliter la pénétration du sucre. **Ils sont ensuite placés dans un sirop de sucre** chauffé jusqu'à ébullition, puis laissés au repos pendant un certain temps. Cette opération est renouvelée plusieurs fois en utilisant des sirops de sucre d'une concentration accrue **jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment imprégnés de sucre pour que leur conservation soit assurée**.

De la lecture des dispositions susvisées, il ressort que la position tarifaire 20.06 couvre les légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes ayant été confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), suivant un procédé bien déterminé aux fins de conservation.

Autrement dit, cette position tarifaire couvre les mêmes légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes des Chapitres 07 et 08, à la toute différence qu'ils sont conservés par une autre méthode que celles admises au niveau de ces Chapitres, à savoir le confisage au sucre.

Or, le produit en cause ne consiste pas en un simple gingembre confit au sucre, mais plutôt en une préparation contenant du gingembre, du sucre et du miel.

Le rajout du sucre au produit en cause n'a pas pour but d'assurer la conservation du gingembre mais plutôt à en constituer un ingrédient au même titre que le gingembre et le miel pour l'obtention d'une préparation alimentaire.

De ce fait, le classement de la préparation alimentaire en cause à la position tarifaire 20.06 ne peut également être retenu.

La position tarifaire 21.06 couvre les préparations alimentaires non dénommées ni comprises dans d'autres positions de la Nomenclature.

Au sens des Notes explicatives de la position tarifaire 21.06, point A), cette dernière couvre, **à condition qu'elles ne soient pas reprises dans d'autres positions de la Nomenclature**, **les préparations destinées à être utilisées**, soit en l'état, **soit après traitement** (cuisson, **dissolution** ou ébullition **dans l'eau** ou le lait, etc.), **dans l'alimentation humaine**.

Ainsi, étant donné que le produit en cause est présenté sous forme d'une préparation alimentaire destinée à être utilisée dans l'alimentation humaine, après une simple dissolution dans l'eau chaude, elle est à classer à la position tarifaire 21.06.

S'agissant du classement au niveau de la sous position tarifaire, celui-ci est à déterminer par application de la RGI 6) du SH en vertu de laquelle « le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position **est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions** et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus**, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau**. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires».

A ce titre, il convient de préciser que pour l'application de cette règle, on entend par « *sous positions de même niveau* », soit les sous positions à un tiret (niveau 1), soit les sous positions à deux tirets (niveau 2). Ce même principe est également applicable au niveau des sous positions tarifaires nationales (sous positions à 3, 4, 5 et 6 tirets).

Au cas présent, la préparation alimentaire en cause est à classer à la sous position tarifaire à 6 chiffres 2106.90. La sous position tarifaire nationale est à déterminer en fonction du mode de présentation de ladite préparation aux n°s 2106.90.91.90 ou 2106.90.99.90 et ce, respectivement selon qu'elle soit considérée comme conditionnée pour la vente au détail ou non.

A cet égard, il convient de souligner que le Système harmonisé ne prévoit pas de critère au niveau de la sous position SH 2106.90, permettant de distinguer entre les préparations alimentaires **conditionnées pour la vente au détail** et celles **non conditionnées pour la vente au détail**.

Toutefois, les Notes explicatives du SH précisent que l'expression « **vente au détail** » **ne comprend** pas les ventes de marchandises **destinées à être revendues après** fabrication, préparation ou **reconditionnement ultérieurs** ou après incorporation ultérieure avec ou dans d'autres marchandises.

Autrement dit, cette expression désigne les produits présentés dans des formes **ne laissant aucun doute sur leurs destinations à la vente directe aux utilisateurs, sans subir une opération de reconditionnement**. Les emballages des produits présentés pour la vente au détail portent généralement des indications permettant une identification desdits produits, tels que la nature, la désignation commerciale, la composition, le mode d'utilisation ou destination etc.

En tenant compte de ce qui précède et étant donné que le produit en cause est conditionné dans des sacs d'une contenance de 10 kg et qu'il est destiné à subir une opération de reconditionnement ultérieur, dans des sachets d'une contenance de six (06) grammes chacun, avant sa mise en vente au détail dans des boîtes en carton contenant douze (12) sachets, le produit en cause est à considérer comme étant « non conditionné pour la vente au détail » et il est à classer à la sous position tarifaire 2106.90.91.90 et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH.



Référence de la décision : Modèle 110, n° 529/DGD/D042.23 du 31.12.2023

Service demandeur : DR – Alger Port

Description du produit : CLOUS EN ACIER, PRESENTES SOUS FORME DE BARRETTES

Position(s) /Sous position(s) envisagée (s) : 7317.00.10.00 / 7317.00.90.00 / 8305.20.99.00

DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 7317.00.10.00

1. **Description du produit :**

L'examen du dossier transmis ainsi que l'échantillon joint, fait ressortir qu'il s'agit d'un produit dénommé « Clous Nails, Type F », consistant en une série de minces clous en acier, présentés sous forme de barrettes, de différents calibres (F15, F20, F25, F30, F35, F40 et F50).

Chaque bande ou barrette contient une série de tiges métalliques, plus fins que les clous standards, comportant une petite tête plate à une extrémité et une partie biseautée de l'autre extrémité. Ces tiges sont collées côte à côte pour former une barrette de clous.

Les barrettes de clous en cause sont destinées à être utilisées, à l'aide d'une agrafeuse-cloueuse, à des fins de fixation dans le domaine de la menuiserie du bois.

2. **Sous positions envisagées :**

La question posée est de savoir si le produit en cause est correctement classé à la sous position tarifaire 7317.00.90.00, en tant qu'autres articles de clouterie, comme il a été retenu par le DR, ou bien à la sous position tarifaire 8305.20.99.00, à titre d'agrafes présentées en barrettes, comme il a été préconisé par le CID, l'IPCOC et l'Inspecteur vérificateur, ou encore à la sous position tarifaire 7317.00.10.00, en tant que clous, comme il a été déclaré par l'opérateur.

3. **Classement tarifaire :**

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s'opérer sur la base des **caractéristiques objectives** de ces marchandises telles que **présentées au moment de dédouanement**. Ainsi, le classement tarifaire est **un élément neutre et objectif**. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont **la conséquence** du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la règle générale interprétative N° 1 du système harmonisé qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après

- Les libellés des Positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et,

- Au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.

La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

A ce titre, il convient de souligner que les règles susvisées s'appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2 et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite.

En effet, la position tarifaire 83.05 couvre, entre autres, les agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs.

Selon les Notes explicatives de la même position, il est précisé que la présente position couvre les mécanismes (à pince, à tirette, à levier, à ressort, à anneaux, à vis, par exemple) pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, les garnitures et ferrures pour registres, telles que coins et anneaux de renforcement, **ainsi que tous les petits articles utilisés dans les bureaux pour assembler**, piquer ou marquer **les papiers**. On peut citer parmi ces derniers les pinces à dessin, les pince-notes, les attache-lettres, les coins de lettres, les *trombones*, les onglets et cavaliers de signalisation pour fiches, les crochets à papier, les pique-notes et **agrafes présentées en barrettes des types utilisés dans les appareils** ou pinces **à agrafer de bureau**, **pour tapissiers**, **emballeurs**, par exemple.

A ce titre, il convient de préciser que les agrafes, dont il est question dans la Note explicative susvisée, ne concernent pas les agrafes des types **ondulées ou biseautées** qui sont d'ailleurs nommément reprises au libellé de la position tarifaire 73.17.

De plus, quand bien même les tiges métalliques en cause sont présentées en barrettes, elles ne présentent toutefois pas les caractéristiques des agrafes dans la mesure où elles comportent des petites têtes plates et **un bord biseauté**, correspondant ainsi plutôt à des clous standards.

De ce fait, étant donné que les barrettes en cause comportent un bord biseauté, leur classement au n° 83.05 ne peut être retenu.

Par ailleurs, le libellé de la position tarifaire 73.17 couvre les pointes, **clous**, punaises, crampons appointés, **agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires**, **en** fonte, fer ou **acier**, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre.

En tenant compte des caractéristiques objectives des tiges métalliques en cause, celles-ci présentent, lorsqu'elles sont prises individuellement, les caractéristiques d'un clou métallique standard dans la mesure où elles comportent une petite tête plate et un bord biseauté permettant leur insertion facile aux fins de fixation ou d'assemblage de pièces de bois.

Dans ces conditions, s'agissant d'un produit présenté sous forme de clous, assemblés sous la forme de barrettes, sans influence sur son classement, il est à classer à la position tarifaire 73.17.

Aussi, convient-il de souligner qu'un produit similaire a déjà fait l'objet d'un avis de classement par le Secrétariat de l'OMD en date du 24.07.2014 le classant à la sous position tarifaire **7317.00** par application des RGI 1 et 6 du SH. L'article est décrit comme suit : clous destinés à être utilisés avec une cloueuse ou une agrafeuse pneumatique. Les articles en cause se présentent sous la forme de bandes (barrettes) qui contiennent une série de tiges métalliques (avec une tête plate à un bout et une partie biseautée à l'autre bout) collées côte à côte.

Eu égard à ce qui précède, le produit en cause est à classer à la position tarifaire 73.17 et plus précisément à la sous position tarifaire 7317.00.10.00, couvrant nommément les clous en acier et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH.

Enfin, il convient de signaler que la sous position tarifaire 7317.00.90.00, retenue par le Directeur Régional ne peut être retenue pour le cas d'espèce dans la mesure où elle couvre les autres articles de clouterie.



Référence de la décision : Modèle 110, n° 530/DGD/D042.23 du 31.12.2023

Service demandeur : DR – Alger Extérieur

Description du produit : TUYAU EN ACIER EN FORME DE U POUR CUISINIERE A GAZ

Position(s) /Sous position(s) envisagée (s) : 7306.90.00.00 / 7321.90.90.00

DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 7321.90.90.00

1. **Description du produit :**

L'examen du dossier transmis ainsi que l'échantillon joint, fait ressortir qu'il s'agit d'un tuyau en acier en forme de « U », obtenu par soudage et coudé des deux extrémités. Il est muni de deux écrous de raccordement sur chacune des deux extrémités et il est pourvu de trois crochets pour sa fixation et de quatre 04 trous sur la ligne de base.

Il est d'une dimension de 56 x 56 x 56 cm et d'un diamètre extérieur de sa section de 1.5 cm et il est destiné pour l'équipement des cuisinières à gaz dans lesquelles il assure la fonction de conduction et de distribution du gaz depuis le réseau vers les robinets des bruleurs de la cuisinière.

2. **Sous positions envisagées :**

La question posée est de savoir si le produit en cause est correctement classé à la sous position tarifaire 7321.90.90.00, en tant qu'une partie de cuisinière à gaz pour usage domestique, comme il a été préconisé par tous les chefs locaux (DR, CID, IPCOC et l'Inspecteur vérificateur) ou bien à la sous position tarifaire 7306.90.00.00, en tant qu'autres tuyaux en acier, tel que déclaré par l'opérateur.

3. **Classement tarifaire :**

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s'opérer sur la base des **caractéristiques objectives** de ces marchandises telles que **présentées au moment de dédouanement**. Ainsi, le classement tarifaire est **un élément neutre et objectif**. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont **la conséquence** du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

La position tarifaire 73.06 couvre les tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou a bords simplement rapprochés, par exemple), d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm, en fer ou en acier.

Selon les Notes explicatives de ladite position, il est précisé que les tubes et tuyaux de la présente position **sont obtenus par soudage** ou rivetage, par exemple, de produits laminés plats **préalablement formés en vue d'obtenir une ébauche de section circulaire non fermée**.

Ces ébauches de section circulaire peuvent être obtenues :

- de façon longitudinale ou hélicoïdale en continu au moyen de galets pour les produits laminés plats enroulés ou
- de façon longitudinale en discontinu au moyen d'une presse ou d'une machine à rouler pour les produits laminés plats non enroulés.

Dans le cas **d'articles soudés**, les rives de contact **sont soudées soit** sans apport de métal, par étincelage, résistance ou induction électriques, **soit** à l'arc électrique immergé avec apport de métal et flux ou gaz protecteur contre l'oxydation. Pour ce qui concerne les produits obtenus par rivetage, les rives de contact sont jointes, après recouvrement, par des rivets.

Les mêmes Notes explicatives précisent qu'ils relèvent également de la présente position:

1) Les tubes soudés par forgeage, dits « tubes soudés par rapprochement ».
2) Les tubes et tuyaux à bords rapprochés, c'est-à-dire les tubes ou tuyaux dont les rives se touchent et qui sont connus sous l'appellation de « tubes rejoints ». Toutefois, les produits présentant sur toute leur longueur une fente ouverte sont considérés comme profilés des **n°s 72.16, 72.22** ou **72.28**.
3) Les tubes et tuyaux dont la jonction des rives de contact se fait par agrafage.

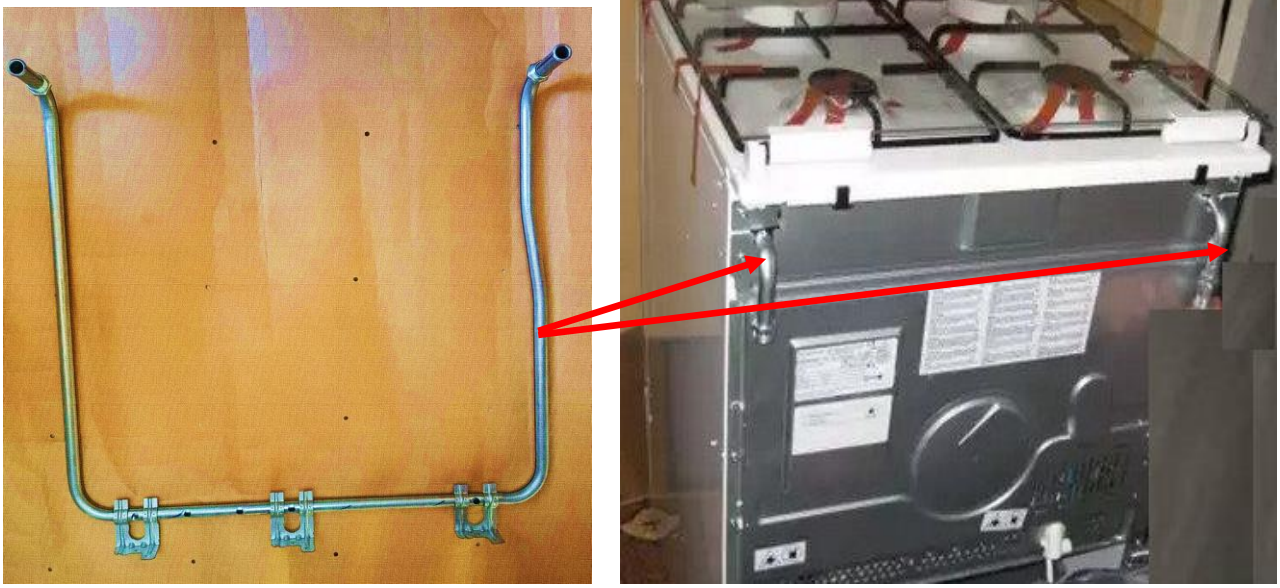
En outre, il est précisé que la présente position comprend, en particulier, les tubes pour oléoducs ou gazoducs, les tubes de cuvelage et de production des types utilisés pour l'extraction de pétrole ou du gaz, les tubes pour chaudières, surchauffeurs, échangeurs de chaleur, condenseurs, réchauffeurs d'eau pour les centrales électriques, les tubes galvanisés ou noirs (dits tubes gaz) pour la vapeur à haute ou à moyenne pression ou pour la distribution d'eau dans les immeubles, ainsi que les tubes pour réseaux de distribution urbains d'eau et du gaz. Ces tubes sont utilisés, par ailleurs, pour la fabrication de parties de voitures automobiles ou de machines, de cadres de bicyclettes, de voitures d'enfants ou pour les échafaudages, la charpente tubulaire et la construction de bâtiments. Les « tubes rejoints » sont utilisés comme cadres métalliques pour meubles par exemple.

De la lecture des dispositions susvisées et en tenant compte de la forme (tuyau en acier à section circulaire), son mode d'obtention (par soudage) et le diamètre extérieur (n'excédant pas 406,4 mm) du produit en cause, il ressort que ce dernier correspond aux tubes et tuyaux obtenus par soudage du n° 73.06.

Toutefois, en vertu de la Note d'exclusion f) des Notes explicatives du n° 73.06, **sont exclus** de la présente position, **les tubes**, tuyaux et profilés creux **façonnés constituant manifestement des éléments d'ouvrages déterminés**, **qui suivent leur régime propre**, **par exemple** des éléments de construction (**n° 73.08**), des éléments de radiateurs pour le chauffage central (**n° 73.22**), des collecteurs d'échappement de moteurs à explosion (**n° 84.09**) **ou d'autres organes de machines et d'appareils de la Section XVI**, des pots (silencieux) et tuyaux d'échappement de véhicules du Chapitre 87 (**n°s 87.08** ou **87.14**, par exemple), des tiges de selles et des pièces pour cadres de bicyclettes (**n° 87.14**).

Ainsi, eu égard aux ouvraisons subies par le tuyau en cause, sa forme particulière et ses dimensions adaptées à celles d'une cuisinière, le rendant ainsi apte à un emploi particulier, à savoir l'équipement d'une cuisinière à gaz du n° 73.21, plutôt qu'à son emploi général, le classement du tube en cause à la position tarifaire 73.06 ne peut être retenu.

Dans ces conditions et s'agissant d'un article reconnaissable comme étant destiné exclusivement pour l'équipement d'une cuisinière à gaz du n° 73.21, il est à classer à la sous position tarifaire 7321.90.90.00, en tant que partie desdites cuisinières à gaz et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH.



Référence de la décision : Modèle 110, n° 531/DGD/D042.23 du 31.12.2023

Service demandeur : DR – Sétif

Description du produit : FILM TRANSFERT

Position(s) /Sous position(s) envisagée (s) : 3212.10.00.00 / 4908.90.99.00

DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3212.10.00.00

1. **Description du produit :**

L'examen du dossier transmis, notamment l'échantillon et le rapport d'expertise n° ***, établi par l'expert judiciaire ***, fait ressortir qu'il s'agit d'un produit dénommé « film transfert », consistant en une bande décorative composée d'un film en polyéthylène téréphtalate sur lequel est déposée une substance d'une couleur dorée, composée de plusieurs matériaux, à savoir le dioxyde de titane, le noir du carbone, une résine de polymères et d'additifs, des pigments et colorants.

Le produit en question est présenté sous forme de rouleaux de différentes dimensions et il est destiné à être utilisé en tant que film de marquage à chaud pour la décoration des surfaces en PVC et ce, en faisant transférer la matière colorante du film plastique, après l'avoir chauffée jusqu'à ce qu'elle commence à fondre et l'appliquer sur le matériau à décorer, lui donnant ainsi un effet doré.

2. **Sous positions envisagées :**

La question posée est de savoir si le produit en cause est correctement classé à la sous position tarifaire 3212.10.00.00, en tant que feuilles pour marquage au fer, comme il a été retenu par le DR et le CID et déclaré par l'opérateur, ou bien à la sous position tarifaire 4908.90.99.00, en tant qu'autres décalcomanies, comme il a été préconisé par l'IPCOC et l'Inspecteur vérificateur.

3. **Classement tarifaire :**

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s'opérer sur la base des **caractéristiques objectives** de ces marchandises telles que **présentées au moment de dédouanement**. Ainsi, le classement tarifaire est **un élément neutre et objectif**. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont **la conséquence** du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement :

- D'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et
- Au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.

La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

En effet, la position tarifaire 49.08 couvre les décalcomanies de tous genres.

En vertu des Notes explicatives de cette position, il est précisé que les décalcomanies **consistent en dessins**, **vignettes ou textes divers imprimés ou indiennés** en une seule ou en plusieurs couleurs sur papier léger et absorbant (parfois sur une feuille mince de matière plastique), revêtu sur une face d'une couche soluble, gommeuse ou amylacée, **qui reçoit l'impression**, recouverte elle-même d'un gommage. Ce papier est souvent doublé d'un support en papier plus épais. Parfois, les décalcomanies sont imprimées sur une mince feuille de métal destinée à servir de fond au dessin.

La décalcomanie, fortement humectée, **est appliquée par pression sur une surface quelconque** (papier, verre, céramique, bois, métal, etc.), de sorte que **le motif imprimé adhère à ce nouveau support** sur lequel il se trouve transféré.

Les décalcomanies sont **largement utilisées** à des fins **ornementales** aussi bien qu'**utilitaires** : **décoration** de la porcelaine ou du verre, **apposition de mentions ou de marques de fabrique** sur les véhicules, machines, instruments, **etc**.

Or, tel que décrit supra, le produit en cause est présenté sous forme d'un film en polyéthylène téréphtalate sur lequel est déposée une substance colorante d'une couleur dorée et il ne comporte aucun dessin, vignette ou textes divers imprimés ou indiennés.

Autrement dit, il n'est destiné qu'au transfert de la matière colorante qu'il contient sur les supports à décorer et il ne contient aucun motif ou texte imprimé à transférer vers les articles à décorer.

De ce fait, il ne peut être considéré comme étant une décalcomanie au sens du n° 49.08 et son classement à ladite position ne peut par conséquent être retenu.

Par ailleurs, selon les Notes d'exclusion de la position tarifaire 49.08, il est clairement précisé qu'ils sont **exclus** de cette position **les papiers dits *à report*** pour le marquage au fer, **constitués** par des feuilles minces revêtues de métaux, de poudres métalliques ou de pigments, **et utilisés pour le marquage** des reliures, garnitures intérieures de chapeaux, etc. qui sont renvoyés au **n° 32.12.**

Conformément aux dispositions de la Note 6) du Chapitre 32), il est stipulé qu'au sens du **n°32.12**, ne sont considérées comme ***feuilles pour le marquage au fer*** que les feuilles minces des types utilisés, par exemple, pour le marquage des reliures, des cuirs ou coiffes de chapeaux, et constituées par :

a) des poudres métalliques impalpables (même de métaux précieux) ou bien des pigments agglomérés au moyen de colle, de gélatine ou d'autres liants ;
b) des métaux (même précieux) ou bien des pigments déposés sur une feuille de matière quelconque, servant de support.

De plus, et en vertu du Titre B) des Notes explicatives de la position tarifaire 32.12, inhérent aux « **feuilles pour le marquage au fer** », il est précisé que ces articles parfois appelés ***feuilles à report***, **consistent** :

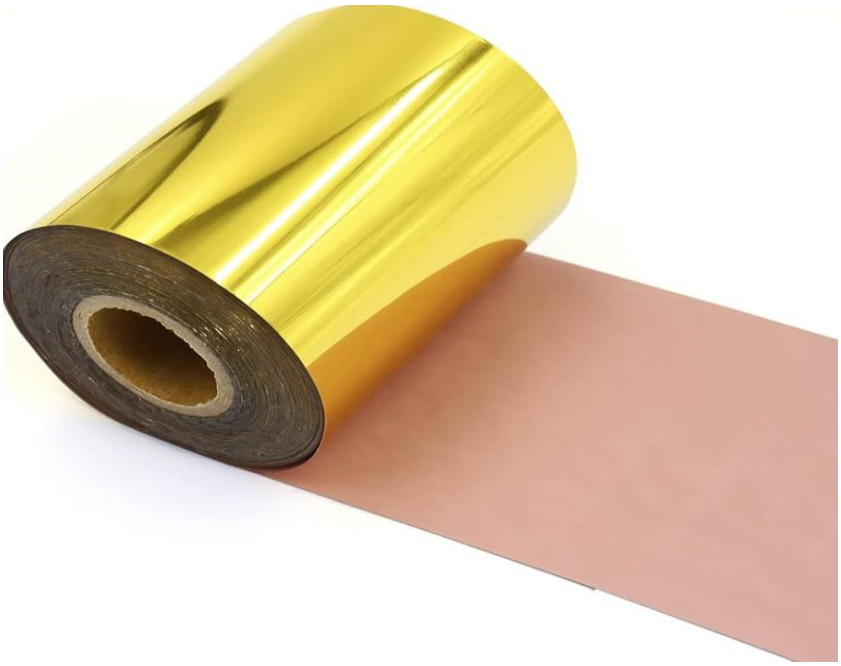
1) **Soit** en feuilles reconstituées formées de poudres métalliques (même de métaux précieux) ou de pigments intimement associés à de la colle, de la gélatine ou tout autre liant.

2) **Soit** en feuilles de papier, de matière plastique ou de toute autre matière formant support, et sur lesquelles un métal (y compris les métaux précieux) ou des pigments **ont été déposés** par pulvérisation cathodique, par vaporisation ou par tout autre procédé.

Ces feuilles sont utilisées pour marquer les reliures ou les garnitures intérieures de chapeaux, **etc**., **par pression à chaud** exercée à la main ou à la machine.

Ainsi, en tenant compte de sa composition, son mode d'emploi et son usage, il ressort que le produit en cause répond parfaitement à la définition des feuilles pour le marquage au fer, énoncée par les dispositions de l'alinéa b) de la Note 6) du Chapitre 32) et la Notes explicative B-2) de la position tarifaire 32.12.

De ce fait, il est à classer à la position tarifaire 32.12 et plus précisément à la sous position tarifaire 3212.10.00.00, en tant que feuille pour le marquage au fer et ce, par application des RGI 1 (la Note 6 du Chapitre 32) et 6 du SH.



Référence de la décision : Modèle 110, n° 532/DGD/D042.23 du 31.12.2023

Service demandeur : DR – Sétif

Description du produit : BILLES POUR BROYEURS, CONTENANT 92% D'ALUMINE

Position(s) /Sous position(s) envisagée (s) : 6903.20.10.00 / 6909.12.90.00

DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 6909.12.90.00

1. **Description du produit :**

L'examen du dossier transmis, notamment la fiche technique et les photos jointes, fait ressortir qu'il s'agit d'un produit dénommé « Bille 92% Alumine HQ », consistant en un produit céramique à usage technique, présenté sous forme de billes blanches, de différents diamètres (20, 25, 30, 40, 45, 50 et 60 mm), cuites après façonnage préalable. Elles contiennent en poids 92 % d'alumine (Al_2O_3) et elles sont d'une dureté supérieure à 9 sur l'échelle de Mohs et d'une densité apparente supérieure ou égale à 3.65 g/cm^3.

Ces billes d'une haute résistance à l'usure sont conditionnées dans des sacs d'une contenance de 25 kg et elles sont destinées à être utilisées, en tant que billes de broyage, pour l'attrition des matières premières pour la préparation des barbotines et des émaux utilisés en céramique, suivant un mécanisme de broyage mécanique dû aux frottements et au choc entre les billes, la matière première et la paroi du broyeur à billes.

2. **Sous positions envisagées :**

La question posée est de savoir si les billes d'alumine en cause sont correctement classées à la sous position tarifaire 6909.12.90.00, en tant que produit céramique à usage technique, d'une dureté supérieure à 9 sur l'échelle de Mohs, comme il a été retenu par l'ensemble des Chefs locaux (DR, CID, IPCOC et l'Inspecteur vérificateur), ou bien à la sous position tarifaire 6903.20.10.00, en tant qu'article céramique réfractaire, contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al_2O_3), comme il a été déclaré par l'opérateur.

3. **Classement tarifaire :**

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s'opérer sur la base des **caractéristiques objectives** de ces marchandises telles que **présentées au moment de dédouanement**. Ainsi, le classement tarifaire est **un élément neutre et objectif**. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont **la conséquence** du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Ainsi, il est à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s'appliquent à l'ensemble de la Nomenclature. Ces règles s'appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite.

En effet, la Note 1) du Chapitre 69, dans sa première partie, stipule que « le Chapitre 69 **ne comprend** que les produits céramiques **qui ont été cuits** après avoir été préalablement mis en forme ou façonnés ».

Ainsi, étant donné que le produit en cause est présenté sous forme de billes contenant en poids 92 % d'alumine (Al2O3) qui ont été cuites après avoir été préalablement mises en forme ou façonnées, il est à considérer comme produit céramique au sens de la Note 1) du Chapitre 69 susvisée.

De plus, conformément aux disposition de l'alinéa a) de la même Note, il est précisé que « les n°s **69.04** à **69.14** visent **uniquement** les produits **autres que ceux** susceptibles d'être classés dans les n°s **69.01** à **69.03** ».

En effet, les produits céramiques du Chapitre 69) sont répartis en deux catégories (deux Sous-Chapitres), à savoir :

I. Les produits en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues et les produits **réfractaires** qui font l'objet du **Sous-Chapitre I** (n°s **69.01** à **69.03**) ;
II. Les **autres produits céramiques** constitués essentiellement par les ouvrages en terre commune, les produits cuits en grès (grès cérames), la faïence et la porcelaine, et qui forment le **Sous-Chapitre II** (n°s **69.04** à **69.14**).

La position tarifaire **69.03** couvre, entre autres, les articles céramiques **réfractaires**, contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al_2O_3).

En vertu de la Note B) des Considérations Générales du Sous-Chapitre I du Chapitre 69), sont groupés **sous les n°s** 69.02 et **69.03, les produits céramiques réfractaires proprement dits**, vocable sous lequel **on désigne** les matériaux obtenus par cuisson, qui offrent comme **condition première** une résistance particulière aux hautes températures (de l'ordre de celles qui sont atteintes en sidérurgie, en verrerie, etc. de 1.500 °C ou plus). Selon l'usage particulier auquel ils sont destinés, ils peuvent, en outre, présenter certaines des propriétés ci-après : être aussi isolants thermiques que possible ou, au contraire, bons conducteurs de la chaleur, poreux ou compacts, avoir un coefficient de dilatation très faible, supporter de rapides variations de température, ne pas être détruits par des imprégnations gazeuses ou liquides, résister à l'action de produits corrodants, posséder une résistance élevée à la compression, résister au frottement et aux chocs répétés.

Les mêmes Notes précisent toutefois, qu'on ne doit pas conclure de ce qui précède que tous les ouvrages en matières réfractaires doivent relever de ces deux positions. **Il faut, au surplus**, que ces ouvrages soient **capables** de résister à des températures élevées **et** qu'ils soient **conçus** pour servir à des utilisations exigeant les conditions susvisées. Il en résulte, par exemple, qu'un creuset en alumine frittée devrait être rangé sous le n° 69.03, mais non des guide-fils, en cette même matière, qui sont des articles utilisés dans l'industrie textile à des fins non réfractaires. **Ces derniers articles relèveraient du n° 69.09.**

De la lecture des dispositions susvisées, il ressort que le classement des produits au niveau des positions tarifaires 69.02 et **69.03**, est **conditionnée** par **la satisfaction des deux conditions cumulatives** suivantes : **i)** qu'il soit un ouvrage en matières réfractaires (capable de résister à des températures élevées) **et ii)** qu'il soit conçu pour servir à des utilisations exigeant une résistance particulière aux hautes températures.

Or, telles que présentées et décrites supra, les billes en cause, même dans le cas où elles sont considérées comme produit réfractaire, elles sont toutefois conçues pour servir à une utilisation exigeant une **résistance particulière à leur frottement** sur le produit et la paroi d'un broyeur **et non pas** une résistance aux hautes températures.

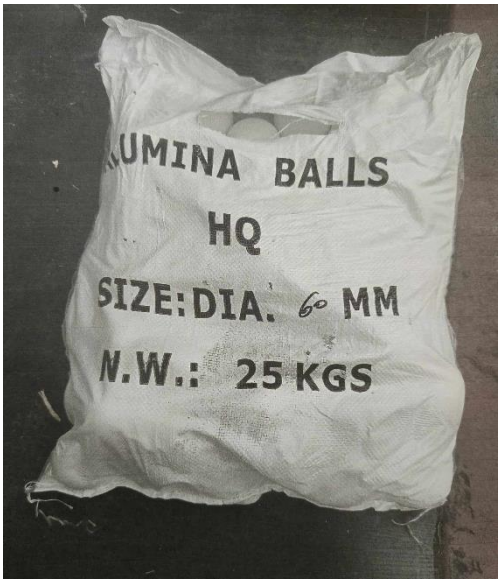
De ce fait, leur classement à la position tarifaire 69.03 ne peut être retenu.

Par ailleurs, la position tarifaire 69.09 couvre, entre autres, les articles en céramique pour usages techniques.

Selon les Notes explicatives de ladite position, il est précisé que la présente position couvre un ensemble - assez hétérogène quant à leur nature - d'articles généralement faits avec de la céramique vitrifiée (grès cérame, porcelaine, céramique à base de stéatite), émaillés ou non. **Elle ne comprend pas** les ouvrages réfractaires conçus pour résister aux hautes températures prévues dans les Considérations générales du Sous-Chapitre I; **elle englobe, par contre, les ouvrages faits de matières réfractaires, mais dont l'utilisation ne requiert pas des propriétés réfractaires**, ce qui est le cas, par exemple, des guide-fils pour l'industrie textile ou **des broyeurs à émaux, en alumine frittée**.

De plus, au titre des appareils et ustensiles pour usages techniques, à caractère essentiellement industriel, rangés à la position tarifaire 69.09, **les billes ou galets pour broyeurs** sont nommément citées à l'alinéa 2) des Notes explicatives de ladite position.

Eu égard à ce qui précède, s'agissant de billes pour broyeur dont l'utilisation ne requiert pas des propriétés réfractaires, nommément citées dans les Notes explicatives de la position tarifaire 69.09, elles sont à classer à la présente position et plus précisément à la sous position tarifaire 6909.12.90.00 et ce, par application des RGI 1 et 6 du SH.





Référence de la décision : Modèle 110, n° 533/DGD/D042.23 du 31.12.2023

Service demandeur : Service Régional des Contrôles a Posteriori à Tlemcen

Description du produit : BAGUE D'ETANCHEITE

Position(s) /Sous position(s) envisagée (s) : 8484.20.00.00 / 8487.90.40.00

DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8487.90.40.00

1. **Description du produit :**

L'examen du dossier transmis ainsi que l'échantillon joint, fait ressortir qu'il s'agit d'un produit dénommé « Bague d'étanchéité », appelée également « joint SPI » ou « bague à lèvre », présenté en forme circulaire, constituée d'un noyau toroïdal en forme de L en métal commun avec revêtement en élastomère, d'une lèvre primaire d'étanchéité intérieure surmontée d'un ressort à vis sans fin et d'une lèvre supplémentaire de protection.

Le produit en question est destiné à être monté sur des arbres ou axes tournants des machines et appareils, à l'effet de maintenir l'huile ou la graisse de lubrification à l'intérieure d'une cavité et d'éviter ainsi des fuites.

2. **Sous positions envisagées :**

La question posée est de savoir si le produit en cause est correctement classé à la sous position tarifaire 8487.90.40.00, en tant bague d'étanchéité, comme il a été retenu par le Chef de Service Régional et le Chef de Secteur des Contrôles a Posteriori, ou bien à la sous position tarifaire 8484.20.00.00, en tant que joint d'étanchéité mécanique, comme il a été déclaré par l'opérateur.

3. **Classement tarifaire :**

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s'opérer sur la base de leurs **caractéristiques objectives** telles que **présentées au moment de dédouanement**. Ainsi, le classement tarifaire est **un élément neutre et objectif**. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont **la conséquence** du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et **au besoin**, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

En effet, la position tarifaire 84.84 couvre, entre autres, les joints d'étanchéité mécaniques.

En vertu de la Partie C) des Notes explicatives de la présente position, inhérente aux « joints d'étanchéité mécaniques », il est précisé que les **joints d'étanchéité mécaniques** (joints à anneaux glissants et joints à anneaux-ressorts, par exemple) constituent **des ensembles mécaniques**

assurant une jonction étanche entre deux surfaces planes et rotatives qui empêche ainsi les fuites de liquide à haute pression dans les machines ou appareils sur lesquels ils sont montés et cela, en dépit des pressions et sollicitations dont ils peuvent être l'objet, soit de la part des organes en mouvement, soit du fait des vibrations, etc.

Ces joints **sont d'une structure** généralement **assez complexe**. **Ils comportent** :

1°) **des parties fixes** qui, lorsque le joint est posé, deviennent solidaires de la machine ou de l'appareil; **et**
2°) **des parties susceptibles de se mouvoir** : éléments rotatifs, éléments à ressorts, etc.

C'est précisément en raison de la **présence de ces parties mobiles** qu'on les désigne sous l'appellation de ***joints d'étanchéité mécaniques***.

Or, tel que décrit supra, le produit en cause et quand bien même qu'il est destiné à assurer une jointure étanche il ne correspond, toutefois pas, de point de vue structure, aux joints d'étanchéité mécaniques décrits supra dans la mesure où **il ne comporte pas** de **parties susceptibles de se mouvoir.**

De ce fait, son classement à la position tarifaire 84.84 ne peut être retenu.

Par ailleurs, la Notes d'exclusion c) des Notes explicatives de la même position, renvoie le classement tarifaire des bagues d'étanchéité au n° 84.87.

La position tarifaire 84.87 couvre les parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent Chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques.

Selon les Notes explicatives de ladite position, il est précisé qu'ils sont **compris ici**, **sous réserve** qu'ils soient reconnaissables comme parties de machines, sans l'être comme parties d'une machine **déterminée**, des articles, tels que les graisseurs non automatiques (à bille, à mèche, etc.), les volants à main, les leviers et poignées de commande, les carters, plaques et dispositifs de protection pour machines, les bâtis, les socles de machines, et **les bagues d'étanchéité**. Ces bagues, généralement de section circulaire, présentent une structure assez simple (**bague en caoutchouc élastique et une armature métallique assemblée par vulcanisation**, par exemple) **caractérisée par l'absence de parties mobiles**. **Elles permettent** d'empêcher dans un grand nombre de machines ou d'appareils les fuites d'huiles ou de gaz ou la pénétration des poussières, etc. en assurant l'étanchéité des surfaces à joindre.

Tel que décrit supra, le produit en cause correspond parfaitement, du point de vue forme, structure et utilisations, à la définition des bagues d'étanchéité du n° 84.87 susvisée.

Dans ces conditions, les bagues d'étanchéité en cause sont à classer à la position tarifaire 84.87 et plus particulièrement à la sous position tarifaire **8487.90.40.00** et ce, par application des **RGI 1 et 6 du SH**.




Référence de la décision : Modèle 110, n° 534/DGD/D042.23 du 31.12.2023

Service demandeur : DR –Alger Port

Description du produit : CORPS ET LEVIER POUR UN MITIGEUR

Position(s) /Sous position(s) envisagée (s) : 8481.80.11.00 / 8481.90.00.00

DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8481.80.11.00

1. **Description du produit :**

L'examen du dossier transmis, notamment la fiche technique et l'échantillon joints, fait ressortir qu'il s'agit d'un corps pour un mitigeur, présenté avec son levier. Les deux articles sont présentés à l'état non monté et destinés à être complétés par d'autres composants, non présentés dans le cas d'espèce, tels que la cartouche, le filtre, le joint filtre, le bouton rouge et bleu, des écrous pour la fixation de la cartouche, deux tuyaux flexibles et des accessoires de fixation, en vue d'obtenir un mitigeur complet.

2. **Sous positions envisagées :**

La question posée est de savoir si les deux articles en cause sont correctement classés à la sous position tarifaire 8481.90.00.00, en tant que partie d'un article de robinetterie sanitaire (mitigeur), comme il a été préconisé par le DR et déclaré par l'opérateur, ou bien à la sous position tarifaire 8481.80.11.00, en tant qu'article de robinetterie sanitaire présenté à l'état incomplet par application de la RGI 2-a) du SH, comme il a été préconisé par les chefs locaux (CID, IPCOC et l'Inspecteur Vérificateur).

3. **Classement tarifaire :**

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s'opérer sur la base des **caractéristiques objectives** de ces marchandises telles que **présentées au moment de dédouanement**. Ainsi, le classement tarifaire est **un élément neutre et objectif**. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont **la conséquence** du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et **au besoin**, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

La position tarifaire 84.81 couvre, entre autres, les articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries ainsi que leurs parties.

Tels que présentés et décrits supra, les deux articles en cause sont spécialement conçus pour un mitigeur.

De ce fait, leur classement à la position tarifaire 84.81, conformément aux dispositions susvisées, ne pose aucune difficulté particulière.

Par ailleurs, la principale question posée pour le cas d'espèce, est de savoir si ces deux articles (corps et levier) sont à considérer comme étant un mitigeur, présenté à l'état incomplet, au sens de la RGI 2-a) du SH, dépassant ainsi le simple cadre d'une partie d'un mitigeur, ou bien il est à considérer, eu égard au fait qu'ils sont dépourvus, principalement d'une cartouche, assurant la fonction d'ouverture et de fermeture, comme étant une partie d'un mitigeur.

A ce titre, il convient de préciser que l'Administration centrale a déjà eu à classer, par décision n° 344/DGD/D04.18 du 31.12.2018, un corps pour mitigeur, présenté à l'état non fini et sans le levier, à la sous position tarifaire 8481.90.00.00, en tant que partie d'un mitigeur.

De ce fait, aux fins du classement des deux articles en cause, il y a lieu d'examiner si les opérations de traitement de surface appliquées sur le corps objet de ladite décision de classement ainsi que le fait qu'il soit présenté avec le levier influence son classement en tant que partie d'un mitigeur ou non.

Pour répondre à cette question, il y a lieu de vérifier si ces deux articles possèdent les caractéristiques essentielles d'un robinet complet, par application de la RGI 2-a) du SH ou non. A défaut, ces deux articles sont à classer comme partie par application de la Note 2-b de la Section XVI susvisée.

La RGI 2-a) stipule que « toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article **même incomplet** ou non fini à la condition qu'il **présente**, **en l'état**, les caractéristiques essentielles de l'article **complet** ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou **non monté** ».

En vertu de la partie IV) des Considérations générales de la Section XVI), inhérente aux « machines et appareils **incomplets** », il est précisé que dans la présente Section, toute référence à une catégorie de machines couvre non seulement les machines complètes, **mais aussi les assemblages de parties**, parvenus dans le montage ou la construction **à un stade tel qu'ils présentent**, **en l'état**, les principales caractéristiques essentielles des machines complètes (**machines incomplètes**). Relèvent dès lors de **la position afférente aux machines et non**, lorsqu'une telle position existe, de celle relative aux parties, les machines **auxquelles il manque**, **par exemple**, un volant, une plaque de fondation, un cylindre de calandre, un porte-outil, etc.; de même, **seraient classés comme machines complètes**, **alors même que le moteur ferait défaut**, les machines et appareils spécialement aménagés pour recevoir un moteur incorporé **et ne pouvant fonctionner qu'à l'aide d'un tel moteur** (outils électromécaniques du n° 84.67, par exemple).

De la lecture des dispositions susvisées, il ressort que les parties d'un appareil ou d'une machine dont leur assemblage ou le montage parvient à un article **présentant les caractéristiques essentielles du produit complet**, elles sont à considérer comme machine ou appareil incomplet et non pas comme étant partie dudit appareil ou machine et ce, même en l'absence de l'organe assurant son fonctionnement tel qu'un moteur.

Autrement dit, la vérification de la présence de l'organe responsable de la mise en marche des machines et appareils présentés à l'état incomplets n'est pas nécessaire pour considérer ledit appareil ou machine comme étant présenté à l'état incomplet au sens de la RGI 2-a), dans le cas

où l'assemblage des éléments présentés permet d'obtenir une machine ou un appareil présentent, en l'état, les principales caractéristiques essentielles des appareils complets.

De plus, les mêmes Considérations générales de la Section XVI), précisent à la partie V), inhérente aux « machines et appareils **non assemblés** » que pour des raisons telles que les nécessités ou la commodité du transport, les machines sont parfois présentées à l'état démonté ou **non assemblé**. Bien qu'en fait il s'agisse dans ce cas de **parties séparées**, l'ensemble est classé comme machine ou appareil **et non pas**, lorsqu'une telle position existe, **à la position distincte relative aux parties**. Cette règle est valable, alors même que l'ensemble présenté **ne correspondrait qu'à une machine incomplète** ayant les caractéristiques d'une machine complète au sens de la partie IV ci-dessus.

Ainsi, étant donné que l'ensemble en cause est constitué des deux parties essentielles d'un mitigeur, à savoir le corps fini et un levier, présentés à l'état non assemblé et ne consistant pas en un composant possédant une appellation propre, l'ensemble est à considérer comme étant possédant les caractéristiques essentielles, du point de vue forme et valeur, d'un mitigeur complet et fini et ce, en dépit de l'absence de l'organe assurant la fonction d'ouverture et de fermeture, à savoir la cartouche, un petit ouvrage en plastique facilement interchangeable, d'une valeur insignifiante par rapport à celle du corps et du levier du mitigeur.

De ce fait, la RGI 2-a) du SH est applicable pour le cas d'espèce et les deux articles sont à classer ensemble dans la même sous position tarifaire couvrant un mitigeur complet et fini, à savoir le n° 8481.80.11.00 et ce, par application des RGI 1, 2-a) et 6 du SH.



Référence de la décision : Modèle 110, n° 535/DGD/D042.23 du 31.12.2023

Service demandeur : DR –Alger Port

Description du produit : GRAINES DE CRESSON ALENOIS OU « حب الرشاد » EN ARABE

Position(s) /Sous position(s) envisagée (s) : 0910.99.91.00 / 1209.91.90.00 / 1211.90.92.20

DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 1209.91.90.00

1. **Description du produit :**

L'examen du dossier transmis ainsi que l'échantillon joint, fait ressortir qu'il s'agit d'un produit dénommé « graines de cresson alénois » ou « حب الرشاد » en arabe, du nom scientifique « *Lepidium Sativum* », consistant en des petites graines comestibles, d'une forme ovale et d'une couleur brune rougeâtre. Elles présentent un goût amer et piquant.

Ces graines nutritionnelles et comestibles, naissent dans des petites capsules et constituent également les graines germées du cresson.

Elles sont conditionnées dans des sacs d'une contenance de 25 kg et elles sont destinées à être consommées dans des proportions limitées (une cuillère à soupe de graines 2 à 3 fois par semaine), pour leurs propriétés médicinales, dont des effets diurétiques, anti-diarrhéiques, toniques, aphrodisiaques, etc.

2. **Sous positions envisagées :**

La question posée est de savoir si le produit en cause est correctement classé à la sous position tarifaire 0910.99.91.00, en tant qu'autres épices non broyés ni pulvérisés, comme il a été retenu par le Chef de Service Régional et le Chef de Secteur des Contrôles a Posteriori, ou bien à la sous position tarifaire 1211.90.99.20, en tant que graines utilisées principalement en médecine, comme il a été déclaré par l'opérateur.

Par ailleurs, une autre sous position tarifaire peut être prise valablement en considération pour le classement des graines en cause, à savoir le n° 1209.91.90.00, couvrant les autres graines de légumes à ensemencer.

3. **Classement tarifaire :**

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s'opérer sur la base de leurs **caractéristiques objectives** telles que **présentées au moment de dédouanement**. Ainsi, le classement tarifaire est **un élément neutre et objectif**. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont **la conséquence** du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et **au besoin**, lorsqu'elles ne sont pas

contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

En effet, la position tarifaire 09.10 couvre le gingembre, le safran, le curcuma, le thym, les feuilles de laurier, le curry et les autres épices qui ne sont pas spécifiés dans les positions précédentes.

Selon les considérations Générales du Chapitre 09, ce Chapitre comprend, entre autres, un ensemble de produits riches en huiles essentielles et en principes **aromatiques**, **utilisés surtout** comme **condiments en raison de leur saveur particulière** et communément désignés sous le nom **d'épices**.

Autrement dit, les épices du Chapitre 09) se caractérisent essentiellement par leurs propriétés **aromatisantes** ou **assaisonnantes**.

Or, telles que décrites supra, les graines de cresson en cause ne sont pas destinées à être utilisées comme condiment, lors de la préparation des plats ou comme condiment à table, et elles se caractérisent plutôt par leurs propriétés médicinales que par des propriétés aromatisantes ou assaisonnantes.

De ce fait, elles ne peuvent être considérées comme épices et leur classement, par conséquent à la position tarifaire 09.10 ne peut être retenu.

Par ailleurs, telles que décrites supra, les graines en cause sont susceptibles d'être utilisées, aussi bien, pour l'ensemencement du cresson que pour être consommées à des fins médicinales.

Dans ces conditions, les deux positions tarifaires citées supra, à savoir le n° 12.09 et le n° 12.11, méritent effectivement d'être prises en considération pour le classement tarifaire des graines en cause.

S'agissant de la position tarifaire 12.09, cette dernière couvre, entre autres, les graines à ensemencer.

Conformément aux dispositions de la Note 3) du Chapitre 12), il est stipulé que les graines de betteraves, les graines pour prairies, les graines de fleurs ornementales, **les graines potagères**, les graines d'arbres forestiers ou fruitiers, les graines de vesces (autres que celles de l'espèce *Vicia faba*) ou de lupins, **sont considérées comme graines à ensemencer du n° 12.09**.

Sont, par contre, **exclus** de cette position, **même s'ils** sont destinés **à servir de semences**:

a) les légumes à cosse et le maïs doux (Chapitre 7) ;
b) les épices et autres produits du Chapitre 9 ;
c) les céréales (Chapitre 10) ;
d) **les produits des n°s** 12.01 à 12.07 ou du n° **12.11**.

De plus, les Notes explicatives de la position tarifaire 12.09 précisent que cette position **comprend** les graines, fruits et spores **à ensemencer de toutes espèces**. Restent comprises dans cette position les graines qui ont perdu leur pouvoir germinatif. Toutefois, en **sont exclus** les produits tels que ceux mentionnés à la fin de la présente Note explicative et qui, bien que destinés à l'ensemencement, sont classés dans d'autres positions de la Nomenclature **car** ils ne sont pas normalement utilisés à cette fin.

En vertu des mêmes Notes explicatives, **on y range**, notamment, les graines de betteraves de toutes sortes, les graines de gazon, de prairies ou d'autres herbages (luzerne, sainfoin, trèfle, ray-grass, fétuque, pâturin des prés du Kentucky, fléole des prés, etc.), les graines de fleurs ornementales, **les graines potagères**, les graines d'arbres forestiers (y compris les pommes de conifères garnies de leurs graines), les graines d'arbres fruitiers, les graines de vesces (**autres que** celles de l'espèce *Vicia faba*, c'est-à-dire les fèves et les féveroles), les graines de lupins, les graines de tamarin, les graines de tabac, les graines des plantes du n° 12.11, **lorsque** ces graines **ne** sont **pas** utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires.

En ce qui concerne la position tarifaire 12.11, celle-ci couvre quant à elle, entre autres, les graines des espèces **utilisées principalement en médecine**.

En effet, la première partie de la Note 4) du Chapitre 12) dispose que le n° 12.11 **comprend**, notamment, les plantes et parties de plantes des espèces suivantes : le basilic, la bourrache, le ginseng, l'hysope, la réglisse, les diverses espèces de menthe, le romarin, la rue, la sauge et l'absinthe.

De plus, selon les Notes explicatives de ladite position, il est précisé que les produits végétaux **repris plus spécifiquement dans d'autres positions** de la Nomenclature **sont exclus de la présente position**, **même s'ils** sont susceptibles d'être utilisés en parfumerie, **à des usages médicinaux**, etc.

Il en résulte par conséquent que le classement des produits au niveau de cette position tarifaire ne peut s'effectuer qu'en l'absence d'une position plus spécifique couvrants lesdits produits.

A ce titre, il convient de préciser que le cresson est considéré par le Système harmonisé comme appartenant à la famille des légumes potagers et non pas comme étant une plante médicinale.

Ainsi, étant donné que les graines en cause consistent en des graines potagères, leur classement à la position tarifaire 12.11 ne peut être retenu et elles sont à classer à la position tarifaire 12.09, couvrant nommément ce type de produits et ce, même si elles sont susceptibles d'être utilisées accessoirement à des usages médicinaux.

Eu égard à ce qui précède, les graines de cresson en cause sont à classer à la position tarifaire 12.09 et plus particulièrement à la sous position tarifaire **1209.91.90.00**, en tant que graines à ensemencer et ce, par application des **RGI 1 (Note 3 du Chapitre 12) et 6 du SH**.



Référence de la décision : Modèle 110, n° 536/DGD/D042.23 du 31.12.2023

Service demandeur : Service Régional des Contrôles a Posteriori à Sétif

Description du produit : UN VEHICULE LEGER A TROIS ROUES

Position(s) /Sous position(s) envisagée (s) : 8703.21.99.30 / 8711.20.91.20 / 8713.90.90.00

DECISION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8703.21.99.30

1. **Description du produit :**

L'examen du dossier transmis ainsi que la fiche technique jointe, fait ressortir qu'il s'agit d'un véhicule léger à trois roues, modèle ***, présenté à l'état non monté, de dimensions 1980 x 795 x 1600 mm, d'un poids net de 169 kg et d'une charge maximale de 190 kg et d'une vitesse maximale de 50 km/h.

Il est équipé d'un moteur monocylindrique à allumage par étincelles d'une cylindrée de 107 cm^3 et il dispose d'une boite à vitesse sans embrayage à cinq rapports, dont une marche arrière et un différentiel. La roue avant dudit véhicule est dirigée au moyen d'un guidon muni de deux (02) poignées sur lesquelles se trouvent les commandes.

Le véhicule en cause est muni d'un siège réglable avec accoudoirs pliables vers l'arrière, d'une ceinture de sécurité et repose tête, d'un système de freinage hydraulique pour les trois roues, d'un levier de démarrage, d'un essieu avec différentiel et transmission à cardan, d'une visière d'aire, d'un porte-casque, de supports béquilles, d'une caisse à outils placée derrière le siège, d'un frein de stationnement et d'un protège genoux.

2. **Sous positions envisagées :**

La question La question posée est de savoir si le véhicule en cause est correctement classé à la sous position tarifaire 8711.20.91.20, en tant que motocycle à trois roues, comme il a été préconisé par le Chef de Service Régional et le Chef de Secteur des Contrôles a Posteriori, ou bien à la sous position tarifaire 8713.90.90.00, en tant que véhicule pour invalides, comme il a été déclaré par l'opérateur.

Par ailleurs, une autre sous position tarifaire est susceptible d'être prise valablement en considération pour le classement du produit en cause, à savoir le n° 8703.21.99.30, couvrant les véhicules automobiles principalement conçus pour le transport des personnes, à trois roues.

3. **Classement tarifaire :**

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement des marchandises doit s'opérer sur la base de leurs **caractéristiques objectives** telles que **présentées au moment de dédouanement**. Ainsi, le classement tarifaire est **un élément neutre et objectif**. La fiscalité ainsi que les mesures du commerce extérieur, applicables aux produits, sont **la conséquence** du classement tarifaire ainsi légalement retenu.

Aux termes de la Règle Générale Interprétative n° 1 du Système harmonisé, qui est la règle fondamentale, le classement des produits est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et **au besoin**, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5. La RGI 6 quant à elle, détermine le classement au niveau de la sous position tarifaire.

En effet, s'agissant d'un véhicule présenté à l'état non monté (non assemblé), son classement est à déterminer par application de la RGI 2-a), selon laquelle toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également **l'article complet ou fini**, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il **est présenté à l'état démonté ou non monté**.

La position tarifaire 87.13 couvre les fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion.

Selon les Notes explicatives de ladite position, il est précisé que cette dernière couvre les fauteuils roulants et autres véhicules **spécialement aménagés pour le transport des invalides** (malades, paralytiques, mutilés, etc.), qu'ils soient ou non à mécanisme de propulsion.

Par ailleurs, la Note d'exclusion a) des mêmes Notes explicatives **exclut** de la présente position **les véhicules simplement adaptés à l'usage des invalides** comme, par exemple, les véhicules automobiles munis d'un embrayage ou d'un accélérateur à main et elle les renvoie au n° 87.03, ainsi que les bicyclettes pourvues d'un dispositif permettant de ne pédaler que d'une seule jambe et elle les renvoie au n° 87.12.

Tel que décrit supra, le véhicule en cause présente les mêmes caractéristiques techniques d'un véhicule à trois roues ordinaires, équipé d'une boite à vitesse automatique, dépourvu d'aménagements spéciaux pour pallier la déficience des invalides.

De ce fait, quand bien même le véhicule en cause est équipé d'une boite à vitesse automatique, il ne peut toutefois, être considéré comme étant spécialement aménagé pour le transport des invalides, dans la mesure où la présence d'une boite à vitesse automatique dans les véhicules automobiles en constitue une option qu'on rencontre d'ailleurs même dans les véhicules ordinaires et elle ne constitue nullement un critère pour différencier entre les deux types de véhicules.

Ainsi, devant l'absence dans le véhicule en cause d'aménagements spéciaux pour pallier la déficience des invalides, son classement à la position tarifaire 87.13 ne peut être retenu.

S'agissant de le position tarifaire 87.11, celle-ci couvre, entre autres, les motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars.

En vertu des Notes explicatives de la présente position, il est précisé qu'ils sont également classés ici **les véhicules à trois roues** (du type triporteur, par exemple), **à la condition** qu'ils ne présentent pas les caractéristiques d'un véhicule automobile du n° **87.03** ou du n° 87.04.
Dans ces conditions, aux fins du classement du véhicule en cause, il y a lieu d'examiner dans un premier lieu la question de savoir si les termes de la position tarifaire 87.03 s'appliquent au véhicule en cause. Le cas échéant, il ne sera pas nécessaire d'examiner le classement dans la position 87.11.

En effet, la position tarifaire 87.03 couvre les voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes.

Aux termes du premier alinéa des Notes explicatives du n° 87.03 et à l'exception des véhicules automobiles pour le transport des personnes visés sous le n° 87.02, la présente position **comprend** les voitures automobiles **de tous types**, y compris les véhicules automobiles amphibies pour le transport des personnes, **quel que soit** le moteur qui les actionne (moteur à piston à allumage par

étincelles ou par compression, électrique, turbine à gaz, combinaison d'un moteur à combustion interne à piston et d'un ou plusieurs moteurs électriques, etc.).

En outre, au titre des véhicules couverts par cette position, les mêmes Notes explicatives décrivent de manière détaillée deux types de **véhicules à trois roues** qui relèvent de cette position, à savoir :

- Ceux utilisant des moteurs et des roues de motocycles, etc., qui, par leur structure mécanique, présentent **les caractéristiques des voitures automobiles proprement dites** : présence d'une direction de type automobile **ou**, **à la fois**, **d'une marche arrière** **et** **d'un différentiel** ;

- Ceux montés sur un châssis en forme de T dont les deux roues arrière sont mues par des moteurs électriques séparés, alimentés par des accumulateurs électriques. Ces véhicules sont généralement **commandés** par un levier central unique **permettant**, d'une part, le démarrage et l'accélération ou le ralentissement, l'arrêt et la marche arrière et, d'autre part, le virage à droite ou à gauche par une différenciation de couple aux roues motrices ou par commande sur la roue avant.

A ce titre, convient-il de préciser que les dispositions susvisées ont pour objet de décrire et de présenter les caractéristiques techniques de deux types de véhicules à trois roues couverts par la position tarifaire 87.03 et elles **ne constituent nullement deux conditions cumulatives à satisfaire** par lesdits véhicules pour leur classement au niveau de la position tarifaire 87.03.

En effet, de la lecture de la description des véhicules à trois roues utilisant des moteurs et des roues de motocycles, énoncée supra, il ressort que ces derniers sont à considérer comme étant des voitures automobiles proprement dites, lorsqu'ils **sont équipés** d'une direction de type automobile **ou**, **à la fois**, **d'une marche arrière et d'un différentiel**.

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que les critères avancés par le service considérant que le véhicule en cause ne présente pas les caractéristiques des voitures automobiles proprement dites, à savoir l'absence d'une carcasse métallique du type voiture et des vitres, etc., ne sont pas prévus par le SH et ils ne peuvent être pris en considération.

Tel que décrit supra, le véhicule à trois roues en cause est conçu principalement pour le transport d'une seule personne (son conducteur) et il est équipé d'un moteur à allumage par étincelles et **à la fois, d'une marche arrière et d'un différentiel**, présentant ainsi les caractéristiques techniques des véhicules à trois roues décrits dans les Notes explicatives du nº 87.03.

En outre, il importe de souligner que le Comité du Système harmonisé de l'OMD a classé lors de sa 26ème Session tenue en Novembre 2000, un véhicule similaire à celui décrit supra, dénommé « Véhicules à trois ou quatre roues », à la sous position tarifaire 8703.10.

De ce qui précède, le véhicule en cause est à exclure du n° 87.11 et il est à classer à la position tarifaire 87.03, plus précisément à la sous position tarifaire **8703.21.99.30**, couvrant nommément ce type de véhicules et ce, par application des **RGI 1, 2-a) et 6 du SH**.

